



دكتور
2024/2025
سامي محمد عبد العال
أستاذ القانون الدولي العام المساعد
كلية الحقوق - جامعة طنطا

2024/2025

2. 22



عبد المنعم حسن عبد المنعم حسن خالدي

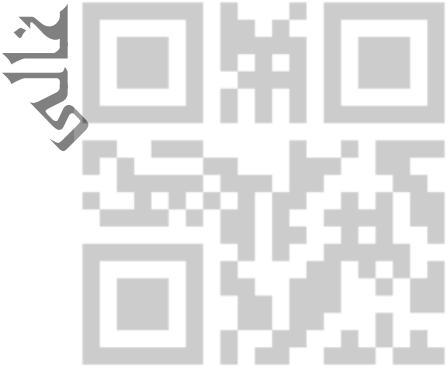


محمد المنعم حسن محمد المنعم حسن حسن

2024/2025

2024/2025

2024/2025



مقدمة

تجدر الإشارة بداية إلى أن من أهم الظواهر الأكثر تميزاً في السنوات الأخيرة هو وعى الإنسانية للأخطار التي تواجه كوكبنا، بسبب التدمير الهائل والسريع لتوازنها الأيكولوجي^(١).

فالبيئة الإنسانية تشكل كلاً واحداً متكاملاً في نسق طبيعي^(٢)، وما أقاليم الدول أعضاء المجتمع الدولي إلا أجزاء اقتطعت من هذا الكل الواحد،

(١) حيث عبر Alexandre Kiss et Jean-Didier عن ذلك:

"Un des phénomènes les plus caractéristiques des dernières années est la prise de conscience par une grande partie de l'humanité des dangers que court notre planète par suite de la destruction de plus en plus rapide de son équilibre écologique. En dehors du fait même de cette prise de conscience la façon dont elle s'est opérée mérite également la plus grande attention." Alexandre-Charles Kiss et Jean-Didier TSicaul: La conférence des Nations Unies sur l'environnement (Stockholm, 5-16 juin 1972), AFDI, 1972, vol. 18, p. 604 – 605.

(٢) حيث أكد Alexandre Kiss على أن:

"..... sur le fait que l'environnement étant indivisible". Alexandre-Charles Kiss: La protection de l'environnement et les organisations européennes ,AFDI, 1973, vol. 19, p. 895.

كما أكد Madeleine Dejeant-Pons على ذلك – أيضاً – بقوله:

"..... constituent une entité naturelle et un tout intégré". Madeleine Dejeant-Pons: Les conventions du Programme des Nations Unies pour l'environnement relatives aux mers régionales, AFDI, 1987, vol. 33, p. 689.

وإذا كانت أعالي البحار والمحيطات وما يعلوها من هواء وفضاء خارجي لا تخضع للسيادة الإقليمية للدول^(١)، فإن أى جهود تبذلها الدول لحماية البيئة سوف يكون مصيرها الفشل، ما لم تكتمل بالجهود الدولية المشتركة بين أعضاء المجتمع الدولي^(٢).

هذه الحقيقة أدت إلى زيادة الاهتمام الدولي بحماية البيئة، فكثر الدراسات، وانهقدت المؤتمرات، وخرجت التوصيات والإعلانات، وأبرمت الاتفاقيات للحفاظ على البيئة الإنسانية من الأخطار التى تهددها. فالإنسان يتأثر بالبيئة التى يعيش فيها ويؤثر فيها، تلك حقيقة مسلم بها، أدركها الإنسان، وعبر عنها منذ القدم^(٣).

2024/2025 د. صلاح الدين عامر: مقدمات القانون الدولي للبيئة، مجلة القانون والاقتصاد، 2024/2025

كلية الحقوق جامعة القاهرة، عدد خاص بمناسبة العيد المئوى لكلية الحقوق جامعة القاهرة، ١٩٨٣، ص ٦٩٢.

(٢) حيث أكد Alexandre Kiss على أن:

"..... La lutte pour l'environnement doit être nécessairement internationale". Alexandre-Charles Kiss: La protection de l'environnement et les organisations européennes ,op,cit, p. 895.

(٣) د. صلاح الدين عامر: مقدمة لدراسة القانون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة مصورة، ٢٠٠٢، ص ٨٥٢.

وفى نفس هذا المعنى راجع: د. خالد السيد المتولى محمد: ماهية المواد والنفايات الخطرة فى القانون المصرى، دراسة مقارنة، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد (٦٣)، ٢٠٠٧، ص ١٠٨.

Daniel calard: Les relations internationales, Masson, Paris, 1981, p. 35 et ss.

عبد المنعم حسن عبد المنعم حسن خالدي

2024/2025

2024/2025

(٢) د. صلاح هاشم: المسؤولية الدولية عن الماساس بسلامة البيئة البحرية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، ١٩٩١، ص ٢.



2024/2025

2024/2025

راجع كذلك:

وللمزيد راجع:

=

أبرمت الاتفاقات التي تضع وتنظم الأسس والإجراءات والواجبات في مجال حماية البيئة^(١).

وفي إطار هذا المفهوم المتكامل للبيئة، وتحت تأثير أخطار التلوث، واعتراضًا بالحاجة الملحة لتطوير قواعد القانون الدولي بهدف حماية البيئة والمحافظة عليها، بدأت مشكلات البيئة تفرض نفسها على الساحة الدولية، كي تجد لنفسها مكانًا في القانون الدولي العام، ومن هنا نشأ فرع جديد من الفروع المتنامية للقانون الدولي؛ ألا وهو القانون الدولي للبيئة^(٢).

وبناء على ذلك فسوف نقسم هذا البحث إلى ثلاث فصول:

الفصل الأول: ماهية القانون الدولي للبيئة.

الفصل الثاني: دور المنظمات الدولية في حماية البيئة من التلوث.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

الفصل الثالث: الأضرار البيئية كجريمة دولية

الفصل الرابع: المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية.

= Madeleine Dejeant-Pons: Les conventions du Programme des Nations Unies pour l'environnement relatives aux mers régionales, op,cit, p. 689 – 718.

^(١) F. Feuliat: Les problèmes de l'environnement vus par les instances internationales université libre de Bruxelles institut d'études européennes, 1974, p. 25 et ss.

^(٢) د. صلاح هاشم: المسؤولية الدولية عن المساس بسلامة البيئة البحرية،

مرجع سابق، ص ٣.

الفصل الأول

ماهية القانون الدولي للبيئة

تجدر الإشارة بداية أن القانون الدولي لم يكن بمنأى عن المشكلات التى تهم المجتمع الدولي المعاصر. فهو دائماً قانون متطور، فلم يعد قاصراً على معالجة المسائل التقليدية لذلك المجتمع: السيادة، الإقليم، المعاهدات، التنظيم الدولي، التمثيل الدبلوماسى والقنصلى، الحرب والحياد، ... إلخ، فتفاعل مع المشكلات الجديدة التى تهم الدولة فى عالم اليوم، الاقتصادية، التنمية، الإنسانية، الاجتماعية، ... إلخ، فغدونا نسمع عن القانون الدولي الاقتصادى^(١)، والقانون الدولي للتنمية^(٢)، والقانون الدولي الإنسانى^(٣)، والقانون الدولي الاجتماعى^(٤).

وسوف نقسم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث: الأول: مفهوم القانون الدولي للبيئة ومصادره. الثانى: مبادئ القانون الدولي للبيئة. الثالث: الأسباب التى توجب التعاون الدولي لحماية البيئة.

^(١) Carreau D., P. Juillard and Th. Flory: Droit international économique, paris, L.G.D.J, 2 éd 1980.

^(٢) John Carey, William V. Dunlap and Robert John Pritchard: International Humanitarian Law: Prospects, New York, 2006.

^(٣) Karel Vasak and Philip Alston.: La droit international des droits de l'homme, RCADI, Tome. 140, 1974, p. 229 – 362.

^(٤) Michel Miné, Marie Mercat-Bruns et Anne Le Nouvel: Le droit social international et européen en pratique, paris, 2013.



المبحث الأول

مفهوم القانون الدولي للبيئة ومصادره

تجدر الإشارة بداية أن القانون الدولي للبيئة يعتبر وجهًا من أهم أوجه تطور القانون الدولي المعاصر، الذي يعرف في هذه الآونة تطورًا متشعب الأبعاد، سريع الإيقاع، يستند على نواحٍ عديدة منها ميدان حقوق الإنسان، فلقد بات القانون الدولي لحقوق الإنسان بدوره منظورًا إليه بوصفه أحد الفروع الرئيسية للقانون الدولي العام^(١).

المطلب الأول

مفهوم القانون الدولي للبيئة

ونظرًا لحدثة القانون الدولي للبيئة فإنه من الضروري بيان تحديد المقصود ببعض المصطلحات المستخدمة في هذا المجال قبل بيان مفهومه: 2024/2025

أولاً: البيئة والتلوث :

١ - البيئة^(٢):

(١) د. صلاح الدين عامر: مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص ٨٦٦.

(٢) فقد ذهب Alexandre Kiss et Jean-Didier إلى القول:

"Il semble indiscutable que nous nous trouvons en face d'un des symptômes de la crise de civilisation que traverse actuellement le monde et qui annonce sans doute l'avènement d'une nouvelle période de l'histoire. L'environnement a retenu l'attention car il correspond à une nouvelle conception de la vie comportant de nouvelles valeurs individuelles et sociales ".



من الأهمية بمكان تحديد المقصود بالبيئة من خلال إبراز العناصر المكونة لها، حيث أن هذه العناصر تشكل محل الحماية القانونية من خطر التلوث الذي يصيب إحداها، ومن ثم لا غنى عن الكشف عن هوية البيئة من الناحية الفنية^(١)، والتي من خلالها يمكن لرجل القانون تحديد إطار الحماية لها، حيث أن عناصر البيئة متعددة ومتنوعة، وقد إنكب المتخصصون في العلوم والزراعة والطب والعمارة، كل يحاول - في مجاله - تحديد العناصر المكونة لها، وتعريفها وفقاً لرؤيته لها، ومن زاوية تخصصه الدقيق^(٢).

أ- مفهوم البيئة :

فالباحث عن تعريف محدد للبيئة يدرك أن الفقه القانوني يعتمد بصفة أساسية على ما يقدمه علماء البيولوجيا والطبيعة من تحديد البيئة ومكوناتها، الأمر الذي نحا ببعض الفقهاء إلى القول: بأن لفظ البيئة يخلو من مضمون قانوني حقيقي، والله يشير عادة إلى الوسط الذي ينشأ فيه نظام قانوني سياسى أو اقتصادى، ويستمر بفعل مجموعة من القوى المختلفة^(٣).

= Alexandre Kiss et Jean-Didier TSicaul: La conference des Nations Unies sur l'environnement (Stockholm, 5-16 juin 1972),op,cit, p.603.

(^١) Jean Lamarque : Droit de la protection de la nature et de l'environnement, Paris, 1973, p. 3.

(^٢) د. أحمد محمود سعد: استقرار لقواعد المسؤولية المدنية فى منازعات

التلوث البيئى، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٩٤، ص ٢٦.

(^٣) Guillien R. and Vincent: Lexique de termes juridiques, Paris, Dalloz, 1974, p. 149.

بيد أننا لا نتفق مع هذا الاتجاه، لأنه تناسى التطور السريع للقانون الدولي بصفة عامة، والقانون الدولي البيئي بصفة خاصة هذا من ناحية، كما أن البيئة - وهي تراث مشترك للإنسانية - قد احتلت مكانة مهمة وبارزة في اهتمام القانون الدولي في السنوات الأخيرة، لأن قضايا البيئة ترتبط بأهم حقوق الإنسان قاطبة، ألا وهو الحق في الحياة من خلال المحافظة على صحته في إطار بيئة نظيفة^(١).

فذهب البعض^(٢) إلى تعريف البيئة بأنها «مجموعة العوامل البيولوجية والكيميائية والطبيعية والجغرافية والمناخية المحيطة بالإنسان والمحيط بالمساحة التي يقطنها والتي تحدد نشاط الإنسان واتجاهاته، وتؤثر في سلوكه ونظام حياته».

كما عرفها البعض^(٣) بأنها «المحيط الذي تعيش فيه الكائنات الحية - الإنسان والحيوان والنبات - ويتكون هذا المحيط من العناصر التالية: الماء والهواء والتربة».

(١) د. حسنى أمين: مقدمات القانون الدولي للبيئة، مجلة السياسة الدولية، العدد (١١٠) أكتوبر ١٩٩٢، ص ١٢٩.

(٢) د. ممدوح حامد عطية: إنهم يقتلون البيئة، مكتبة الأسرة، القاهرة، ١٩٩٨، ص ١٩.

(٣) د. جابر إبراهيم الراوى: الأساس القانوني للمسئولية الدولية عن الأضرار الناتجة عن تلوث البيئة، مجلة القانون المقارن، العدد (١١)، السنة الثامنة، ١٩٨٠، ص ٦٥ وما بعدها.

* التعريف الدولي للبيئة :

وهو التعريف الذى أقره المؤتمر الدولى للبيئة فى استكهولم سنة ١٩٧٢، حيث عرفها بأنها « مجموعة النظم الطبيعية والاجتماعية والثقافية التى يعيش فيها الإنسان والكائنات الأخرى، والتى يستمدون منها زادهم، ويؤدون فيها نشاطهم »^(١).

ب- النظام البيئى :

إن البيئة - بمفهومها السابق - يحكمها ما يسمى بالنظام البيئى، وهو مجموعة من التفاعلات بين الكائنات الحية والكائنات غير الحية لإحداث توازن فى البيئة، بمعنى أنه بمثابة نظام وظيفى، يتكامل فى نطاقه مجموعة الكائنات الحية وجملة العناصر غير الحية^(٢).

حيث ينصرف اهتمام النظام البيئى إلى الاهتمام بعمل تلك الكائنات وعلاقاتها ببعضها وبغيرها من الظروف المحيطة بها، ويشكل النظام البيئى جزء من المجال الحيوى الذى يتشكل فى النهاية من كافة الأنظمة البيئية.

(١) د. حسن أحمد شحاتة: التلوث البيئى فيروس العصر، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٩٨، ص ١٥.

د. إبراهيم سليمان عيسى: تلوث البيئة: المشكلة والحل، دار الكتاب الحديث، القاهرة، ط٢، ٢٠٠٠م، ص ١٨.

(٢) Charles Laffargue: L'air, l'eau et nous, paris, 1973, p. 54.

ويتضح من هذا التعريف أن النظام البيئى يتميز بمجموعة من الخصائص:
أ - تعدد مكوناته.

ب- ترابط النظام البيئى.

ج - التوازن البيئى.

والمجال الحيوى هو المحيط الذى تعيش فى الآلاف من الكائنات الحية، ويشمل الطبقات السفلى من الهواء، والطبقات العليا من الماء، والطبقات السطحية من الأرض اليابسة^(١).

ج- البيئة والتنمية :

يعد مفهوم التنمية من أهم المفاهيم العالمية فى القرن العشرين، فالتنمية هى إحدى وسائل الارتقاء بالإنسان. لكن آثار الاهتمام بالبيئة فى بداية نشوئه، نوعاً من التردد من جانب الدول النامية، جرياً على بعض الاعتبارات الظاهرية، مؤداها القول بأن مشاكل البيئة بالنسبة للدول الآخذة فى النمو تعنى شيئاً مختلفاً كل الاختلاف عن مدلولها بالنسبة للدول المتقدمة. فلئن كانت مشاكل البيئة تعنى بالنسبة للدول المتقدمة، التلوث أو الضوضاء أو المخلفات الناجمة عن التصنيع أو الاستهلاك، وهى كلها مشاكل ترتبط بالتقدم الصناعى والفنى الكبير الذى تعيشه تلك الدول، فإن البيئة بالنسبة للدول النامية تعنى أساساً الفقر وسوء التغذية، ومن ثم فإن الأولوية المطلقة يجب أن تعطى لمشاكل التنمية فى تلك الدول، لأن البحث فى مشاكل البيئة قبل التصدى لمشاكل التنمية، يبدو نوعاً من الترف المغالى فيه^(٢).

(١) د. رضوان أحمد الحاف: حق الإنسان فى بيئة سليمة فى القانون الدولى العام، رسالة دكتوراه، مقدمه لكلية الحقوق جامعة القاهرة، ١٩٩٨، ص ٥٢ وما بعدها.
(٢) د. صلاح الدين عامر: مقدمة لدراسة القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص ٨٦٤.

Alexandre-Charles Kiss: Dix ans apres stockholm, une decennie de droit international de l'environnement, op,cit, p. 786.

واتجه عدد كبير من أعضاء وفود الدول النامية خلال أعمال مؤتمر استكهولم عام ١٩٧٢م، على التأكيد على أن أى نجاح لبرامج البيئة، لم يتحقق إلا من خلال تحسين ظروف معيشة الغالبية العظمى من البشر، والتي تعيش فى دول العالم النامى. وطالب البعض بوجود أن تتحمل دول العالم المتقدمة بالأعباء المالية اللازمة لمواجهة مشاكل البيئة، لأن تلك الدول هى التى تسببت فى خلق تلك المشاكل^(١).

وأياً ما كان الأمر بشأن المواقف التى اتخذتها الدول أثناء انعقاد مؤتمر استكهولم، فإن هناك حقيقة بالغة البساطة والوضوح، وهى إدراك أنه إذا كان من الصحيح أن مشاكل البيئة فى الدول النامية، يتعين النظر إليها

^(١) وقد أسهمت الصعوبات الاقتصادية، فضلاً عن المناخ النفسى الذى يسود تلك الدول النامية فى إبراز ذلك التناقض الظاهرى بين مشاكل البيئة ومشاكل التنمية، وهو الأمر الذى أدى إلى الانتباه منذ البداية لتلك المسألة، وأدى إلى إبراز الرغبة فى الوقوف على حقيقة العلاقة بين مشاكل البيئة والتنمية الاقتصادية، وإلى الاهتمام بمشاكل البيئة فى الدول النامية.

وقد عبرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن الاهتمام بمشاكل البيئة فى الدول النامية منذ قرارها رقم (٢٣٩٨) بتاريخ ٣ ديسمبر ١٩٦٨م، الذى دعت فيه إلى عقد مؤتمر حول الوسط الإنسانى.

وقد اتحدت الدول النامية خلال انعقاد المؤتمر على أمرين: **أولهما:** إبراز أن مشاكل التنمية يتعين أن تكون لها الأولوية على مشاكل البيئة. **ثانيهما:** الحرص على ألا يكون الاهتمام بالبيئة على حساب التنمية، وبعبارة أخرى الرغبة فى ألا تتحمل الدول النامية شيئاً من النفقات فى هذا المجال، وأن على الدول المتقدمة أن تتحملها، جزاء ما جلبته على العالم من إضرار بالبيئة، بل تلتزم بإزالة ما لحق البيئة من أضرار وكذلك التعويض عنها.

نظرة تختلف عن النظرة إلى مشاكل البيئة في الدول الصناعية المتقدمة، فإن التنمية تفرض مشاكل خاصة تؤثر على البيئة، وهكذا بدأ الارتباط بين البيئة ومشاكل التنمية، أمرًا مسلمًا به، وكان الوقوف على تلك الحقيقة دفعة للجهود الرامية إلى إنماء القانون الدولي للبيئة والعمل على ترسيخ بنيانه وتطوير قواعده، لتستجيب لمقتضيات التنمية وتتوافق معها، وأقبلت الدول النامية لتهض بدورها في هذا الميدان. وجاءت قمة الأرض في (ريو دي جانيرو) في عام ١٩٩٢، خطوة حاسمة في مجال الربط بين البيئة والتنمية^(١).

٢: التلوث :

لقد استشرى خطى التلوث وأصاب كل شيء، فقد أصبح التلوث فيروس العصر، ينتشر بسرعة مذهلة ليصيب الجميع مسببًا وباءً لا ندري كيف نواجهه^(٢)، ونحن الذين ساعدنا على وجوده وسرعة انتشاره عندما هيئنا له

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(^١) Alexandre Kiss et. Stéphane D. B: La conférence des nations unies sur l'environnement et le développement (Rio – de – Janeiro, 3-14 Juin 1992), AFDI, 1992, Vol. 38, p. 823 et ss.

راجع كذلك:

د. محمد علاء عبد المنعم: مستقبل التعاون الدولي في ضوء قمة الأرض، مجلة السياسة الدولية، العدد (١٥٠)، أكتوبر ٢٠٠٢، ص ٢٥٢ وما بعدها

(^٢) د. حسن أحمد شحاتة: التلوث البيئي فيروس العصر، مرجع سابق، ص ٨ ، ٩.

أ- مفهوم التلوث :

**** موقف الفقه من مفهوم التلوّث :**

2024/2025

Marc Wolfrom: La pollution des eaux du Rhin, AFDI, 1964, vol. 10, p. 738.

وللمزيد راجع كذلك:

Alexander-Charles Kiss: Récents traités régionaux concernant la pollution de la mer, AFDI, 1976, vol. 22, pp. 720 – 742.

(٢) د. عبد الله الأشعل: حماية البيئة البحرية للخليج العربي من التلوث، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد (٣٦)، ١٩٨٠، ص ٢٠١، ٢٠٢.

(٣) د. عبد العزيز مخيمر عبد الهادي: دور المنظمات الدولية في حماية البيئة، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٨٦، ص ٢٧.

الطبيعية بواسطة تدمير بعض فصائل الحياة، كالطيور والنباتات، والغير قادرة على مقاومة النفايات الصناعية».

كما عرفه البعض الآخر^(١) بأنه «إضافة الإنسان لمواد أو طاقة إلى البيئة، بكميات يمكن أن تؤدي إلى إحداث نتائج ضارة ينجم عنها إلحاق الأذى بالموارد الحية، أو بصحة الإنسان أو تعوق بعض أوجه النشاط الاقتصادي، مثل الزراعة والصيد أو تؤثر على الهواء أو الأمطار أو الضباب الطبيعي والمناطق الجليدية والأنهار والبحيرات، والتربة والبحار أو تعجل بذلك أو تعوق الاستخدامات المشروعة للبيئة، أو تقلل إمكاناتها أو أى جزء أو عنصر منها».

**** موقف المنظمات الدولية من تعريف التلوث:**

ذهب المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة في تقريره عام ١٩٦٥ حول « تلوث الوسط والتدابير المتخذة لمكافحته »،
إلى تعريف التلوث بأنه « التغيير الذي يحدث، بفعل التأثير المباشر وغير المباشر، للأنشطة الإنسانية في تكوين أو في حالة الوسط على نحو يخل ببعض الاستعمالات أو الأنشطة التي كان المستطاع القيام بها في الحالة الطبيعية لذلك الوسط »^(٢).

كما عرفت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) التلوث بأنه « قيام الإنسان - مباشرة أو بطريقة غير مباشرة - بإضافة مواد أو طاقة

(١) د. صلاح هاشم محمد: المسؤولية الدولية عن المساس بسلامة البيئة البحرية، مرجع سابق، ص ٣٣.

(٢) United Nations Economic and social council, (14073), 10 Jun, 1965, p. 18.

إلى البيئة بصورة يترتب عليها آثار ضارة يمكن أن تعرض صحة الإنسان للخطر، أو تمس بالموارد البيولوجية أو الأنظمة البيئية على نحو يؤدي إلى التأثير على أوجه الاستخدام المشروع للبيئة»^(١).

**** موقف المؤتمرات والاتفاقيات الدولية من تعريف التلوث:**

نجد مؤتمر استكهولم ١٩٧٢ - وكما جاء في وثائق المؤتمر - قد عرف التلوث بأنه « تلك النشاطات الإنسانية، التي تؤدي حتماً إلى إضافة مواد ومصادر للطاقة إلى البيئة، على نحو متزايد يوماً بعد يوم، والتي تؤدي إلى تعريض صحة الإنسان ورفاهيته وموارده للخطر، أو يحتمل أن تؤدي إلى ذلك مباشرة أو بطريقة غير مباشرة»^(٢).

كما عرفت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام ١٩٨٢، التلوث بأنه «إدخال الإنسان في البيئة البحرية - بما في الأنهار - بصورة مباشرة أو غير مباشرة مواد أو طاقة ~~تنتج عنها~~ ^{2024/2025} أو يحتمل أن ينجم عنها آثار مؤذية، مثل الإضرار بالموارد الحية والحياة البحرية، وتعريض الصحة

2024/2025

(١) حيث جاء تعريف منظمة (OCDE) كما يلي:

"Pollution means the introduction by man, directly or indirectly, of substances or energy into the environment resulting in deleterious effects of such a nature as to endanger human health, harm living resources and ecosystems. And impair or interfere with amenities and other legitimate uses of the environment".
Kummer K: International management of hazardous wastes, clarendon press, oxford, 1995, p. 13.

(٢) د. صلاح الدين عامر: مقدمات القانون الدولي للبيئة، مرجع سابق، ص ٦٨٤.

البشرية للأخطار، وإعاقة الأنشطة البحرية، بما في ذلك صيد الأسماك، وغيره من الاستخدامات المشروعة للبحار»^(١).

ويلاحظ على جميع التعريفات السابقة أنها مستمدة من تعريف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)، ويرجع ذلك إلى أنه من التعريفات الواسعة والفضفاضة، نظرًا لكونه شاملاً كل العناصر البيئية المختلفة، فضلاً عن أنه قد لاقى رواجاً لدى الكثير من فقه القانون الدولي^(٢).

ب- أسباب التلوث : يوجد أسباب عديدة للتلوث:

ومن أهم أسباب التلوث :

**** زيادة عدد السكان :**

تؤدي زيادة الكثافة السكانية إلى تأثيرات ضارة : منها الاتجاه نحو استهلاك مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية لمواجهة التوسع السكاني للمصانع، وكذلك تزايد النشاط الإنساني في ذات الحيز، مما يؤدي إلى التأثير السلبي على البيئة^(٣).

2024/2025

(١) د. نبيلة عبد الحليم كامل: نحو قانون موحد لحماية البيئة، دار النهضة

العربية، القاهرة ١٩٩٣، ص ٢٧٤.

كذلك راجع :

Malcolm N. Shaw : International law, fourth edition, Cambridge, 1997, p. 594 et ss.

(٢) Alexander Kiss: The international protection of the environment in the structure and process of international law, Martinus Nijhoff publishers, Hague/ Boston, 1983, p.5.

(٣) د. صلاح الدين عامر: مقدمات القانون الدولي للبيئة، مرجع سابق، ص ٦٨٥.

كما ذهب البعض^(١) إلى القول بأن مستوى التلوث البيئي تحدده ثلاث متغيرات، هي حجم السكان، ومعدل استهلاك الفرد، والتأثير الضار لكل وحدة إنتاجية، وأن السبب الحقيقي لتلوث البيئة هو الاستخدام السيئ لعناصر البيئة ومواردها من قبل الإنسان، والذي يهدف من وراء هذا الاستخدام إشباع متطلباته من الحاجات الضرورية.

* * التقدم العلمي والتكنولوجي :

المجتمع الدولي - كأى مجتمع - تحيط به وتؤثر فيه وتتأثر به عوامل مختلفة^(٢). ومن هذه العوامل التقدم العلمى والتكنولوجي. والعلم هو ذلك « النشاط الإنسانى الذى يتم بمقتضاه معرفة الإنسان بالطبيعة من أجل تطويرها لأغراض المعيشة»^(٣) أما التكنولوجيا فهي « مجموعة المعارف والأساليب التى تؤدى إلى تحويل المعلومات العلمية إلى عمليات إنتاجية للسلع والخدمات»^(٣).

(١) د. عبد الهادي محمد عبرى: الاختصاص فى حماية البيئة البحرية من التلوث، رسالة دكتوراه، مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة الزقازيق، ١٩٨٩، ص ٦٣.

(٢) Daniel colard: Les relations internationals, Masson, Paris, 1981, p. 35 et ss.

(٣) د. محمد كامل محمود: العلم والتكنولوجيا فى عالم متغير، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٨٨، ص ١٦.

ولقد فتح العلم والتكنولوجيا أفقاً جديدة أمام الإنسانية^(١)، حيث باتت العلاقات الدولية - بكل ما تحتوية من مسائل تتأثر بالعلم والتكنولوجيا^(٢). الأمر الذى ترتب عليه أن يجد التقدم التكنولوجى مجالاً للتأثير على القانون الدولى العام، الذى بدوره يؤثر على التقدم العلمى والتكنولوجى، أى أن هناك تأثيراً متبادلاً بين التقدم العلمى والتكنولوجى والقانون الدولى - بصفة عامة - والقانون الدولى البيئى بصفة خاصة. وتعد الحماية الدولية للبيئة فى مواجهة آثار التلوث هى نتاج هذا التأثير.

فالاهتمام بالبيئة جاء نتيجة ما أحدثته مظاهر التقدم الصناعى والفنى من انعكاسات أثر فى التناسق البيئى الطبيعى، الأمر الذى يحمل فى ثناياه مخاطر تهديد حياة الإنسان نفسها على سطح الأرض^(٣).

فالتقدم التقنى يطور من أساليب استخدام موارد الطبيعة، وبالتالي يزيد

من التلوث الناتج عن النشاط الصناعى، الذى يؤدى إلى تلوث البيئة، وما يترتب على ذلك من أضرار فادحة^(٤).

(١) حيث عبر عنه البعض بقوله:

"It is clear that science and technology have opened up new domain for humanity". Mouton M. W: The impact of science on international law, RCADI, 1966/III, tome. 119, P. 194.

(٢) Claude-Albert Colliard: Institutions des relations internationales, Dalloz, Paris, 1978, p. 842.

(٣) د. إبراهيم العنانى: القانون الدولى العام، المطبعة التجارية الحديثة، القاهرة، ١٩٩٠، ص ٣٢٥.

(٤) فقد أكد Djamchid Momtaz على أن:

* الحروب وسباق التسلح :

الثابت بالتاريخ منذ بدايته وحتى يومنا هذا، أنه تاريخ حروب متتالية، بل ونجزم أن التاريخ المكتوب لم يعرف قرنًا واحدًا مر على الإنسانية بدون حروب^(١).

ومن ثم فإن الأضرار التي تلحق البيئة نتيجة ما يصاحب الحروب والنزاعات المسلحة من آثار مدمرة، من أهم أسباب تلوث البيئة، بل أخطرها على الإطلاق^(٢).

ويكفى للتدليل على ذلك، الخراب والدمار الذي حدث في الحرب غير المشروعة التي شنها التحالف الأمريكي على العراق، وذلك باستخدامه كل أنواع الأسلحة غير المشروعة والمحرمة، مما سبب آثارًا ضارة على البيئة المحيطة، وكذلك على الصحة الإنسانية^(٣).

2024/2025 "Le progrès constant de la science et de la technique a permis à l'homme de mettre au point de nouvelles méthodes dont l'impact sur l'environnement s'avère de plus en plus désastreux". Djamchid Momtaz: Les règles relatives à la protection de l'environnement au cours de conflits armés à l'épreuve du conflit entre l'Iraq et le Koweit, AFDI, 1991, vol. 37, p. 204.

(١) للمزيد راجع أستاذي العالم الجليل الأستاذ الدكتور مصطفى أحمد فؤاد: الإطار العام للقانون الدولي الإنساني، مكتبة جامعة طنطا، ٢٠١١، ص ٢٩ وما بعدها.

(٢) د. صلاح الدين عامر: مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص ٨٥٦.

(٣) راجع رسالتنا للدكتوراه تحت عنوان: الجزاءات الجنائية في القانون الدولي العام، دراسة تأصيلية تحليلية تطبيقية في ضوء القانون الدولي، جامعة طنطا، ٢٠١٣، ص ٣٩٨ وما بعدها.

وقد بلغ ذلك التأثير مداه بتفجير القنبلة الذرية فى هيروشيما ونجازاكي فى نهاية الحرب العالمية الثانية، وهو الأمر الذى كان له أسوأ الأثر على الإنسان وعلى البيئة التى يحيا فيها^(١). كذلك فإن من أكبر الأخطار التى تسبب تلوثاً مهلكاً، هى مسألة تجارب الأسلحة النووية تحت سطح الماء فى المياه الإقليمية أو فى أعالي البحار، ومما ينتج عن هذه التفجيرات من وجود مخلفات مشعة خارج حدود الدولة التى يتم التفجير تحت ولايتها.

* الكوارث الطبيعية :

فقد قيل - وبحق - أنه إذا كانت الأخطار التى تلحق بالبيئة هى فى الغالب نتيجة لعمل الإنسان وتديبره، فإن ثمة أسباب قد تعصف بالبيئة وتصيبها ولا يكون للإنسان دخل فيها. وتعنى تلك الكوارث الطبيعية التى تصيب أجزاء متفرقة من العالم، والتى تتمثل فى الزلازل والبراكين والفيضانات، والأعاصير والجفاف، وغيرها من المظاهر التى تصيب البيئة بأضرار فادحة لا تخفى على أحد، والتى تؤدى إلى نتائج وآثار شديدة على الإنسان^(٢).

ثانياً: المقصود بالقانون الدولى للبيئة

وبعد أن انتهينا من عرض بعض المصطلحات القريبة من مصطلح القانون الدولى للبيئة، والتى كونت مفاهيمه والتى كانت لها الفضل فى

(١) راجع رسالتنا للدكتوراه، مرجع سابق، ص ٩١.

(٢) د. صلاح الدين عامر: مقدمة لدراسة القانون الدولى العام، مرجع سابق،

ص ٨٥٦.



ظهوره كفرع جديد من الفروع المتنامية للقانون الدولي، فإننا نعرض لمفهوم القانون الدولي للبيئة، وخصائصه، وذلك على النحو التالي:

١: تعريف القانون الدولي للبيئة :

تجدر الإشارة بداية إلى أن القانون الدولي للبيئة - باعتباره فرعاً من فروع القانون الدولي العام - قد بدأت تتضح معالمه، وتتشكل قواعده في الثلث الأخير من القرن العشرين، ولذلك فهو قانون حديث، ما زال جنيئاً في مرحلة التخلق^(١)، لذا نجد تعدد تعريفاته وذلك على النحو التالي:

فقد عبر عنه البعض^(٢) بأنه «مجموعة قواعد ومبادئ القانون الدولي العام، التي تنظم نشاط الدول في مجال منع وتقليل الأضرار المختلفة، والتي تنتج عن مصادر مختلفة للمحيط البيئي أو خارج حدود السيادة الإقليمية».

2024/2025 (1) Elli Louka: International Environmental Law: Fairness, Effectiveness, and World Order, Cambridge University Press, 2006, p. 6.

وقد ذهب Philippe Sands إلى القول:

"International environmental law comprises those substantive, procedural and institutional rules of international law which

have as their primary objective the protection of the environment". Philippe Sands: Principles of International Environmental Law, Cambridge University Press, 2003, p. 15.

(٢) د. حسنى أمين: مقدمات القانون الدولي للبيئة، السياسة الدولية، العدد (١١٠)، أكتوبر ١٩٩٢، ص ١٣٠.

كما عرفه البعض الآخر^(١) بأنه «مجموعة القواعد القانونية العرفية والاتفاقية المتفق عليها بين الدول للمحافظة على البيئة من التلوث».

كما ذهب البعض^(٢) إلى تعريف القانون الدولي للبيئة بأنه «القانون الذى ينظم كيفية المحافظة على البيئة البشرية، ومنع تلويثها والعمل على خفضه والسيطرة عليه، أياً كان مصدره بواسطة القواعد الاتفاقية والعرفية المتعارف عليها بين أشخاص القانون الدولي».

ولما كان القانون الدولي للبيئة قانون حديث النشأة، فلقد ثار الخلاف والغموض حول هل يختلف مضمون القانون الدولي للبيئة بالنسبة لدول العالم المتقدم عن دول العالم الثالث؟

فقد ذهب البعض إلى القول بأن القانون الدولي للبيئة يبدو بالنسبة للدول المتقدمة بمثابة قانون لمنع الضوضاء والتلوث فحسب، أما القانون الدولي للبيئة يبدو بالنسبة للدول النامية قانون ضد التخلف فى المقام الأول، ومواجهة هذا التخلف، ومحاولة القضاء عليه^(٣).

2024/2025

- (١) د. صلاح هاشم: المسؤولية الدولية عن المساس بسلامة البيئة البحرية، رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق جامعة القاهرة، ١٩٩١، ص ٣.
- (٢) د. بدرية العوضى: دور المنظمات الدولية فى تطوير القانون الدولي للبيئة، مجلة الحقوق، الكويت، العدد الثانى، السنة التاسعة، يوليو ١٩٨٥، ص ٤٣.
- (٣) د. بدرية العوضى: دور المنظمات الدولية فى تطوير القانون الدولي للبيئة، مرجع سابق، ص ٤٤.

فقد ذهب Alexandre Kiss et Jean-Didier إلى القول:

"En conséquence, les pays pauvres seront moins sensibles aux problèmes de l'environnement. « Notre pollution, disait le représentant d'un Etat africain, c'est la misère ». Et un autre ajoutait: « Let me die polluted »... étant sous-entendu « mais d'abord satisfait de bien-être que nous n'avons pas connu jusqu'ici »".

=

= کما أكد علی:

2024/2025

كما أكد Alexandre Kiss في موضع آخر على:

"Le Tiers Monde a compris qu'il avait des problèmes d'environnement, lui aussi, au moins aussi graves que ceux du monde industrialisé, même si leur nature est différente. En partie, ces problèmes sont liés à la coexistence avec les Etats industrialisés, comme la pollution « importée » en provenance de ces derniers sous forme de produits, d'activités ou de déchets interdits ou strictement réglementés dans leur pays d'origine à cause de leur caractère nocif".

Alexandre Kiss: Dix ans apres stockholm, une decennie de droit international de l'environnement, op,cit, p. 786.

٢: خصائص القانون الدولي للبيئة

(١) حولية لجنة القانون الدولي، ١٩٩١، المجلد الثاني، ص ٢٥٦.
كما نصت المادة (٣٠) من ميثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول
١٩٧٤ على :

"La protection, la préservation et la valorisation de l'environnement pour les générations présentes et futures sont la responsabilité de tous les Etats. Tous les Etats s'efforceront d'arrêter leurs propres politiques en matière d'environnement et de développement conformément à cette responsabilité. La politique écologique de tous les Etats devrait avoir pour effet de renforcer le potentiel de développement actuel et futur des pays en voie de développement et ne devrait pas y porter atteinte« ...». Alexandre Kiss: Dix ans après Stockholm, une décennie de droit international de l'environnement, op.cit, p. 786.

(2) Alexandre Charles Kiss, Dinah Shelton: A Guide to International Environmental Law, Martinus Nijhoff Publishers, 2007, p. 58.

** قانون حديث النشأة :

الواقع أن ميلاد القانون الدولي للبيئة، يرجع إلى مشارف النصف الثاني من القرن العشرين^(١). فقد بدأت المحاولات لوضع أسس قواعد القانون الدولي للبيئة، وتمثل ذلك في إبرام بعض الاتفاقيات الدولية، منها اتفاقية لندن لعام ١٩٥٤، والخاصة بمنع تلوث مياه البحار بالبترول^(٢)، واتفاقية جنيف للحماية من الإشعاع الذري لعام ١٩٦٠^(٣)، وكذلك اتفاقية موسكو لعام ١٩٦٣، الخاصة بحظر تجارب الأسلحة النووية في الفضاء الخارجي أو تحت الماء^(٤).

(١) د. أحمد عبد الونيس شتا: الحماية الدولية للبيئة في أوقات النزاعات المسلحة،
المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد ٥٢ (٢٠٢٤/٢٠٢٥)، ص ٨.

2024/2025

(٢) للمزيد راجع:

Philippe Sands, Jacqueline Peel: Principles of International Environmental Law, Cambridge university press, 2012, p. 348.

(٣) للمزيد راجع:

Mohammad Naseem: Environmental Law in India, Kuwer law international, Ntherlands, 2011, p. 162 et ss.

(٤) للمزيد راجع:

Nagendra Singh, Edward MacWhinney: Nuclear Weapons and Contemporary International Law, Martinus Nijhoff Publishers, Netherlands, 1989, p. 230 et ss.

غير أن تلك المحاولات كانت محدودة الفعالية من وجهة نظر البعض^(١)، بالنظر إلى كونها نسبية الأثر، بالإضافة إلى عدم وضوح الالتزامات التي تقررها، وعدم كفايتها من الناحية القانونية.

ولكن البداية الحقيقية للقانون الدولي للبيئة مع عقد مؤتمر استكهولم بالسويد في الفترة من ٥ إلى ١٦ يونيو عام ١٩٧٢م، حيث صدرت عنه عدة مبادئ وتوصيات، والتي كانت الركيزة الأساسية لهذا القانون، فضلاً عن أنها كانت نبراساً ومرشداً للعديد من الاتفاقيات الدولية في جميع مجالات حماية البيئة (البرية - البحرية - الجوية).

**** قانون ذو طابع دولي:**

2024/2025

تجدر الإشارة بداية إلى أن هناك اتجاه^(٢) ينكر على القانون الدولي للبيئة الطابع الدولي، معللاً ذلك بسببين: أولهما: أن الاتفاقيات الدولية التي تصدر بشأن البيئة تعد جزءاً لا يتجزأ من القانون الداخلي. ثانيهما: إن القول بطابعه الدولي يفضي إلى إنكار قانون البيئة رغم أن هذا القانون قائم بذاته في إطار التنظيم الداخلي.

(١) فقد ذكر أن القانون الدولي البيئي هو من أكثر فروع القانون شباباً، فقد تطور بسرعة، ولكن لا يزال في مرحلة الخلاقة والتكوينية. د. أحمد عبد الكريم سلامة: قانون حماية البيئة، دراسة تأصيلية في الأنظمة الوطنية والاتفاقية، مطابع جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، ١٩٩٧، ص ٥٠ وما بعدها.

(٢) د. أحمد محمد حشيش: المفهوم القانوني للبيئة في ضوء أسلمة القانون المعاصر، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠١، ص ٤٨.

ولكننا لا نتفق مع هذا الاتجاه، نظرًا لأن تطبيق المعاهدات الدولية داخل الدول أو نقل مضمونها إلى القانون الداخلي، أنها أصبحت معدومة الأثر أو غير موجودة على الصعيد الدولي، بل أن ذلك يعنى ترسيخ وجودها، حيث تعد الأساس الذى يستند إليه القانون الداخلى، فضلاً عن ذلك فإن المعاهدات الدولية تعد المصدر الأساسى للقانون الدولى.

وعلى النقيض يؤكد الدكتور أحمد أبو الوفا أن علاج مشاكل البيئة لا بد وأن يكون علاجاً دولياً، لأن البيئة تتربط عناصرها، ولا يعرف لها حدود أو فواصل معينة، وأن المصادر الملوثة يمكن أن تنتقل من خلال مسافات بعيدة عن البحار أو الأنهار أو الفضاء الجوى^(١).

ومما يدعم الاتجاه السابق - والذى نؤيده - أن التشريعات الداخلية لا يمكن أن تؤدي إلى تحقيق غايتها ما لم تقترن بجهود على صعيد العلاقات الدولية، لأن البيئة من المجالات التى يبدو فيها الارتباط وثيقاً إلى أبعد الحدود بين القانونين الداخلى والدولى، وذلك لأن للبيئة اعتبارات جغرافية وطبيعية ليست فى - نهاية الأمر - إلا كلاً واحداً متكاملًا^(٢).

(١) د. أحمد أبو الوفا: تأملات حول الحماية الدولية للبيئة من التلوث مع إشارة خاصة لبعض التطورات الحديثة، المجلة المصرية للقانون الدولى، عدد (٤٩)، ١٩٩٣، ص ٥٠.

كما أكد Philippe Cullet على ذلك بقوله:

"As noted, the emergence of community interests has ben bolstered by the realization that are environmental problems which can only be solved internationally". Philippe Cullet: Differential Treatment in International Environmental Law, Ashagate publishing limited, England, 2003, p. 4.

(٢) Hughes D: Environmental law, London, Poutterwoths, 1986, p.78.

**** القانون الدولي البيئي قانون اتفاقى:**

تجدر الإشارة بداية إلى أن القانون الدولي للبيئة قد بدأ بداية اتفاقية، وذلك لأن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية هي التي لعبت الدور الرئيسى فى تكوين قواعده، وليس العرف، كما هو الحال بالنسبة للقانون الدولي العام^(١). والسبب فى ذلك هو أن القواعد العرفية تأخذ وقتاً طويلاً حتى تستقر وتكتسب الصفة القانونية. ولما كان القانون الدولي للبيئة حديث النشأة، ولما كانت البيئة الإنسانية تتعرض للعديد من الأخطار التي تهدد حياة الإنسان والكائنات الأخرى، لذلك لم يصلح العرف البطيء لتكوين هذه القواعد، كان من الضروري اللجوء إلى المعاهدات الدولية، باعتبارها الأسلوب الأسرع،

لمواجهة الأخطار التي تهدد البيئة^(٢).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

**** القانون الدولي للبيئة مكمل للقوانين الداخلية:**

(١) وقد أشار أعضاء لجنة القانون الدولي إلى أن هناك مجموعة كبيرة من القواعد القانونية، والمتعلقة بالقانون الدولي للبيئة ليس فى القضاء والقانون الاتفاقى فحسب بل فى القانون العرفى أيضاً. د. صلاح الدين عامر: مقدمات القانون الدولي للبيئة، مرجع سابق، ص ٦٩٤.

Malgosia Fitzmaurice: Contemporary Issues in International Environmental Law, Edward Elger Publishing Limited, London, 2009, p. 4.

(٢) د. رياض صالح أبو العطا: دور القانون الدولي فى مجال حماية البيئة، ط٢، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٨، ص ٢٥ ، ٢٦.

من الثابت علميًا - وكما سبق القول - أن البيئة كلاً واحداً من ناحية، ومن المؤكد - أيضاً - أن التلوث لا يعترف بالحدود السياسية للدول أعضاء المجتمع الدولي، ولقد تسبب الإنسان وهو يبحث عن التقدم والرقى والرفاهية من خلال الاختراعات والتكنولوجيا، والصناعات الخطيرة - سواء بقصد أو بغير قصد - إلى إحداث تلوث بالبيئة، الأمر الذى ألزم الدول بالبحث عن تنظيم قانونى للبيئة ووضع معادلة تقوم عناصرها على تحقيق الانسجام بين البيئة من ناحية، والتنمية الإنسانية من ناحية أخرى^(١).

وإذا كان القانون الداخلى قد سبق القانون الدولى فى وضع قواعد قانونية للمحافظة على البيئة، فإنه يمكن القول بأن تعاضم الأخطار البيئية، وتعدد الكوارث فى البيئة، قد نبه أذهان المجتمع الدولى إلى ضرورة وجود قواعد قانونية على المستوى الدولى للمحافظة على البيئة من التلوث.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

ولم يكن مؤتمر استكهولم للبيئة عام ١٩٧٢، ومؤتمر (ريودى جانيرو) للبيئة عام ١٩٩٢، وما تلاها من أعمال قانونية، إلا تجسيداً للمجهودات الدولية من أجل المحافظة على البيئة من التلوث الذى تعددت وتباينت عناصره، وكان ضرورياً - والأمر جد خطير - أن يحدث تنسيق بين كلا القانونين - القانون الداخلى وقواعد القانون الدولى المتعلقة بحماية

^(١) Hans V. G and Jerry Velasquez: Human Development and the Environment: Challenges for the United Nations in the millennium, United Nation University press, New York, 2002, p.

البيئة - لأنه لا ينبغي أن يكون كل منهما منعزلاً عن الآخر، إذ يتأثر كل منهما بالآخر خاصة في مجال حماية البيئة من التلوث.

فبينما تتفرد كل دولة في وضع النظام القانوني لحماية البيئة في إقليمها براً وبحراً وجواً، نجد أن القانون الدولي يساند ويؤازر القانون الداخلي. وقد قيل - وبحق - أنه لا يتصور حماية البيئة بدون القانون الدولي للبيئة، وذلك بالنظر إلى التكوين العالمي للبيئة متمثلة في عناصرها - هواء وماء وثروات طبيعية -، وكائنات حية - حيوانية ونباتية - (١).

المطلب الثاني

مصادر القانون الدولي للبيئة

إن القانون الدولي للبيئة - وكما سبق القول - فرعاً من فروع القانون الدولي العام، وبناء على ذلك فله علاقة مع معظم فروع القانون الدولي، ^{2024/2025} وبالنظر إلى طبيعة نطاق القانون الدولي للبيئة واتساعه، ليشمل الأنهار والبحار والمحيطات، والهواء والفضاء الخارجي، والإقليم الأرضي، ومناطق التراث المشترك ... إلخ.

ويتفق الفقه الدولي المعاصر (٢) على أن مصادر القاعدة القانونية الدولية، ترجع إلى نص المادة (٣٨) من النظام الأساسي لمحكمة العدل

(١) د. صالح محمد محمود بدر الدين: الالتزام الدولي بحماية البيئة من التلوث، على ضوء قواعد القانون الدولي للبيئة وقرارات وتوصيات المنظمات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٦، ص ٧٥، ٧٦.

(٢) راجع أستاذي العالم الجليل الأستاذ الدكتور مصطفى أحمد فؤاد: أصول القانون الدولي العام، النظام القانوني الدولي، ج ٢، منشأة المعارف، الإسكندرية، ٢٠٠٨، ص ١٣٧ وما بعدها.

الدولية، والتي تتمثل في المعاهدات والعرف والمبادئ العامة للقانون كمصادر أصلية، والفقه والقضاء كمصادر احتياطية أو تفسيرية^(١).

ومن الجدير بالذكر أن هذا النص لا يفيد بأن هناك تدرجاً بين مصادر القانون الدولي، وإنما كل ما يتجه إليه هو بيان ترتيب المصادر من حيث أولوية الرجوع إليها من جانب القاضى الدولي^(٢).

= د. إبراهيم العنانى: القانون الدولي العام، المطبعة التجارية الحديثة، القاهرة، ١٩٩٠، ص ١٧.

(١) والواقع أن هناك خلاف فقهي في شأن تحديد المصادر الأصلية والاحتياطية، راجع في شأن هذا الخلاف مؤلف الدكتور عبد العزيز سرحان: مبادئ القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٨٠، ص ١٢٠ وما بعدها.

(٢) د. إبراهيم العنانى: القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص ١٨. ويرى Quadri أن المادة (٣٨) لا تعدو أن تكون نصاً اتفاقياً، ومن ثم فلا قيمة لها في تعداد المصادر، لأنه لا يجوز التمسك باتفاقية أن تحدد ما هو القانون في حين أن القانون يتكون من قواعد غير اتفاقية تعلو على القواعد الاتفاقية.

Quadri R: Cours général du droit international publique, RCADI, 1964/III, Tome. 113, p. 335.

وقريباً من هذا المعنى راجع:

Feldron Paul: Les sources du droit international, RCADI, 1926/I, Tome. II, p. 12 et ss.

وإن كان الدكتور مفيد شهاب يرى أن المعاهدات هي المصدر الذي ينبغى الرجوع إليه أولاً، وأن العرف مصدر تالي لها، وأن المبادئ العامة للقانون في المرتبة الثالثة، والمصادر الثلاثة تمثل المصادر الأصلية، أما أحكام المحاكم وآراء كبار الفقهاء هي مصادر احتياطية يمكن الالتجاء إليها على سبيل الاستدلال عند عدم كفاية المصادر الأصلية، أو دعماً للحكم المؤسس على أى منهما. د. مفيد شهاب: القانون الدولي العام، المصادر - الأشخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٨٥، ص ٦٤.

وبعيدًا عن الاجتهادات الفقهية بشأن ترتيب مصادر القاعدة القانونية الدولية، يذهب جانب من الفقه - وبحق - إلى أنه مع ظهور المنظمات الدولية، بدأ الاعتراف لأجهزتها بنوع من الاختصاص فى إنشاء قواعد قانونية، تسرى فى مواجهة جميع أعضائها، وتصبح نافذة، سواء بصفة مباشرة، أو بعد إقرار الجهات الوطنية المسؤولة فى الدول الأعضاء لها^(١).

أولاً: المصادر الأصلية للقانون الدولى البيئى

١ - المعاهدات كمصدر للقانون الدولى للبيئة :

عرفت المادة الثانية من اتفاقية فيينا للمعاهدات عام ١٩٦٩، المعاهدة بأنها «اتفاق دولى يعقد بين دولتين أو أكثر كتابة، ويخضع لإجراءات محددة فى القانون الدولى».

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(١) د. مفيد شهاب: القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص ٦٣. وللمزيد حول قرارات المنظمات الدولية، راجع رسالة الدكتور محمد السعيد الدقاق تحت عنوان قرارات المنظمات الدولية ودورها فى إرساء قواعد القانون الدولى، جامعة الإسكندرية ١٩٧٤، ص ٢٢٧.

راجع - أيضًا - بشأن الطبيعة القانونية لقرارات المنظمات الدولية أستاذى العالم الجليل الأستاذ الدكتور مصطفى أحمد فؤاد: النظرية العامة للتصرفات الدولية الصادرة عن الإرادة المنفردة، رسالة دكتوراه، جامعة الإسكندرية، ١٩٨٢، ص ٢٨٢.

راجع - كذلك - رسالتنا للدكتوراه تحت عنوان: الجزاءات الجنائية فى القانون الدولى العام، دراسة تأصيلية تحليلية تطبيقية فى ضوء القانون الدولى، ٢٠١٣، ص ٢٦٨ وما بعدها.

ولما كانت هذه الاتفاقية تنظم المعاهدات الدولية التي تبرمها الدول؛ فقد أبرمت اتفاقية أخرى كى تنظم المعاهدات التي يكون أحد أطرافها منظمة دولية أو أكثر، وهى «اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي تعقدها المنظمات الدولية عام ١٩٨٦».

وبناء على ذلك يمكننا أن نعرف المعاهدة بأنها «كل وفاق دولى مكتوب يبرمه أشخاص القانون الدولى - الدول والمنظمات الدولية - وفقاً لإجراءات محددة فى القانون الدولى».

وتأتى المعاهدات الدولية على قمة المصادر التي تستقى منها قواعد القانون الدولى للبيئة، كما أنها تعتبر من أفضل الوسائل نحو إرساء دعائم هذا القانون. ويرجع السبب فى ذلك إلى عدة عوامل: منها الطبيعة الدولية لكثير من مشكلات البيئة. وهذا يقتضى التعاون والجهود الجماعية لحل تلك المشكلات. ومنها - أيضاً - وجود المنظمات الدولية ذات الإمكانيات الفنية والمالية، التي تستطيع تقديم عون حقيقى فى مجال أعمال قواعد القانون الدولى للبيئة^(١).

وقد أبرمت العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة تحت رعاية الأمم المتحدة، ومن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية البيئة البحرية، اتفاقية لندن سنة ١٩٥٤ المعدلة بواسطة المنظمة الاستشارية الحكومية للملاحة البحرية سنة ١٩٦٢، سنة ١٩٦٩، سنة ١٩٧١، وتلك الاتفاقية خاصة بمنع تلوث البحار بزيوت البترول، واتفاقية الأمم المتحدة لأعلى البحار (جنيف سنة ١٩٥٨).

(١) د. أحمد عبد الكريم سلامة: قانون حماية البيئة، مرجع سابق، ص ٤٠.

ومن الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة البرية، نذكر اتفاقية باريس لعام ١٩٧٢ المتعلقة بحماية تراث العالم الثقافى والطبيعى، واتفاقية (بون) لعام ١٩٧٩، بشأن حفظ الأحياء البرية والموائل الطبيعية الأوروبية.

ومن الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة الجوية، نذكر اتفاقية جنيف لعام ١٩٧٩، المتعلقة بتلوث الهواء بعيد المدى عبر الحدود، اتفاقية فيينا لعام ١٩٨٥ الخاصة بحماية طبقة الأوزون.

٢- العرف الدولى كمصدر للقانون الدولى البيئى:

العرف الدولى - فى مفهومه التقليدى - يعنى تلك التصرفات التى ينتهجها أشخاص المجتمع الدولى، وتؤدى بذاتها - من وجهة نظر البعض - أو مع وجود الشعور بالالتزام الداخلى - من وجهة نظر البعض الآخر - إلى تكوين قاعدة عرفية. وهى قاعدة غير مكتوبة تلزم أشخاص المجتمع الدولى^(١).

2024/2025

2024/2025

والعرف الدولى شأنه فى ذلك شأن العرف الداخلى له ركنان، الركن المادى وهو عبارة عن تكرار اتباع الدول لقاعدة ما لحكم علاقة معينة، فيثبت بذلك أن ثمة قاعدة أصبحت مقبولة من المجتمع الدولى، ويستدل

(١) أستاذ العالم الجليل الأستاذ الدكتور مصطفى أحمد فؤاد: أصول القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص ٢٠٠. وللمزيد حول العرف راجع:

Cérard Cohen – Jonathan: La coutume locale, AFDI, 1961, Vol. 7, p.119-140.

Julio A. Barberis: Reflexions sur la coutume internationale, AFDI, 1990, Vol. 36, p. 9-46.

على توافر العنصر المادى للعرف من السوابق الدولية، وتصرفات حكومات الدول حيال مسألة معينة.

ويتحقق الركن المعنوى بالاعتراف الضمنى من جانب أشخاص القانون الدولى العام، عن طريق إيمانهم بوجوب اتباع القاعدة الجديدة، أى اعترافهم بتوافر عنصر الإلزام للقاعدة القانونية الدولية العرفية^(١).

ويعد العرف الدولى المصدر الثانى للقاعدة القانونية الدولية، ويساهم - بلا شك - فى تطوير قواعد القانون الدولى للبيئة، حيث أن هناك العديد من القواعد العرفية التى تحكم نشاط الدول وتصرفاتهم فى مجال حماية البيئة الدولية من التلوث، فمثلاً القاعدة الخاصة باتخاذ البحر كمكان للإغراق، أى إغراق النفايات والفضلات الصناعية وغيرها، هى من القواعد العرفية التى كانت تتفق مع الاستعمار المشروع للبحار، ولكن مع التقدم التكنولوجى وظهور نفايات خطيرة لا تتناسب والقدرة الاستيعابية للبيئة البحرية، يكفى مرور مدة زمنية بسيطة للقول بنشوء قاعدة عرفية مقتضاها أنه يحظر إغراق النفايات الضارة بالبيئة البحرية^(٢).

(١) د. عبد العزيز سرحان: مبادئ القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص ١٢١ وما بعدها.

(٢) والجدير بالذكر أن هذه القاعدة العرفية تجد سنداً لها لوجودها فى المادة (٢) من اتفاقية جنيف لأعلى البحار المبرمة فى ٢٩ أبريل سنة ١٩٥٨، والتى تنص على أن «البحار العالية مفتوحة لكل الأمم، ولا يسوغ لدولة أن تدعى إخضاع أى جزء لسيادتها، وتمارس حرية البحار العالية، طبقاً للشروط التى تقررها هذه المواد، وأى قواعد أخرى من قواعد القانون الدولى». فهذه العبارة الأخيرة يمكن شمولها للقواعد الجديدة لقانون البيئة من أجل مكافحة التلوث والحفاظ على البيئة. د. أحمد عبد الكريم سلامة: قانون حماية البيئة، مرجع سابق، ص ٤٥، ٤٦.

ونجد بعض القواعد العرفية المتصلة بحماية البيئة، والتي تفرض التزامات قانونية على الدول بحماية البيئة والالتزام بقواعد حسن الجوار وعدم التعسف في استعمال الحق، خاصة في مجال الأنشطة الخطرة التي تؤدي إلى التلوث عبر الحدود الدولية^(١).

والخلاصة - وكما ذهب البعض^(٢) - إذا كان العرف الدولي في مجال حماية البيئة، يعيبه أنه ما زال في بداية تكوينه، فإنه يمكن أن ينمو ويتطور مع تعاظم مشكلات البيئة، ومحاولات وضع القواعد القانونية لحلها، مثلما نما وتطور في مجالات أخرى، لاسيما وأن المنظمات الدولية وما تعقده من مؤتمرات وتصدره من توصيات، بالإضافة إلى سلوك الدول والذي يتوافق مع تلك التوصيات، يساعد على تطور القواعد العرفية للقانون الدولي

2024/2025

2024/2025

للبيئة 2024

= كما ينبغي الإشارة إلى المبدأ (٢١) من إعلان (استكهولم)، والذي يعد كقاعدة دولية عرفية في القانون الدولي للبيئة والذي يتوافق مع المبدأ رقم (٢) من إعلان (ريودي جانيرو) سنة ١٩٩٢، ومحصلة الفكرة القانونية لكلا المبدأين هي أحقية الدول وسيادتها في استغلال ثرواتها وفقاً لسياستها البيئية، مع حظر أن تمتد آثار التلوث إلى أقاليم الدول الأخرى أو إلى مناطق لا تخضع لسيادة الدول، وهي مناطق التراث المشترك للإنسانية.

(١) د. صالح محمد محمود بدر الدين: الالتزام الدولي لحماية البيئة من التلوث على ضوء قواعد القانون الدولي للبيئة، وقرارات وتوصيات المنظمات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٦، ص ١٤٣.

(٢) د. أحمد عبد الكريم سلامة: قانون حماية البيئة، مرجع سابق، ص ٤٧.

٣- المبادئ العامة للقانون كمصدر للقانون الدولي البيئي:

المبدأ العام هو ما تتأسس القاعدة عليه، أو ما يفسر القاعدة ويقدم لنا سببها، إذ القاعدة تجيب على السؤال ماذا، والمبدأ يجيب على السؤال لماذا^(١).

ويقصد بالمبادئ العامة للقانون تلك المبادئ القانونية المتعارف عليها في النظم القانونية الداخلية للدول أعضاء المجتمع الدولي، والتي تعبر عن ارتضاء الضمير العالمي لها، لما تحمله من اعتبارات العدالة وحسن الجوار، والتوفيق بين المصلحة الخاصة لكل دولة، ومصلحة المجتمع الدولي^(٢).

ولا شك أن المبادئ العامة للقانون كمصدر للقانون البيئي تشكل قواعد عرفية عامة وملزمة، ومن هذه المبادئ «مبدأ حسن الجوار» حيث لا يجوز للدول استخدام إقليمها أو السماح باستخدامه بطريقة ينتج عنها أضراراً بيئية للدول المجاورة، كالأنشطة الصناعية والغازات الضارة المنبعثة عنها، وتلويث المياه البحرية^(٣).

(١) أستاذ العالم الجليل الأستاذ الدكتور مصطفى أحمد فؤاد: أصول القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص ٢٢٩.

وللمزيد راجع رسالتنا للدكتوراه تحت عنوان الجزاءات الجنائية في القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص ٣٤٩، ٣٥٠.

(٢) د. أحمد محمود سعد: استقرار لقواعد المسؤولية المدنية في منازعات التلوث البيئي، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٩٤، ص ١١٣.

(٣) د. أحمد عبد الكريم سلامة: قانون حماية البيئة، مرجع سابق، ص ٤٣.

2024/2025

(٣) د. أحمد عبد الكريم سلامة: قانون حماية البيئة، مرجع سابق، ص ٤٤.

تجريباً، وتتنطبق على أوضاع مختلفة جداً، ولكن بعضها ينطبق على سلوك محدد، وهي بالطبع لا تحتاج إلى عنصر التكرار^(١).

٤ - قرارات المنظمات الدولية كمصدر للقانون الدولي للبيئة:

من الجدير بالملاحظة أن المادة (١/٣٨) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية أغفلت النص على اعتبار قرارات المنظمات الدولية مصدراً للقاعدة الدولية. وكان في ذلك الإغفال المنفذ الخصب لجمع من الفقهاء للدعاء بأن قرارات المنظمات الدولية ليست مصدراً للقاعدة الدولية^(٢).

(١) د. منصور العادلي: موارد المياه في الشرق الأوسط: صراح أم تعاون، في ظل قواعد القانون الدولي، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة القاهرة، ١٩٩٦، ص ٦٨.

(٢) الأستاذ الدكتور مصطفى أحمد فؤاد: أصول القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص ٢١٨.

د. إبراهيم العناني: القانون الدولي العام، المطبعة التجارية الحديثة، القاهرة، ١٩٩٠، ص ٤٣.

راجع كذلك في الفقه الغربي:

Hans Kelsen: Théorie général du droit international public, RCADI, 1952/III, Toime. 84, p. 121.

Henry Thierry: Les résolutions des organes internationaux dans le jurisprudence de la cour internationale de justice, RCADI, 1980/II, Tome. 167, p. 385.

Marcel Merle: Le pouvoir réglementaire des institutions internationales, AFDI, 1958, Vol. 4, p. 341.

وعلى الرغم من أن نص المادة (٣٨) قد أغفل اعتبار قرارات المنظمات مصدرًا للقاعدة الدولية^(١)، إلا أن محكمة العدل الدولية استندت في العديد من آرائها الاستشارية وأحكامها القضائية إلى قرارات المنظمات الدولية، انطلاقًا من كونها مصدرًا للقاعدة الدولية. ومن أمثلة الاعتماد على تلك القرارات الآراء الاستشارية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بشأن جنوب أفريقيا^(٢).

(١) فمن الجدير بالذكر أن نص المادة (١/٣٨) نقل حرفيًا من المادة المماثلة لها في النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي، ولا يخفى أن النص المنقول عنه وضع في وقت لم تكن المنظمات الدولية فيه قد انتشرت أو ذاع صيتها. وأثناء وضع النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية أثير الجدل حول تعديل النص سالف الذكر، إلا أن اللجنة المختصة رأيت أنه رغم العيوب العديدة التي تضمنتها نصوص نظام المحكمة الدائمة للعدل الدولي، إلا أنه^{2024/2025} ذلك لم يجل دون قيام المحكمة^{2024/2025} بواجبها. ومن ثم لا يوجد ما يدعو لإثارة النقاش حول تعديل لا ضرر من بقاءه.

ويلقى البعض على مناقشات اللجنة بقوله:

"As appears from the context the word legislation is used in five more or different meanings. In all cases it means law making".

راجع بتفصيل أكثر المقال التالي:

A. J. P. Tammes: Decisions of international organs as a source of international law, RCADI, 1958/II, Tome. 94.

(٢) Henry Thierry: Les résolutions des organes internationaux dans le jurisprudence de la cour internationale de justice, op. cit., p.385.

بالإضافة إلى ذلك أن السرعة الهائلة التي يسير بها ركب الحياة الدولية، أفضى - وبحق - إلى وجود العديد من الأجهزة الدولية التي تمارس وظائف تقابل في حقيقتها الوظيفة التشريعية في النطاق الداخلي^(١).

فمن الثابت أن قرارات المنظمات الدولية^(٢) تلعب دوراً مهماً، ليس فقط في تطوير قواعد القانون الدولي، وإنما في تنمية وتطوير قواعد القانون الدولي للبيئة، ويرجع ذلك أساساً إلى المؤتمرات التي تعقد في إطار المنظمات الدولية، وخاصة منظمة الأمم المتحدة.

مثال ذلك: مؤتمرى الأمم المتحدة حول البيئة فى استكهولم عام ١٩٧٢، وحول البيئة والتنمية فى (ريودى جانيرو) عام ١٩٩٢، وما نتج عن تلك المؤتمرات من نتائج قانونية تمثلت فى الإعلانات الدولية.

ولم يقتصر الأمر على الإعلانات، بل تم التوقيع على معاهدات دولية ملزمة، مثل معاهدة تغيير المناخ^(٣) ١٩٩٢، ومعاهدة التنوع الحيوى فى إطار مؤتمر قمة الأرض عام ١٩٩٢.

2024/2025

(^١) Sorensen: Principes de droit international public, RCADI, 1960/III, Tome. 101, p. 91.

(^٢) ومن هذه القرارات نذكر على سبيل المثال: قرارات تحديد الملوثات الهوائية - القرارات الخاصة بإنشاء محطات رصد ملوثات الهواء وتيارها - القرارات الخاصة بمنع الاتجار فى الحيوانات البرية المهددة بالانقراض.

د. أحمد عبد الكريم سلامة: قانون حماية البيئة، مرجع سابق، ص ٤٢.

(^٣) وللتعرف على مشكلة تغير المناخ راجع الدكتور سعيد سالم جويلي: التنظيم الدولي لتغير المناخ وارتفاع درجة الحرارة، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٢، ص ٥ وما بعدها.

ثانياً: المصادر الاحتياطية للقانون الدولي للبيئة

2024/2025

بيد أننا لا نتفق مع هذا الرأي - كما ذهب البعض وبحق - ذلك لأن مفهوم الاحتياطي لغة أنه البديل لشيء، يحل محله إذا غاب، والثابت أن أحكام المحاكم أو مذاهب كبار المؤلفين لا يمكن أن تكون بديلاً للمعاهدات أو العرف أو المبادئ العامة. د. محمد إسماعيل على: القانون الدولي العام، القاعدة الدولية والالتزام الدولي، دراسات فقهية، دار وهدان للطباعة والنشر، القاهرة، ١٩٨٣، ص ٢٧٤.

١ - أحكام المحاكم الدولية :

من المسلم به أن الأحكام الصادرة من القضاء الدولي لها قوة ملزمة نسبية. بمعنى أن لها حجية في مواجهة أطراف النزاع فقط، وفي الوقائع التي فصل فيها الحكم^(١).

وإذا كان القضاء ينهض بدور بناء في إرساء قواعد القانون الدولي العام، فإنه يساهم - رغم قلة أحكامه في هذا الشأن - في تكوين القانون الدولي للبيئة، حيث تعتبر أحكامه المتعلقة بحماية البيئة، مبادئ هامة قد أثرت في تكوين قواعد القانون الدولي للبيئة، ومن أمثلة ذلك: حكم محكمة التحكيم في قضية مصنع صهر المعادن بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية في ١١ مارس ١٩٤١^(٢)، حيث قضت المحكمة بتعويض الولايات المتحدة الأمريكية عن الأضرار البيئية التي تسبب فيها المصنع الكندي. وأكدت في هذا الحكم على منع التلوث العابر للحدود، وعلى مبدأ حسن الجوار وعدم التعسف في استعمال الحق.

(١) أستاذ العالم الجليل الأستاذ الدكتور مصطفى أحمد فؤاد: أصول القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص ٢٣٣.

(٢) وتبدأ وقائع هذه القضية بأن مصنع صهر المعادن بمدينة (Trail) بكندا، كان يختص بصهر المعادن، ومن أهمها معادن الزنك والرصاص، وكانت تلك الملوثات العابرة للحدود تضر بالزراعة والفلاحين في الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي أدى إلى اتهام الولايات المتحدة الأمريكية لدولة كندا بأنها تسببت في الإضرار بالبيئة الزراعية في عدة كيلو مترات مجاورة للإقليم الكندي، وطالبت بتعويض عن هذه الأضرار. د. أحمد عبد الكريم سلامة: قانون حماية البيئة، مرجع سابق، ص ٤٧.

وقد رددت محكمة العدل الدولية نفس هذه المبادئ في حكمها الصادر في ٩ أبريل ١٩٤٩، بشأن مضيق كورفو بين ألبانيا والمملكة المتحدة، وذلك بمنع السلطات الألبانية السفن البريطانية من المرور عبر مضيق كورفو، حيث قضت المحكمة بأنه « يمتنع على أى دولة استخدام إقليمها بما يتعارض مع حقوق الدول الأخرى». وحكمت المحكمة لصالح المملكة المتحدة^(١).

وإذا كنا قد قررنا أن القضاء يُعد من المصادر الاحتياطية للقانون الدولي، فإن دوره سيكون خلاقاً في القانون الدولي للبيئة، وسوف يساعد على ذلك الطبيعة الذاتية لمشكلات ذلك القانون. فهي من ناحية مشكلات فنية تتصل بعلوم البحار والمناخ، وهي من ناحية أخرى، مشكلات عالمية تهتم القانون الدولي، لأن المخاطر البيئية تتعدى الحدود الوطنية لدولة معينة.

٢ - الفقه :

لعب الفقه دوراً مميزاً في صوغ وتشكيل القواعد الدولية على الصعيد الدولي^(٢). حيث ساهم الفقه في تحديد مجال انطباق القواعد القانونية غير المكتوبة كالعرف، وطوع بعضها كعنصر للإثبات: فلقد أبرزت وأكدت

(^١) ICJ, The Corfu Channal case, Reports, no. 57, Vol. V, 1949, p. 128.

(^٢) André Oraison: Réflexions sur la doctrine de publicistes le plus qualifiés des différents nations, RBDI, 1994, no. 2, vol. 24, p. 507.

الكتابات الفقهية أهمية بعض الممارسات التي اعتادت عليها الدول، خاصة فيما يتعلق بالممارسات البيئية - لهيئ الذهن لصلاحيتها لأن تشكل نسيجاً عرفياً دولياً. كما لعب درواً هاماً في مجال التنبيه إلى المشكلات القانونية التي تثيرها الأخطار التي تهدد البيئة الإنسانية. وقد ظهر ذلك جلياً أثناء انعقاد مؤتمر استكهولم عام ١٩٧٢، حيث طرحت كثير من الآراء الفقهية للمناقشة حول القواعد القانونية التي ترسم ما ينبغي أن تكون عليه التدابير والسياسات التي تكفل صيانة بيئة الإنسان والحفاظ على مواردها^(١).

٣- مبادئ العدالة والإنصاف :

قد يلجأ القاضى الدولى لحل النزاع المعروض وفقاً لمبادئ العدالة والإنصاف إذا وافق أطراف النزاع على ذلك، وهو ما أشارت إليه المادة (٢٠٨/٢) من النظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية^{2024/2025}، إلا أن القاضى الدولى^{2024/2025} قد يلجأ إلى قواعد العدل والإنصاف - أيضاً - عند تفسير ما غمض من قواعد قانونية أو نصوص معاهدات^(٢).

والجلى بالبيان أن التجاء القضاء الدولى للحكم وفقاً لقواعد العدالة والإنصاف يتطلب موافقة أطراف النزاع بالنظر لما تتمتع به المحكمة فى

(١) د. أحمد عبد الكريم سلامة: قانون حماية البيئة، مرجع سابق، ص ٣٩.

(٢) Paul Reuter: Quelques réflexions sur l'équité en droit international, RBDI, 1980/I, vol. 15, p. 185.

هذا الشأن من سلطات تقديرية ومواءمات قانونية، الأمر الذى يحتاج فعلاً إلى الموافقة الصريحة لأطراف النزاع^(١).

وبناء على ذلك فإن للقاضى الدولى الفصل فى المنازعات المتعلقة بالبيئة وفقاً لمبادئ العدالة والإنصاف متى وافق أطراف النزاع على ذلك، بل حتى ولو كانت هناك قاعدة قانونية، سواء فى معاهدة أو عرف أو مبدأ من المبادئ المعترف بها من جانب الأمم المتحدة.

(٢٥) ولقد استخدمت محكمة العدل الدولية قواعد العدالة والإنصاف فى قضية الأفریز 2024/2025

القارى فى بحر الشمال عام ١٩٦٩، وفى قضية الصيد فى جزر إيسلند بين إيسلندا وانجلترا عام ١٩٧٤، وفى تحديد الأفریز القارى بين ليبيا وتونس عام ١٩٨٢، راجع:

Emmanuel Decaux: L'arrêt de la cour international de justice dans l'affaire du plateau continental (Tunisie/Libye) arrêt du 24/2/1982, AFDI, 1982, vol. 28, p. 357 et ss.

وكذلك الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية فى قضية الإفریز القارى بين ليبيا ومالطا عام ١٩٨٥. راجع:

Emmanuel Decaux: L'arrêt de la cour international de justice dans l'affaire du plateau continental (Libye/Malte) arrêt du 3 Juin 1985, AFDI, 1985, vol. 31, p. 294 et ss.



المبحث الثانى

مبادئ القانون الدولى للبيئة

تجدر الإشارة إلى أن الجهود الدولية فى مجال حماية البيئة والمحافظة عليها، قد اتخذت طريقها إلى التطبيق، وذلك فى محاولة بلورة المبادئ القانونية التى تضبط مواقف الدول فى تعاملها مع الجوانب المختلفة للقضية، ولذلك فإن الجهود أسهمت فى صياغة العديد من المبادئ والقواعد القانونية^(١)، وذلك على النحو التالى:

١ - مبدأ الملوث يدفع :

جاء فى توصية مجلس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عام ١٩٧٤، أن مبدأ الملوث يدفع يعنى «أن القائم بالنشاط الذى يسبب ضرراً للبيئة، يجب عليه إصلاح هذا الضرر أو أن التكاليف الناتجة عن الاعتداء على البيئة يجب أن تقع على عاتق مرتكب هذا الاعتداء»^(٢) وهذا يعنى أن التكاليف الناتجة عن الاعتداء يجب أن يتحملها المسئول عن التلوث^(٣).

وتستند الطبيعة الإلزامية لمبدأ الملوث يدفع فى العلاقات الدولية، ليس فقط على كونه تطبيقاً للمبادئ العامة للقانون والتى نصت عليها المادة

(١) د. حسنى أمين: مقدمات القانون الدولى للبيئة، مجلة السياسة الدولية، العدد (١١٠)، أكتوبر ١٩٩٢، ص ١٢٩.

(٢) د. أحمد أبو الوفا: تأملات حول الحماية الدولية للبيئة من التلوث، مرجع سابق، ص ٥٨.

(٣) د. عبد العزيز مخيمر عبد الهادى: دور المنظمات الدولية فى حماية البيئة، مرجع سابق، ص ٢٨٢ وما بعدها.



(٣٨) من النظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية، بوصفها مصدرًا من مصادر القانون الدولى العام، وإنما تستند - أيضًا - على النص عليه فى العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة^(١)، وفى القرارات الصادرة عن

(١) ومن أمثلة الاتفاقيات الدولية التى أكدت على هذا المعنى:

- اتفاقية بروكسل المؤرخة فى ٢٩ نوفمبر ١٩٦٩ المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الضرر الناجم عن التلوث بالنفط، والتى أخذت بالمسؤولية المطلقة لمالك السفينة وتحمله تبعة نشاطه، وذلك فى المادة (١/٣) منها.

- اتفاقية بروكسل لعام ١٩٧١ الخاصة بالمسؤولية المدنية فى مجال النقل البحرى للمواد النووية، والتى تنص صراحة فى ديباجتها على رغبة الأطراف المتعاقدة فى جعل مشغل المنشأة النووية مسئولاً دون غيره عن الضرر الذى ينجم عن أى حادث يقع أثناء النقل البحرى للمواد النووية.

ومما يلاحظ على هذه الاتفاقية أنها أكدت على المسؤولية المطلقة أو الموضوعية للقائم بتشغيل المنشأة النووية عن جميع الأضرار التى يسببها التلوث النووى للبيئة، والذى ينتج عن حادث نووى يقع فى المنشأة أو عن مواد نووية أثناء نقلها من أو إلى المنشأة. ويتفرع عن ذلك النتائج التالية:

أ - ليس من الضرورى إثبات خطأ القائم بالتشغيل لتقرير مسؤوليته.
ب - لا يمكن للقائم بالتشغيل أن يتحلل من مسؤوليته بإثباته عدم وقوع خطأ من جانبه أو بإثباته وقوع الخطأ من الغير.

ج - لا يمكن تحميل المسؤولية لأى شخص آخر خلاف القائم بالتشغيل.
راجع الدكتور بن عامر تونسى: أساس مسؤولية الدولة أثناء السلم فى ضوء القانون الدولى المعاصر، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة القاهرة، ١٩٨٩، ص ١٠٦.



وللمزيد راجع الدكتور أشرف عرفات: مبدأ الملوث يدفع، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد (٦٢)، ٢٠٠٦، ص ١: ٨٧.



٢- مبدأ المنع أو الحظر (أو مبدأ الحظر أو الوقاية):

يقصد بمبدأ المنع أو الحظر أنه يجب على الدول بأن تجرى دراسات حول تقييم الأثر البيئي لأي مشروع قبل التصريح بإنشائه، وكذلك حول الآثار البيئية الجديدة للمشروعات القائمة بالفعل، ويجب عليها أن تتخذ سواء بصفة فردية أو جماعية، وفقاً لما تنتهي إليه هذه الدراسات، جميع التدابير والإجراءات الضرورية لمنع وقوع الآثار البيئية الضارة أو العمل على تقليلها^(١).

ويحتل مبدأ منع وقوع الأضرار البيئية مكانة هامة في إطار القانون الدولي للبيئة، بالنظر إلى أن جانباً كبيراً من الأضرار البيئية لا يمكن إصلاحه، وأن الوقاية تعتبر - بصفة عامة - خير من العلاج^(٢)، ولعل ذلك هو الذى يفسر النص على هذا المبدأ فى غالبية القرارات الصادرة عن المؤتمرات والمنظمات الدولية، وكذا الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة^(٣).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(١) للمزيد حول المنع أو الخطر راجع:

Romi R.. avec la collaboration de Bossis G et Rousseaux S.: Droit international et européen de l'environnement, Montchrestien, Pris, 2005, p. 39.

(٢) د. أحمد أبو الوفا: تأملات حول الحماية الدولية للبيئة من التلوث، مرجع سابق، ص ٥٦.

(٣) تجدر الإشارة على أن الجذور الأولى لهذا المبدأ فى مجال حماية البيئة، ترجع إلى ما جاء فى المبدأ الحادى والعشرين من إعلان استكهولم ١٩٧٢، الذى يقضى بأنه «وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولى، للدول حق سيادى فى استغلال مواردها الذاتية بحسب سياستها البيئية، كما أن عليها واجب العمل على ألا تسبب الأنشطة التى يتم ممارستها فى حدود اختصاصاتها أو تحت رقابتها أى ضرر للبيئة من دولة أخرى أو فى مناطق لا تخضع لأى اختصاص وطنى».

وقد أكدت محكمة العدل الدولية على هذا المعنى في معرض حكمها في الخامس والعشرين من سبتمبر عام ١٩٩٧ في شأن القضية المتعلقة بمشروع (جابسيكوفو - ناجيمارو) بين المجر وسلوفاكيا، حيث أشارت إلى أنه «لا يخفى على المحكمة أن اليقظة والمنع في مجال حماية البيئة، تفرض ذاتها بسبب عدم إمكانية مقاومة الأضرار البيئية في كثير من الأحيان، وبالنظر إلى القيود الملازمة لآلية إصلاح هذا النوع من الأضرار»^(١).

= كما نص إعلان (ريو) حول البيئة والتنمية عام ١٩٩٢ وذلك في المبدأ الرابع عشر، كما نص على هذا المبدأ في الفقرة الثامنة من مقدمة اتفاقية التنوع الحيوى والتي دخلت حيز النفاذ في التاسع والعشرين من ديسمبر عام ١٩٩٣. 2024/2025

كما نص على مبدأ المنع في الفقرة الحادية عشر من الميثاق العالمي للطبيعة الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٨٢. 2024/2025

(١) حيث ذهبت المحكمة إلى القول:

"La cour ne perd pas de vue que, dans le domaine de la protection de l'environnement, la vigilance et la prévention s'imposent en raison du caractère souvent irréversible des dommages causés à l'environnement et des limites inhérentes au mécanisme même de réparation de ce type de dommages".

Projet Gabcikovo – Nagymaros (Hongrie / slovaquie). Arrêt, C.I.J, Recueil 1997, p. 75, para. 140.

الحقيقة أنه لا يوجد - حتى الآن - تعريف موحد ومقبول لهذا المبدأ^(١)، ولعل هذا هو السبب فيما ذهب إليه البعض^(٢) - وبحق - من

- حيث ذهب إلى القول :

2024/2025

كما ذهب pallemarets إلى القول:

"S'il est impossible de dégager de cet agglomérat de nations diverses une définition cohérente du développement durable c'est bien parce qu'il n'existe aucun consensus réel autour d'une telle définition au sein de la communauté internationale". Pallemmaerts M: La conférence de Rio: grandeur ou décadence du droit international de l'environnement? RBDI, 1995/I, p. 182.

- (2) Pierre Mari Dupuy: Où en est le droit international de l'environnement à la fin du siècle, RGDIP, 1997/4, p.886.
- = حيث يشير إلى أنه يجب التعامل مع مبدأ التنمية المستدامة:

وبناء على ذلك يرى البعض^(٢) أن مبدأ التنمية المستدامة يعتبر في حد ذاته مصدرًا لمجموعة من الحقوق والالتزامات، تتمثل في الحق في التنمية واستئصال الفقر، والتزام الدول بحماية بيئتها، والتزامها بألا تسبب الأنشطة التي تمارس على إقليمها أو تحت رقابتها أضرارًا للبيئة في الدول الأخرى، أو للبيئة في الأماكن التي لا تخضع لأية ولاية وطنية، وحق الدولة

2024/2025

حيث ذهب إلى القول :

(2) Luff D: An overview of international law of sustainable development and a confrontation between WTO rules and sustainable development, op. cit., p. 99 et ss.

فى السيادة الدائمة على ثرواتها ومواردها، والتزام الدول الصناعية بأن تنقل إلى الدول الأخرى التكنولوجيا الضرورية لحماية البيئة مع التزام هذه الأخيرة باحترام حقوق الملكية الفكرية، والتزام الدول الصناعية - أيضًا - بأن تنقل إلى الدول الأخرى الموارد المالية، وأن تساهم فى تمويل الآليات اللازمة لحماية البيئة، والتزام جميع الدول بالتعاون بحسن نية لتحقيق التنمية المستدامة، والالتزام بالتسوية السلمية للمنازعات، والالتزام بدعم النظام الاقتصادى الدولى القائم على مبدأ حرية التجارة.

ويهدف مبدأ التنمية المستدامة إلى التوفيق بين متطلبات حماية البيئة ومتطلبات التنمية الاقتصادية^(١)، بمعنى أن هذا المبدأ يتطلب عدم النظر إلى حماية البيئة بصفة مستقلة ومنفردة، وإنما إدماجها فى عملية التنمية الاقتصادية، واعتبارها جزء لا يتجزأ عنها^(٢).

2024/2025

2024/2025

٤- مبدأ التعاون الدولى :

إن التعاون الدولى باعتباره من المبادئ الرئيسية المستقرة فى القانون الدولى، يلعب دورًا هامًا فى مجال المحافظة على البيئة وحمايتها، حيث يلقى على عاتق الدول مجموعة من الالتزامات والتى تتمثل أهمها فى الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع الأضرار البيئية، والعمل على

(١) Pierre Mari Dupuy: OÙ en est le droit international de l'environnement à la fin du siècle?, op. cit., p. 886.

(٢) وهذا هو مقتضى المبدأ الرابع من إعلان (ريو) حول البيئة والتنمية. وقد لاحظ - وبحق - أن مفهوم التنمية المستدامة، قد ورد فى ما يقرب من نصف المبادئ السبعة والعشرين لإعلان (ريو). انظر:

Pallemmaerts M: La conference de Rio: op. cit., p. 181.

تحسين عناصر البيئة، والالتزام بالإبلاغ عن وقوع مثل هذه الأضرار، والالتزام بتبادل المعلومات حول الحوادث والمشكلات البيئية^(١).

وفى شأن التعاون أو التضامن الدولى من أجل حماية البيئة، يقرر المبدأ رقم (٢٤) من إعلان استكهولم حول البيئة عام ١٩٧٢، أنه «لا يمكن تحسين معالجة المشاكل الدولية المتعلقة بحماية البيئة بدون التعاون من جانب كل الدول، الكبيرة والصغيرة، وعلى قدم المساواة، والتعاون عن طريق الاتفاقيات المتعددة الأطراف أو الثنائية أو أية وسائل أخرى مناسبة، حيث يُعد أمرًا لا غنى عنه لنحدد بفاعلية ونمنع ونقل وننهى كل الاعتداءات على البيئة الناجمة عن أنشطة يتم ممارستها فى جميع المجالات، وذلك مع احترام سيادة ومصالح كل الدول».

٥ - مبدأ الحيطة لوقوع الأضرار البيئية :

تجدر الإشارة بداية إلى أن ^{2024/2025} ^{2024/2025} تطور الثورة العلمية والتكنولوجية الهائلة التى يشهدها العالم، تصبح عاجزة، عن التنبؤ بوقوع الكثير من الكوارث التى تلحق بالبيئة أضرارًا يعجز عنها الوصف، ولا يستطيع - فى الكثير من الحالات - أن يقدم دليلًا يقينًا حول الآثار المستقبلية لنشاط إنسانى ما على البيئة^(٢).

(١) انظر حول مبدأ التعاون الدولى الدكتور أحمد أبو الوفا: تأملات حول الحماية الدولية للبيئة من التلوث، مرجع سابق، ص ٥٤ وما بعدها.

(٢) Martin-Bidou P: Le Principe de précaution en droit international de l'environnement, RGDIP, 1999/3, no. 3, p. 632 et ss.

فإن الحاجة قد أضحت - والحال هكذا - ملحة لاتخاذ تدابير احتياطية تحسباً لوقوع مثل هذه الأضرار غير المؤكدة، وهو الأمر الذى هياً لظهور مبدأ جديد وهو «مبدأ الاحتياط لوقوع الأضرار البيئية»^(١).

(١) ويختلف الفقه حول تاريخ ظهور هذا المبدأ، حيث يذهب البعض إلى أن مبدأ الاحتياط قد ظهر منذ الإعلان النهائى لمؤتمر استكهولم حول البيئة الإنسانية عام ١٩٧٢. فى حين يرى البعض الآخر أن الإرهاصات الأولى للمبدأ قد ظهرت فى العقد الثامن من القرن الماضى، مع إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة الميثاق العالمى للطبيعة عام ١٩٨٢، وإبرام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار فى العام ذاته، وإبرام الاتفاقية الإطارية لحماية طبقة الأوزون عام ١٩٨٥. راجع الدكتور محمد صافى يوسف: مبدأ الاحتياط لوقوع الأضرار البيئية، دراسة فى إطار القانون الدولى للبيئة، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٧، ص ٢٣ وما بعدها.

2024/2025 ما يرى Dupuy أن مبدأ الاحتياط يظهر إلا فى مرحلة لاحقة لظهور ما 2024/2025 يسميه البعض بالجيل الأول الرائد لمبادئ القانون الدولى للبيئة. حيث يشير سيادته إلى أن:

"La remarque vaut en particulier pour principe, directement associé à la préoccupation du développement durable, celui dit principe de précaution". Pierre Mari Dupuy: Où en est le droit international de l'environnement à la fin du siècle, op. cit., p.888 – 889.

كما يؤكد Laurent Lucchini على:

"Il n'est pas sans intérêt de noter d'abord que ce concept n'appartient pas aux premières générations de ceux qui sont apparus en tant que pionniers du droit international de l'environnement. Il est né plus tardivement. =

ولمبدأ الاحتياط مفهومان: أحدهما : ضيق . ثانيهما : واسع . ويهدف المفهوم الضيق لمبدأ الاحتياط لوقوع الأضرار البيئية، إما إلى أحداث تباين في الالتزامات التي يلقيها هذا المبدأ على عاتق الدول بحسب اختلاف مقدرتها، وإما إلى تعليق تطبيقه كلية على مدى فاعليته في منع وقوع هذه الأضرار أو مقارنة بتكلفة التدابير الاحتياطية^(١). أى أن التزام الدول – هنا – التزام ببذل عناية.

= On ne s'accorde pas toujours d'ailleurs sur sa date exacte de naissance, parfois fixée à la Conférence internationale sur la mer du Nord et à la Déclaration qui y a été adoptée (25 novembre 1987) , parfois aussi aux résultats des travaux de la Commission Brundtland. Peu importe au demeurant. L'important est qu'il commence à être retenu dans des conventions internationales de la fin des années 80 et du début des années 90.... avant de recevoir consécration de la Conférence de Rio ainsi que du bloc de textes qui escorte celle-ci (notamment Convention de New York du 9 mai 1992 sur les changements climatiques, article 3) et d'être repris par une sorte de clause de style dans la plupart des conventions ultérieures". Laurent Lucchini: Le principe de précaution en droit international de l'environnement: ombres plus que l'umières, AFDI, 1999, Vol. 45, p. 712.

^(١) Martin – Bidou P: Le Principe de précaution en droit international de l'environnement, op. cit., p. 652.

حيث يرجع إليه الفضل في تقسيم مفهوم مبدأ الاحتياط إلى مفهوم ضيق وآخر واسع.

وفقاً للمفهوم الواسع لمبدأ الاحتياط، أنه يلقي على عاتق الدول التزاماً بتحقيق نتيجة، وليس التزاماً ببذل عناية، فالتدابير الاحتياطية الواجب اتخاذها - إعمالاً لهذا المبدأ - ينبغي أن تؤدي إلى منع وقوع الأضرار البيئية المحتملة.

وتتحقق هذه النتيجة - في الواقع - من خلال انتهاج الدول لمنهج مركب، يبدأ بأقصى درجات التشدد حيث يجب منع إقامة النشاط المحتمل أن يكون له آثار بيئية ضارة، ثم يتخفف قليلاً حيث يسمح بإقامة مثل هذا النشاط إذا أثبت الشخص الذي يريد الاضطلاع به أنه لن يسبب هذه الأضرار^(١).

٦- مبدأ سيادة الدول على ثرواتها :

يعد مبدأ سيادة الدول على ثرواتها - والذي يُعد من المبادئ العامة التي يركز عليها كلاً من القانون الدولي الاقتصادي والقانون الدولي للتنمية^{2024/2025} - نتيجة طبيعية لمبدأ السيادة، الذي ما زال يشكل قيلاً رئيسياً على تطبيق جميع قواعد القانون الدولي العام^(٢).

(١) د. محمد صافى يوسف: مرجع سابق، ص ٣٦.

وللمزيد راجع:

Martin – Bidou P: Le Principe de précaution en droit international de l'environnement, op. cit., p. 655 et ss.

(٢) للمزيد حول هذا المبدأ وما يثيره من خلافات، راجع:

Carreau D. et Juillard P: Droit international économique, L.G.D.J, 4th edition, 1998, p. 419 et ss.

ويعنى ذلك المبدأ فى إطار القانون الدولى للبيئة، أن للدول الحق فى استغلال ثرواتها وفقاً للسياسات التى تتبعها فى مجال البيئة والتنمية، ومع الاحترام الكامل لميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولى العام المستقرة، وشريطة ألا يؤدى مثل هذا الاستغلال إلى إلحاق أضرار بالبيئة فى الدول الأخرى، أو فى المناطق التى لا تخضع لأى اختصاص وطنى؛ ولا يجب أن يستفاد من ذلك أن هذه الأضرار مسموح بها إذا كانت موجهة إلى البيئة الداخلية، حيث أن الدولة ملتزمة بضمان حق كل من يحيا على إقليمها فى بيئة نظيفة، خالية من التلوث، مما يعنى أن الأضرار البيئية محظورة، سواء كانت موجهة إلى البيئة الدولية أو الداخلية على حد سواء^(١).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(١) انظر فى هذا المعنى، ولمزيد من التفاصيل حول مبدأ سيادة الدول الدائمة على ثرواتها، مؤلف الدكتور إبراهيم العنانى: القانون الدولى العام، ط٥، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٥، ص ٨٠٧ وما بعدها.

المبحث الثالث

الأسباب التي توجب التعاون الدولي لحماية البيئة

لقد أصبحت قضية البيئة ومشكلاتها وتلوثها واستنزاف مواردها واختلال التوازن فيها، حديث المثقفين والمفكرين والعلماء في العالم، وذلك لأن فساد البيئة واستنزاف مواردها يهدد المجتمع، إلى درجة جعلت البعض يؤكد بأن الدفاع عن البيئة يمثل التحدي الأكثر أهمية في نهاية القرن العشرين^(١).

وهذه الحقيقة كانت وراء اهتمام الدول قاطبة لحماية مختلف عناصر البيئة داخل المجتمع حتى يمكن توريث بيئة سليمة للأجيال القادمة، فبات حماية البيئة والمحافظة عليها مسؤولية الدول - فرادى أو جماعات - ولا يغير من هذه الحقيقة أن خطورة المشاكل البيئية تختلف من بلد لآخر. ^{2024/2025}فقضية البيئة باتت قضية تهدد المجتمع الدولي بأسره حكامًا ومحكومين ^{2024/2025}يتنفسون هواءً فاسدًا، والجميع يبحث عن النقاء وبيئة نظيفة^(٢).

(١) كما عبر السيد Robert Paujada أول وزير فرنسي للبيئة عن أهمية البيئة، وضرورة حمايتها بقوله «حماية البيئة تعبر عن فكرة هامة ورائدة، لا توجد بكثرة في كل قرن».

M. Prieur: Droit de l'environnement, 2th edition, Dalloz, paris, 1991, p. 19-20.

(٢) د. محمد حسام محمود لطفى: المفهوم القانوني للبيئة في مصر، بحث مقدم للمؤتمر العالمى الأول للقانونيين المصريين (٢٥-٢٦ فبراير ١٩٩٢)، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والتشريع، القاهرة، ١٩٩٢، ص ١ وما بعدها.

وأبلغ تعبير عن الحاجة إلى التعاون في سبيل حماية البيئة، ظهر جلياً في المؤتمر الذي عقدته الأمم المتحدة في اسكتهولم في ٥ يونيو سنة ١٩٧٢، والذي كان من أول تصريحاته أن «الدول يجب أن تدافع وتحسن البيئة الإنسانية للأجيال الحاضرة والمستقبلية، وهذا أصبح هدف إلزامي وحتمي للإنسانية جمعاء».

أولاً: الأسباب الجغرافية والطبيعية:

إن البيئة الإنسانية - وكما سبق القول - تشكل كلاً واحداً ومتكاملاً في نسق طبيعي، وما أقاليم الدول أعضاء المجتمع الدولي إلا أجزاء اقتطعت من هذا الكل الواحد؛ وعلى ذلك فإن البيئة الإنسانية وحدة واحدة لا تتجزأ، وعناصرها مشتركة بين جميع المقيمين على الكرة الأرضية، كما أنها مرتبطة ومتصلة ببعضها. فطبقات الهواء فوق إقليم دولة معينة، تصبح بعد عِدَّة أيام أو عدة أسابيع أو شهور ^{2024/2025} الغلاف الجوي لدولة أخرى أو لعدة دول. ^{2024/2025} والمياه الإقليمية لدولة ما، تصبح بعد وقت - طال أم قصر - المياه الإقليمية لدولة أخرى. والحيوانات البرية والبحرية والطيور تنتقل من مكان لآخر ومن دولة لأخرى، بل ومن قارة لأخرى، حيث لا تعرف حركتها حدوداً أو قيوداً^(١).

وعلى ذلك فإن الأضرار التي تصيب البيئة لا تنحصر في مكان حدوثها، بل تتحرك وتصيب أماكن تبعد آلاف الكيلومترات عن مصدر حدوثها، فلا تعرف حدوداً سياسية أو جغرافية أو اقتصادية، باعتبار أن

(١) د. عبد العزيز مخيمر عبد الهادي: دور المنظمات الدولية في حماية البيئة، مرجع سابق، ص ٣٣.

التلوث هو بطبيعته عابر للحدود، أو بعبارة موجزة «لا حدودى»^(١). أى أنها ذات طابع دولى.

كما أن الطابع الدولى لمشاكل البيئة لا يقتصر على أنها تتجاوز الحدود المكانية والجغرافية للدول، ولكنه يمتد ليشمل - أيضًا - الإجراءات الرامية إلى مكافحة هذه المشاكل، فالتضامن والتعاون الدوليين من التوجهات التى تفرض نفسها فى مجال مكافحة مشاكل تلوث البيئة بصفة عامة، سواء أكان ذلك متعلقًا بتلوث البحار أم بتلوث الأنهار والبحيرات والهواء^(٢).

ومن ناحية أخرى فإن عناصر البيئة الطبيعية تتفاعل فيما بينها، ويؤثر كل عنصر منها فى باقى العناصر الأخرى، فتلوث الهواء يؤدى إلى تلوث الأنهار، الأمر الذى يؤدى إلى الإضرار بالتربة، وبالزراعة القائمة على مياه هذه الأنهار، وبصحة الإنسان الذى يعتمد عليها فى حياته اليومية^(٣).

ويؤدى تلوث التربة بمبيدات مكافحة الحشرات والآفات الزراعية إلى تلوث المنتجات الزراعية التى تنتقل إلى جسم الإنسان بملوثاتها، كما تنتقل

(١) د. أحمد أبو الوفا: تأملات حول الحماية الدولية للبيئة من التلوث، مرجع سابق، ص ٥٠.

(٢) د. سعيد سالم جويلى: طرق تسوية المنازعات الدولية للبيئة، المجلة القانونية الاقتصادية لكلية الحقوق، جامعة الزقازيق، العدد (٧) ١٩٩٥، ص ٤.

(٣) د. عبد العزيز مخيمر عبد الهادى: دور المنظمات الدولية فى حماية البيئة، مرجع سابق، ص ٣٦.

ولهذه الأسباب جميعًا انعقد مؤتمر استكهولم للبيئة تحت شعار «فقط أرض واحدة»، وفي جلسة الافتتاح، أكد سكرتيره العام (موريس سترونج) هذا المعنى بقوله «لقد أتينا جميعًا اليوم لنؤكد مسئوليتنا المشتركة تجاه مشاكل البيئة الأرضية التي نتقاسمها جميعًا»^(٢).

تجدر الإشارة إلى أن هناك علاقة وثيقة بين البيئة والتنمية الاقتصادية، حيث أن أحد عوامل تدهور البيئة يأتي نتيجة الاستغلال غير الرشيد للموارد الطبيعية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، فالتوسع الصناعي يؤدي إلى زيادة معدلات التلوث وتخلف نواتج ونفايات ضارة بالبيئة^{2024/2025} كما أن زيادة حركة النقل والمواصلات وزيادة عدد السيارات والمركبات والطائرات تؤدي إلى آثار بيئية ضارة^(٣).

وتظهر الآثار البيئية لعمليات التنمية الاقتصادية واضحة جلية فى دول العالم الثالث أو الدول النامية التى تحاول تحقيق معدلات نمو عالية

(٣) د. عبد العزيز مخيمر عبد الهادي: دور المنظمات الدولية في حماية البيئة، مرجع سابق، ص ٣٨.





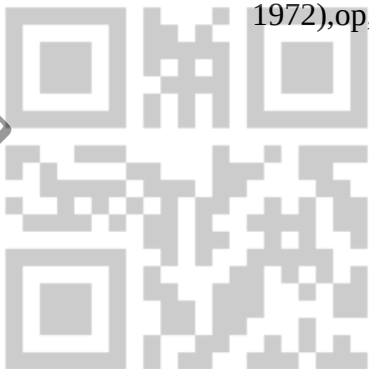
لتلحق بركب الدول المتقدمة والقضاء على الأمراض التي تعاني منها، وهي الجهل، والمرض، والفقر، وسوء التغذية، ومشاكل الإسكان غير الصحي، والمياه الملوثة غير الصالحة للشرب. إلا أن الحقيقة تقتضى الاعتراف بأن الدول المتقدمة أسبق في الإضرار بالبيئة إضراراً جسيماً من الدول غير المتقدمة. ذلك أن الثورة الصناعية والتكنولوجية في هذه الدول خلفت وراءها آثاراً كبيرة ضارة بالبيئة، كما أنها تعتبر الآن هي المنتجة والمصدرة للألة والتكنولوجيا لدول العالم الثالث، فضلاً عما تقوم به هذه الدول في الآونة الأخيرة من دفن نفاياتها الذرية في صحارى الدول النامية؛ ومن ثم فهي مسئولة عن قدر كبير من تلوث البيئة الإنسانية^(١).

ولما كان الاقتصاد هو استغلال الإمكانيات والموارد المتاحة للإنسان أفضل استغلال، وذلك من أجل تحقيق التنمية الشاملة (أى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية والسياسية) والمستدامة (أى التى تأخذ فى الاعتبار مصالح الأجيال القادمة)، وذلك بهدف الوصول إلى أفضل مستوى لمعيشة الإنسان.

فإن من أهم الأسباب الاقتصادية والتي تدعو - وبحق - إلى التعاون الجاد فى سبيل حماية البيئة: التأثير على حركة الاستثمارات الدولية. التأثير على توطن الصناعات الملوثة. التأثير على حركة التبادل التجارى^(٢).

(١) Alexandre-Charles Kiss et Jean-Didier TSicaul: La conference des Nations Unies sur l'environnement (Stockholm, 5-16 juin 1972), op, cit, p. 606.

(٢) للمزيد راجع:



ثالثاً: أسباب خاصة بالحفاظ على التراث المشترك للإنسانية:

فى إطار الالتزام العام الملقى على عاتق أعضاء منظمة الأمم المتحدة بالتعاون على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية، وباعتباره مبدأ يقوم عليه مجمل القانون الدولى، كما أكدت محكمة العدل الدولية فى رأيها الاستشارى بشأن مشروع (Gabcikovo – Nagymaros) بين (هنغاريا – سلوفاكيا) عام ١٩٩٧، أن مبدأ التعاون الدولى يشكل أحد الأسس التى يتمحور حولها أى نظام لحماية البيئة^(١). كما ذهب الفقيه (Kiss) إلى القول أن «غائية القانون الدولى للبيئة تتمثل فى تحقيق المصلحة المشتركة للإنسانية، فمن واجب الدول التعاون لخدمة هذه المصلحة»^(٢).

د. صلاح الدين عامر: مقدمات القانون الدولى للبيئة، مرجع سابق، ص

2024/2025

2024/2025

٢٣٥ وما بعدها. 2024/2025

د. عبد العزيز مخيمر عبد الهادى: دور المنظمات الدولية فى حماية

البيئة، مرجع سابق، ص ٤٠ وما بعدها.

(١) موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية،

١٩٩٧ - ٢٠٠٠، منشورات الأمم المتحدة، نيويورك، ٢٠٠٥، ص ٩.

(٢) Alexandre-Charles Kiss: Droit international de l'environnement, pendone, Paris, 1989, p. 17 et ss.

=

للمزيد راجع:

= د. إبراهيم العنانى: النظام القانونى لقاع البحر فيما وراء حدود الولاية الإقليمية،

المجلة المصرية للقانون الدولى، المجلد (٢٩)، ١٩٧٣، ص ١٢٦.





وفكرة التراث المشترك للإنسانية هي فكرة جديدة في الفقه القانوني الدولي، حيث لا يتعدى عمرها ثلاثة عقود من الزمان^(١)، كما أن فكرة التراث المشترك تمثل ليس فقط انقلاباً، بل ثورة في المفاهيم القانونية الدولية^(٢). وقد قيل - وبحق - أنه يعاب عليها الإبهام وعدم الوضوح نظراً لأن مدلولها القانوني آثار الكثير من التساؤلات^(٣).

وينحصر مضمون فكرة التراث المشترك للإنسانية في أن موارد الطبيعة ذات الطابع العام أو المشترك، هي ملك مشترك لكل شعوب الإنسانية دون تفرقة، ويجب أن تمارس تلك الشعوب حقوقها على تلك الموارد والثروات على قدم المساواة، وفي الحدود التي تسمح بها إمكاناتها

د. أحمد محمد رفعت: الأوقاف الدولية في القانون الدولي الجديد للبحار، التأصيل القانوني لمبدأ التراث المشترك للإنسانية في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

2024/2025

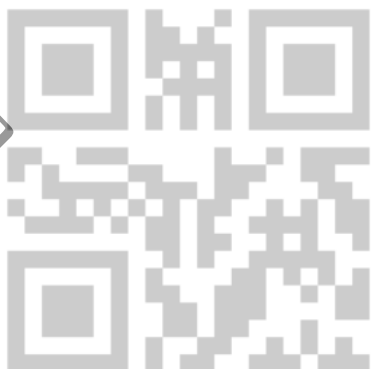
١٩٨٢، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٩١، ص ٢٢. 2024/2025

(١) ويرى الفقيه (Kiss) أن فكرة التراث المشترك للجنس البشري ظهرت في نهاية سنة ١٩٦٠، حيث تم الاعتراف بأن هناك مصالح للجنس البشري.

Alexandre - Charles Kiss: The international protection of the environment in the structure and process of international law, martinus nijhoff publishers, Hague/Boston, 1983, p. 105.

(٢) د. مصطفى سلامة حسين: التأثير المتبادل بين التقدم العلمي والتكنولوجي والقانون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٩٠، ص ١٢٩.

(٣) د. إبراهيم العناني: قانون البحار، ج ١، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٩٨٥، ص ٦١.



الفنية والمادية، وبحيث لا يسوغ لوحدة أو جماعة إقليمية أو دولة أن تدعى السيادة أو السلطان على جزء منها، وتحرم غيرها من الانتفاع به^(١).

ومفهوم الحماية لا ينسحب فقط على حماية العناصر الطبيعية لهذه المناطق، كالمياه والتربة والفضاء الجوى الذى يعلوها، بل يشمل - أيضًا - حماية الكائنات الحية التى تعيش فى هذه المناطق، سواء كانت برية أو بحرية، أو سواء كانت طيورًا أو أسماك أو حيوانات^(٢).

ويرى البعض^(٣) أن مفهوم التراث المشترك للإنسانية ليس مفهومًا من مفاهيم الاستخلاف الدولى، بقدر ما هو وعد قطعه الطبيعة للإنسان، فهو

(١) د. أحمد عبد الكريم سلامة: قانون حماية البيئة الإسلامى مقارنًا بالقوانين الوضعية، دار النهضة العربية، القاهرة، ط١، ١٩٩٦، ص ٥٢.

2024/2025

2024/2025

2024/2025
راجع أيضًا:

Ian Brownlie: Legal status of natural resources in international law, some aspects, RCADI, 1979/I, tome. 162, pp. 249-317.

وللمزيد راجع:

Pierre Mari Dupuy: La gestion concertée des ressources naturelles partagées : A propos du différend entre l'Argentine et le Brésil relatif au barrage d'Itaipu, AFDI, 1978, vol. 24, pp. 866 – 889.

(٢) د. عبد العزيز مخيمر عبد الهادى: دور المنظمات الدولية فى حماية البيئة، مرجع سابق، ص ٤٨.

(٣) د. محمد طلعت الغنيمى: الغنيمى الوسيط فى القانون الدولى البحرى، منشأة المعارف، الإسكندرية، ١٩٧٥، ص ٢٩٨.



لا يسعى إلى تقسيم الثروات بين الدول، وإنما إلى تنمية تلك الثروات أولاً، الأمر الذى يتطلب إدارة اقتصادية رشيدة تهتم بمستوى الدول النامية.

وتكمن حماية البيئة باعتبارها تراثاً مشتركاً للإنسانية، من خلال التعاون الدولى بأشكاله المختلفة، وذلك بإبرام اتفاقيات دولية تتضمن قواعد وأحكام تنظم الأعمال والتصرفات التى تقوم بها الدول عند استغلالها أو استعمال مواردها الطبيعية، ومن أول الاتفاقيات التى عبرت عن فكرة التراث المشترك للإنسانية اتفاقية الفضاء الخارجى، الخاصة بالمبادئ التى تحكم وتضبط ممارسات الدول فى استكشاف واستخدام الفضاء الخارجى بما فيه من قمر وأجرام سماوية أخرى^(١)، كما بينت ووضحت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ١٩٨٢، أهمية مبدأ التراث المشترك للإنسانية^(٢). وقد تطورت فكرة التراث المشترك لتتجه نحو حماية الممتلكات الثقافية والطبيعية، كاتفاقية اليونسكو حول حماية التراث الثقافى والطبيعى العالمى سنة ١٩٧٢^(٣).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(١) للمزيد راجع الدكتور أحمد عبد الكريم سلامة: قانون حماية البيئة الإسلامى، مرجع سابق، ص ٥٢، ٥٣.

(٢) للمزيد راجع الدكتور رضوان أحمد الحاف: حق الإنسان فى بيئة سليمة فى القانون الدولى العام، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة القاهرة، ١٩٩٨، ص ٣٣٤ وما بعدها.

(٣) للمزيد راجع الدكتور نبيل حلمى: الحماية القانونية الدولية للبيئة من التلوث، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٩١، ص ٢٩ وما بعدها.

الفصل الثانى

دور المنظمات الدولية فى حماية البيئة من التلوث

تلعب المنظمات الدولية دورًا هامًا فى مجال حماية البيئة، حيث تقوم بأنشطة متعددة من أجل تحقيق هذا الغرض. وتملك هذه المنظمات العديد من الوسائل مثل الدعوة إلى، والإشراف على، وإعداد الاتفاقيات الدولية، وإجراء الدراسات والأبحاث اللازمة، وتبادل البرامج، وإصدار المعايير المناسبة لحماية البيئة، وأخيرًا إصدار التوصيات والقرارات واللوائح والتوجيهات وإنشاء الأجهزة اللازمة.

وعلى ذلك فإن المنظمات الدولية تؤدي دورًا فعالًا فى مجال حماية البيئة من التلوث، سواء من الناحية القاعدية (وذلك عن طريق تبني العديد من الأعمال القانونية كالتوصيات واللوائح والقرارات والمعاهدات التى ^{2024/2025} تتضمن تنظيمًا لكيفية المحافظة على ^{2024/2025} البيئة من التلوث)، أو من الناحية الهيكلية (وذلك عن طريق إنشاء بعض الأجهزة المكلفة بالعمل على تحقيق ذلك، مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذى أنشئ عام ١٩٧٢) (١).

وبناء على ذلك سوف نقسم هذا الفصل إلى مبحثين: الأول: الأساس القانونى لاختصاص المنظمات الدولية. الثانى: جهود منظمة الأمم المتحدة فى مجال حماية البيئة.

(١) د. رياض صالح أبو العطا: دور القانون الدولى العام فى مجال حماية البيئة، ط٢، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٨، ص ٨٥.



المبحث الأول

الأساس القانونى لاختصاص المنظمات الدولية

فى حماية البيئة

لما كانت المنظمة الدولية تنشأ بموجب معاهدة أو اتفاق دولى بين مجموعة من الدول، وتتمتع بمجموعة من الاختصاصات المحددة لتحقيق الأهداف التى أنشئت من أجل تحقيقها، وذلك على اعتبار أنها تتمتع - وحسبما جاء فى رأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية عام ١٩٤٩ - بشخصية قانونية دولية وظيفية، أى فى حدود الغرض الذى أنشئت من أجل تحقيقه، ولهذا فلا يجوز للمنظمة أن تباشر إلا الاختصاصات المنصوص عليها فى ميثاقها بالقدر الذى يسمح لها بتحقيق وظائفها وأغراضها.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

ومن الجدير بالذكر أن معظم المنظمات الدولية أنشئت فى وقت لم تكن فيه موضوعات حماية البيئة تحظى بالاهتمام اللازم على المستوى الدولى. ولهذا جاءت معظم مواثيق المنظمات الدولية خلواً من أى نص أو نصوص تتضمن حماية البيئة كهدف من الأهداف التى تعمل المنظمات الدولية على تحقيقها، اللهم إلا نصوص عامة ومبهمة تتعلق بتحسين ظروف الحياة وتحقيق الرفاهية والنهوض بالمستوى الصحى والاقتصادى والاجتماعى.

وعندما بدأت أجراس حماية البيئة تدق ويعلو صوتها فى منتصف الستينيات، لتتبلور فى بداية السبعينات وذلك بسبب النمو الصناعى والانفجار السكانى، وظهور مصادر جديدة للطاقة تحمل مخاطر عظيمة للجنس البشرى، ولم تتخلف المنظمات الدولية عن الإسهام بدورها فى حل



هذه المشاكل الجديدة في العلاقات الدولية، ولم تتقاس عن تسخير مواردها وإمكانياتها العلمية والفنية والمالية لصيانة البيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية^(١).

وإزاء غياب النصوص التي تمنح المنظمات الدولية اختصاصاً صريحاً لمواجهة هذه المشاكل، لم يكن هناك مفر من قيام كل منظمة بتفسير ميثاقها تفسيراً واسعاً، وبطريقة تسمح لها بأن تلقى بدلها في هذا المجال. ففيما يتعلق بمنظمة الأمم المتحدة - وإزاء خلو ميثاقها من أى نص يخول المنظمة الاهتمام بالبيئة ونظراً لظهور تقنيات ومواد تهدد الوسط الطبيعي بالتدهور والدمار - تمكنت من إدخال البيئة ضمن اهتماماتها وذلك استناداً إلى نصوص واردة في الميثاق ذات طابع عام. فديباجة الميثاق تنص على أنه: « نحن شعوب الأمم المتحدة، آلياً على أنفسنا أن ندفع بالرقى الاجتماعى قدماً وأن نرفع مستوى الحياة ». كما نصت المادة (٣/١) على: « تحقيق التعاون الدولى على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية »^(٢).

(١) د. عبد العزيز مخيمر عبد الهادى: دور المنظمات الدولية فى حماية البيئة، مرجع سابق، ص ٧٥ وما بعدها.

د. رشاد السيد: حماية البيئة فى المنازعات الدولية المسلحة، مجلة القانون والاقتصاد كلية الحقوق جامعة القاهرة، العدد (٦٢)، ١٩٩٢، ص ٥٣.

(٢) هناك نصوص أخرى فى الميثاق يمكن الاستناد إليها لتبرير اختصاص الأمم المتحدة فى شئون البيئة، ومن هذه النصوص المادة (٥٥) والتي نصت على أنه « رغبة فى تهيئة دواعى الاستقرار والرفاهية الضرورية تعمل الأمم المتحدة =

وانطلاقاً من هذه النصوص فقد أصبح الاهتمام بحماية البيئة يندرج ضمن الأهداف المنوط بالمنظمة تحقيقها؛ ولقد بلغ نشاط الأمم المتحدة ذروته بانعقاد المؤتمر العالمى الأول للبيئة فى مدينة استكهولم سنة ١٩٧٢، والذي أعقبه إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة باعتباره الأداة الدولية للنهوض بالبيئة على المستوى الدولى^(١).

وما يقال عن منظمة الأمم المتحدة يقال أيضاً عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية^(٢)، حيث لم تحتوى نصوصها على أى نص يشير إلى حماية البيئة، إلا أن هذه المنظمة رأت أن الأهداف الاقتصادية التى تسعى إلى تحقيقها تبرر الاهتمام بالمسائل المتعلقة بحماية البيئة على أساس اعتبارين: **الاعتبار الأول:** إن التنمية الاقتصادية لها جانبين كمى ونوعى،

= على:

2024/2025 - تحقيق مستوى أعلى للتعليم... والنهوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي.

ب - تيسير الحلول للمشاكل الدولية الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتصل بها

كما نصت المادة (١/٦٢) على أن:

«١- للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقوم بدراسات ويضع تقارير عن المسائل الدولية فى أمور الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بها».

(١) د. عبد العزيز مخيمر عبد الهادى: دور المنظمات الدولية فى حماية البيئة، مرجع سابق، ص ٧٩.

(٢) وقد أنشئت هذه المنظمة بمقتضى اتفاقية دولية تم التوقيع عليها فى باريس فى ١٤ ديسمبر سنة ١٩٦٠، ودخلت حيز النفاذ فى ٣٠ سبتمبر سنة ١٩٦١.

والمحافظة على البيئة تدخل ضمن العنصر الثانى من عناصر التنمية الاقتصادية. أما الاعتبار الثانى: فيرتبط بحرية التبادل الاقتصادى والرغبة فى تفتادى الحواجز غير الجمركية التى تحد من المنافسة الدولية^(١).

كما لم يتضمن ميثاق جامعة الدول العربية أى نص يتعلق بحماية البيئة، ومع ذلك فقد اهتمت الجامعة ابتداءً من عام ١٩٧٢ بشئون البيئة^(٢)، ويمكن تأسيس اختصاص جامعة الدول العربية بمسائل حماية البيئة على المادة (٢) من ميثاق الجامعة والتى تنص على أن أغراض الجامعة هو تحقيق التعاون المشترك بين الدول الأعضاء فى الشئون الاجتماعية والصحية، فمثل هذه الأمور تتعلق بطريقة أو بأخرى بمسائل حماية البيئة.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(١) د. عبد العزيز مخيمر عبد الهادى: دور المنظمات الدولية فى حماية البيئة، مرجع سابق، ص ٨٠.

(٢) فعلى سبيل المثال عقدت ندوة عن التلوث: آثاره وأخطاره وطرق الوقاية منه فى العالم العربى فى الفترة من ٢٢ - ٢٥ أبريل سنة ١٩٧٢. وكذلك ما نصت عليه المادة (٣٨) من الميثاق العربى لحقوق الإنسان الصادر عن جامعة الدول العربية عام ٢٠٠٤، على حق الإنسان فى العيش فى بيئة نظيفة وخالية من التلوث.



المبحث الثانى

جهود منظمة الأمم المتحدة فى مجال حماية البيئة

لقد لعبت المنظمات الدولية دورًا بالغ الأهمية فى مجال حماية البيئة، وذلك عن طريق تنظيم عددًا من المؤتمرات الدولية ذات الصلة بالبيئة أو بإعداد الاتفاقيات الدولية وإبرامها أو بإنشاء الهيئات التى تسهر على حماية البيئة.

المطلب الأول

جهود منظمة الأمم المتحدة فى عقد المؤتمرات

المتعلقة بالبيئة

كان لمنظمة الأمم المتحدة - من خلال الجمعية العامة - فضل
السبق إلى الدعوة إلى مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة فى استكهولم فى
2024/2025 1972، وإلى المؤتمر الثانى الذى عرف باسم قمة الأرض الذى عقد
فى (ريودى جانيرو) بالبرازيل فى عام ١٩٩٢.

أولاً: مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة (استكهولم ٥ - ١٦ يونيو ١٩٧٢)

نظرًا لتزايد الكوارث البيئية وتفاقم مشاكلها^(١)، وبناء على اقتراح المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى الثالث من ديسمبر سنة ١٩٦٨ - بموجب قرارها رقم

(١) د. إبراهيم العنانى: القانون الدولى العام، المطبعة التجارية الحديثة، القاهرة، ١٩٩٠، ص ٣٢٥.



(٢٣٩٨) - إلى عقد مؤتمر دولي حول البيئة الإنسانية^(١)، وقد عقد هذا المؤتمر في مدينة استكهولم في الفترة من ٥ - ١٦ يونيو سنة ١٩٧٢^(٢)، تحت شعار «فقط أرض واحدة»^(٣).

ولقد ألقى السيد M. Mourice F. Strong سكرتير عام المؤتمر كلمة أكد فيها على أهداف المؤتمر، والأمل المعقود على نتائجه المرتقبة، ونورد فيما يلي بعض الفقرات الواردة بهذه الكلمة:

« لقد اجتمعنا اليوم بهدف تأكيد مسئوليتنا المشتركة عن مشاكل البيئة المحيطة بالكرة الأرضية التي تشارك جميعاً فيما قد يصيبها ...

(١) Jean Didier Sicault , Alexandre Charles Kiss: La Conférence des Nations Unies sur l'environnement (Stockholm, 5/16 juin 1972), AFDI, 1972, vol. 18, p. 607.

2024/2025

(٢) ولقد عقد هذا المؤتمر من أكبر المؤتمرات حيث حضرته (١١٣) دولة، وعدد كبير من المنظمات المتخصصة، وأيضاً حوالي (٤٠٠) منظمة دولية غير حكومية، وقد حضره من العلماء المتخصصين ما يقرب من (٦٠٠) شخصية.

للمزيد راجع :

Jean Marc Lavieille: Droit international de environnement, ellipses Marketing, 1989, p. 31.

(٣) للمزيد راجع:

Harald Hohmann: Modern international environment Law, Martinus Nijhoff, London, 1994, p. 34.

Ivan A. sh: International Law, Butterworth, London, 1994, p. 364.

إننى اعتقد أنه يجب أن نضيف إلى الأسس التى سنتوصل إليها فى هذا المؤتمر:

١- مفاهيم جديدة للسيادة ليست مبنية على التخلّى عن السيادات الوطنية ولكن على أفضل أسلوب لممارسة هذه السيادات بطريقة جماعية، وبإدراك أكثر للمسؤوليات لخير الجميع.

٢- قواعد جديدة للقانون الدولى لتطبيق المبادئ الجديدة للمسؤولية والسلوك الدولى الذى يتطلبه عصر البيئة، وأساليب جديدة لتنظيم المنازعات الخاصة بالبيئة.

٣- أساليب جديدة لبسط فوائد العلم الحديث مع العالم أجمع، وتوجيهه لتخفيف هذه المشاكل الملحة التى تعاني منها الغالبية العظمى من الأسرة الدولية....»^(١).

2024/2025

وقد صدر عن هذا المؤتمر فى ختام أعماله (٢٦) مبدأ، و (١٠٩) توصية. أما بخصوص المبادئ التى تضمنها هذا الإعلان، فإنها أبرزت بوضوح ضرورة التزام الدول بحماية البيئة الإنسانية والمحافظة عليها من خطر التلوث، وأن هذا الالتزام يجب أن يترجم إلى واجبين هما:

- واجب اتخاذ الإجراءات الداخلية اللازمة لمنع حدوث تلوث يصيب البيئة.

(١) د. سمير فاضل: الالتزام الدولى بعدم تلويث البيئة، المجلة العصرية للقانون الدولى، المجلد (٣٤)، ١٩٧٨، ص ٢٩٨.

راجع أيضًا رسالته للدكتوراه بعنوان: المسؤولية الدولية عن استخدام الطاقة النووية وقت السلم، جامعة القاهرة، الناشر عالم الكتب، ١٩٧٦، ص ٢٢٣.

- واجب التعاون مع الدول الأخرى، والمنظمات المتخصصة في هذا المجال.

وذلك مع التأكيد على مسؤولية الدولة عن أية أضرار قد تصيب البيئة الإنسانية نتيجة للأنشطة التي تقوم بها أو تحدث على إقليمها.

ويمكن إجمال المبادئ التي وردت بالإعلان على النحو التالي:

- أكد المبدأ الأول على حق الإنسان في الحرية والمساواة وظروف ملائمة للحياة في بيئة تسمح للإنسان في أن يعيش في كرامة ورفاهية.

- كما أكدت المبادئ من (٢ إلى ٧) على أنه ينبغي المحافظة على الموارد الطبيعية للكرة الأرضية، وذلك بواسطة التخطيط والإدارة اليقظة، وأن على الإنسان مسؤولية خاصة في مجال المحافظة على

الميراث المتمثل في صور الحياة النباتية والحيوانية وإدارتها إدارة رشيدة. 2024/2025

- أما المبادئ من (٨ - ١٢) تناولت - بصفة خاصة - الوضع في البلاد الفقيرة، والتأكيد على أهمية استقرار الأوضاع الاقتصادية بالنسبة للدول النامية، والتأكيد على أن السياسات الوطنية في مجال البيئة يجب أن تمثل دفعة للتقدم المحتمل للدول النامية، ولا يجب لها بحال من الأحوال أن تكون عقبة أو تضعف من الجهود المبذولة في سبيل تحسين ظروف الحياة للكافة.

- وقد انطوت المبادئ من (١٣ - ١٦) على وجوب اللجوء إلى التخطيط الرشيد بإدارة الموارد والعمل على تحسين البيئة، أي

ضرورة التنسيق بين اعتبارات التنمية ومقتضيات البيئة، وكيفية معالجة مشكلة تأثير الزيادة السكانية على تلوث البيئة.

- كما تضمنت المبادئ من (١٧ - ٢٠) الوسائل العلمية والتكنولوجية التي يمكن استخدامها في رسم السياسات البيئية والكشف عن الأخطار التي تهدد البيئة.

- كذلك ركزت المبادئ من (٢١ - ٢٦) على ضرورة التعاون الدولي في مجال المحافظة على البيئة، وعن دور المنظمات الدولية في حمايتها وتحسينها، وضرورة تجنب الإنسان وبيئته آثار الأسلحة النووية وكل وسائل التدمير الشامل^(١).

وإنني أرى أن المبدأ رقم (٢١) يعتبر من أهم مبادئ استكهولم، حيث نص على أن «الدول - وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي - حق سيادي في استثمار مواردها طبقاً لسياستها البيئية الخاصة، وهي تتحمل مسؤولية ضمان أن الأنشطة المضطلع به داخل حدود ولايتها أو تحت رقابتها لا تضر ببيئة دولة أخرى أو ببيئة مناطق تقع خارج حدود الولاية الوطنية».

وترجع هذه الأهمية إلى أنه عمل على التوفيق بين مسألتين في غاية الأهمية، الأولى: وهي حرية الدولة في ممارسة ما تشاء من أنشطة استثمارية لمواردها في حدود سيادتها الإقليمية. الثانية: ألا تتسبب هذه

(^١) Jean Didier Sicault , Alexandre Charles Kiss: La Conférence des Nations Unies sur l'environnement (Stockholm, 5/16 juin 1972), op,cit, p. 611 - 628.

الحرية فى الإضرار ببيئة الغير أو خارج الحدود السيادية لها، مثل المواقع التى تشكل تراثاً مشتركاً للعالم أجمع^(١).

كما صدر عن المؤتمر خطة للعمل الدولى، اشتملت على (١٠٩) توصية تدعو الدول والحكومات والمنظمات الدولية والوكالات المرتبطة بالأمم المتحدة إلى التعاون لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل الحياة والسيطرة على التلوث الضار بها.

وكان من بين التوصيات التى أصدرها المؤتمر، توصية خاصة بإنشاء جهاز دولى يتبع الأمم المتحدة ويختص بشئون البيئة؛ وبناء على ذلك أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ديسمبر ١٩٧٢ « برنامج الأمم المتحدة للبيئة »^(٢).

(^١) L. B. Sohn: the Stockholm declaration on the human environment, Harvard international law journal, 1973, vol.14, no. 4, p. 423 et ss.

د. عيسى أحمد العنزى، د. نرى يوسف الدعيح: الحماية القانونية للبيئة فى مواقع القواعد العسكرية الأمريكية فى منطقة الخليج العربية، مجلة الحقوق جامعة الكويت، العدد (١)، السنة (٢٧) مارس ٢٠٠٣، ص ٢٥.

(^٢) لقد أنشئ برنامج الأمم المتحدة للبيئة بناء على توصيات مؤتمر استكهولم، وتتمثل أهدافه فى تيسير التعاون الدولى فى مجال البيئة، وجعل الوضع البيئى الدولى قيد البحث لكى تلقى المشاكل البيئية ذات الأهمية، ومتابعة تنفيذ البرامج البيئية. ويتألف بنيان البرنامج من أربع أفرع رئيسية هى:

أ - مجلس الإدارة.

ب - السكرتارية.

ج - صندوق البيئة.

وخلاصة القول: أن ما تمخض عنه هذا المؤتمر، من مبادئ وتوصيات، لا يرقى إلى مرتبة الالتزام القانوني الكامل، إلا أن القيمة الحقيقية لما أسفر عنه المؤتمر تكمن في صحة الضمير العالمي، الذي بدأ يحس ويتجاوب مع نواقيس الخطر التي تنذر بتدمير البيئة نتيجة التلوث، الذي بدأت نسبته تتزايد في مياه البحار بمعدلات سريعة مع التطورات العلمية الحديثة^(١). وإن كنت أرى أن هذا المؤتمر يمثل مرحلة مهمة وانتقالية في تاريخ النظام الدولي، تمثلت في حماية البيئة العالمية وتجنبيها كوارث التلوث^(٢).

ثانياً: مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية «ريودي جانيرو - البرازيل ١٩٩٢»

قامت الأمم المتحدة بالدعوة إلى عقد مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية، والذي عرف بإسم قمة الأرض، والذي عقد بمدينة (ريودي

2024/2025

= د - لجنة التنسيق.

للمزيد راجع:

د. إبراهيم العناني: القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص ٣٢٦ وما بعدها.

د. رياض صالح أبو العطا: دور القانون الدولي العام في مجال حماية البيئة، مرجع سابق، ص ١٠٠ وما بعدها.

(١) د. عبد الواحد الفار: الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، مرجع سابق، ص ٣٧٢.

(٢) د. إبراهيم العناني: البيئة والتنمية، الأبعاد القانونية الدولية، بحث مقدم إلى مؤتمر الحماية القانونية للبيئة في مصر، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، القاهرة، المؤتمر العلمي الأول للقانونيين في الفترة من ٢٥ - ٢٦ فبراير ١٩٩٢، ص ٨.

جانيرو) وهي العاصمة القديمة للبرازيل، في الفترة من ٣ إلى ١٤ يونيو ١٩٩٢^(١). أى بعد عشرين عامًا على مؤتمر استكهولم في عام ١٩٧٢^(٢).

وقد انعقد مؤتمر قمة الأرض وسط دعاية إعلامية لم يسبق لها مثيل، ولن يكن هناك وجه للمقارنة بين الظروف والإمكانات المتواضعة التي عقد فيها مؤتمر استكهولم، وبين الصخب والحشد السياسى غير المسبوق الذى واكب مؤتمر (ريودى جانيرو)، والذى شارك فى أعماله عدد كبير جدًا من رؤساء الدول والحكومات. وإذا كان مؤتمر استكهولم بمثابة نقطة الانطلاق فى مجال حماية البيئة، والعمل على تأصيل وصياغة القانون الدولى للبيئة، فإن مؤتمر (ريودى جانيرو) سنة ١٩٩٢،

(¹) Alexandre Charles Kiss: Les traités-cadre: une technique juridique caractéristique du droit international de l'environnement, AFDI, 1993, vol. 39, p. 797.

2024/2025

(²) وقد حضر المؤتمر ممثلى ١٧٨ دولة، وشارك فى المؤتمر ١١٦ من رؤساء الدول والحكومات، وحضر المؤتمر - أيضًا - ممثلين لعدد ١٤٠٠ من المنظمات غير الحكومية، ومجموعة غير مسبقة من الصحفيين، وكان مجموع الحضور فى هذا المؤتمر الدولى الهام ما يقرب من ٣٠.٠٠٠ شخص.

Stéphane Doumbe-Bille , Alexandre-Charles Kiss: Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (Rio de Janeiro-juin 1992), AFDI, 1992, vol. 38, p. 823.

جاء ليقدم الردود العملية في مواجهة التحديات والمخاطر التي باتت محدقة ببيئة الإنسان، وتتذر بالقضاء على التنمية^(١).

وقد لخص أهداف المؤتمر السيد Murice – Strony رجل الأعمال الكندي الجنسية، الذي كان سكرتيرًا عامًا للمؤتمر في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، حيث قال «أنه يتعين علينا إيجاد صيغة مناسبة للتناسب والعدالة بين البيئة والتنمية»^(٢).

ومعنى ذلك أن المؤتمر ربط بين البيئة والتنمية، واستخدم تعبير التنمية المستدامة للتعبير عن ضرورة التوفيق بين متطلبات التنمية من ناحية، والحفاظ على البيئة من ناحية أخرى. وكان من أهم الموضوعات التي تناولها المؤتمر^(٣):

١ - حماية الغلاف الجوى.

2024/2025 - ٢ - حماية موارد الأرض. 2024/2025

٣ - حفظ التنوع البيولوجى.

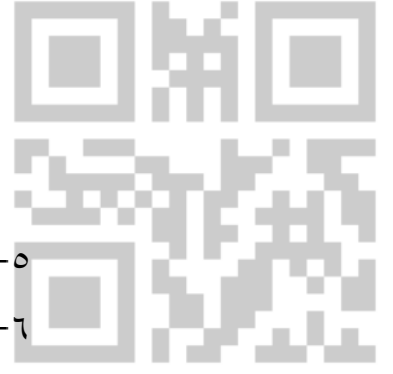
٤ - حماية موارد المياه العذبة.

(١) د. صلاح الدين عامر: مقدمة لدراسة القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص ٨٧٥.

(٢) د. علاء الحديدى: قمة الأرض والعلاقة بين الشمال والجنوب، مجلة السياسة الدولية، العدد (١١٠)، أكتوبر ١٩٩٢، ص ٨٩ - ٩٠.

(٣) د. صلاح الدين عامر: مقدمة لدراسة القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص ٨٧٧.

د. إبراهيم العنانى: البيئة والتنمية، الأبعاد القانونية الدولية، مرجع سابق، ص ١١٦.



- ٥- حماية البحار والمحيطات والمناطق الساحلية.
 - ٦- الإدارة السليمة بيئياً للتكنولوجيا الحيوية والنفايات الخطرة.
 - ٧- تحسين نوعية الحياة وصحة البشر.
 - ٨- منع الاتجار غير المشروع فى النفايات السامة.
 - ٩- تحسين ظروف العيش والعمل عن طريق استئصال الفقر ووقف التدهور البيئى.
 - ١٠- الأنماط الأساسية للتنمية التى تسبب الضغط على البيئة.
- وقد اختتم المؤتمر أعماله بتوقيع ثلاث اتفاقيات، وقع عليها أكثر من (١٥٠) دولة، ومن هذه الاتفاقيات^(١):
- ١- **الاتفاقية الأولى:** وتتعلق بالتنوع الحيوى، وهى تهدف إلى حماية الكائنات الحية الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض.
 - ٢- **الاتفاقية الثانية:** اتفاقية^{2024/2025} مناخ الأرض، وتتعلق بالتغيرات المناخية ومكافحة ارتفاع درجات الحرارة عن طريق الحد من انبعاث الغازات المسببة لسخونة الجو.

٣- **الاتفاقية الثالثة :** معاهدة الغابات والمساحات الخضراء.

كما كان حصاد قمة الأرض مجموعة من الوثائق القانونية العامة التى مثلت خطة متكاملة لمواجهة مشاكل التدهور البيئى. وأهم هذه

(١) ومن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت التوقيع على اتفاقية التنوع الحيوى بحجة أنها تساهم فى حماية الكائنات المعرضة للانقراض، دون توقيع المعاهدة لأن جهدها يفوق ويتخطى أهداف المعاهدة. د. ماجد راغب الحلو: قانون حماية البيئة فى ضوء الشريعة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ١٩٩٧، ص ١٩.



الوثائق أجندة أو مفكرة ريودى جانيرو (الأجندة ٢١)، وهى خطة عمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة فى المستقبل، وتقدم هذه المفكرة منهاج عمل جديد لمعالجة مشاكل العالم النامى من خلال تحقيق التوازن بين الاحتياجات البشرية المتزايدة مع الاستمرار فى المحافظة على الموارد الطبيعية والبيئة. كما تبنت المفكرة إطاراً عاماً للتعاون الدولى لدعم تنمية ونشر التكنولوجيا^(١).

بالإضافة إلى ذلك فقد صدر عن المؤتمر إعلان (ريو) حول البيئة والتنمية، والذى تبنته كافة الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، والذى تضمن (٢٧) مبدأً، وهو المستند الأساسى الذى لا يثير خلافات كثيرة، لأنه عبارة عن مجموعة من المبادئ العامة التى تتناول السعى والسلوك الإنسانى والحكومى من أجل الحفاظ على البيئة التنموية للأجيال فى الحاضر والمستقبل. ويمكن القول أن الإعلان يهدف إلى إرساء أسس أكثر عدلاً للعلاقة بين الدول الصناعية المتقدمة، والدول النامية، حيث تدعو الوثيقة إلى تعميق التعاون الدولى فى مواجهة تدهور البيئة، وتؤكد المسئولية فى التنمية المستدامة^(٢).

ومن الملاحظ أن إعلان (ريو) قد تبنى نفس الصياغة التى تبناها إعلان استكهولم، وقد أكد الإعلان أن هدفه هو إنشاء نوع من الشراكة

(١) تنقسم مفكرة ريودى جانيرو إلى أربعين فصلاً، يشتمل كل فصل على توصيات لمعالجة موضوع من موضوعات البيئة. راجع بتفصيل أكثر: د. علاء الحديدى: قمة الأرض والعلاقة بين الشمال والجنوب، مرجع سابق، ص ٩٥.

(٢) د. صلاح الدين عامر: مقدمة لدراسة القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص ٨٧٩.

العالمية فى النظام الجديد القائم على العدالة، ويعترف الإعلان بأن الأرض مقر للإنسانية وتحمل جميع معانى الاستقلالية.

حيث تشتمل المبادئ من ١ إلى ٩ على الإطار العام بشأن تحديد العلاقة بين حماية البيئة والتنمية، فقد أكد الإعلان على أن الجنس البشرى هو مركز التنمية المستدامة، فله الحق فى أن يحيا حياة صحية منتجة بما ينسجم مع الطبيعة (المبدأ الأول). كما يجب على الدول ألا تخلق أنشطتها أضراراً بيئية لدولة أخرى (المبدأ الثانى)، أما (المبدأ الثالث) يؤسس مبدأ الحق فى التنمية. ويؤكد (المبدأ الرابع) على أن حماية البيئة جزء لا يتجزأ من التنمية. أما (المبدأ الخامس) فيؤكد على التعاون للتخلص من الفقر كشرط أساسى للتنمية فى مجال حماية البيئة. كما يؤكد (المبدأ السادس والسابع) على المسئولية المشتركة للدول خصوصاً الدول المتقدمة، ومراعاة ظروف الدول النامية. أما (المبدأ الثامن والتاسع) فيؤكد على الارتقاء بنوعية الحياة لجميع الشعوب من أجل التنمية المستدامة^(١)، وضرورة تبادل المعارف العلمية ونقل التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة.

أما المواد من (١٠ إلى ٢٢) فهى تتضمن قواعد قانونية محددة، مثل ضرورة مشاركة جميع المواطنين فى قضايا البيئة (المبدأ العاشر).

(١) وقد أشار البعض - وبحق - إلى هذا المبدأ بوصفه لب الإعلان مشيراً إلى أن الخلافات الشديدة التى دارت حول الانفجار السكانى وتنظيم الأسرة ووقوف الكنيسة الكاثوليكية وبعض الدول المسيحية والدول الإسلامية ضد الأفكار التى طرحت لمعالجة موضوعات الانفجار السكانى أدت فى النهاية إلى الاكتفاء بهذه العبارة الوجيزة فى شأن قضية الزيادة الهائلة فى أعداد السكان. د. علاء الحديدى: قمة الأرض والعلاقة بين الشمال والجنوب، مرجع سابق، ص ٩٦.



وضرورة أن تقوم الدولة بسن التشريعات المناسبة في مجال البيئة (المبدأ الحادى عشر). وكذلك حث الدول على التعاون في مجال التنمية ومعالجة التدهور البيئى (المبدأ الثانى عشر)، وضرورة وضع قواعد قانونية للمسئولية الدولية والوطنية (المبدأ الثالث عشر)، والتأكيد على مبدأ الاحتياط (المبدأ الرابع عشر). أما (المبدأ السادس عشر) فقد أكد على مبدأ الملوث يدفع، لأن الغرم بالغنم، أما (المبدأ السابع عشر) يتحدث عن آثار التلوث الضارة. كما يتحدث (المبدأ الثامن عشر) عن الأخطار وحالات الطوارئ البيئية. ويتحدث - أيضاً - (المبدأ التاسع عشر) عن إخطار الدول المجاورة عن الأنشطة التى تؤدى إلى أضرار بيئية عابرة للحدود، حتى يمكن عمل الترتيبات المناسبة، و(المبدأ العشرون) يقرر أن للمرأة دور حيوى فى إدارة وتنمية البيئة المستدامة. كما يدعو (المبدأ الحادى والعشرون) إلى مشاركة الشباب فى حماية البيئة والتنمية المستدامة. وأيضاً (المبدأ الحادى والعشرون) يدعو إلى مشاركة الشباب فى حماية البيئة والتنمية المستدامة، و(المبدأ الثانى والعشرون) يؤكد على دور السكان الأصليين والمحليين فى حماية البيئة وفى التنمية المستدامة.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

وتتحدث المبادئ من (٢٣ إلى ٢٧) عن العلاقات الدولية والقانون الدولى، حيث يؤكد (المبدأ الثالث والعشرون) على أهمية توفير الحماية للبيئة الطبيعية للشعوب التى تخشى الاضطهاد والسيطرة والاحتلال. كما يتحدث (المبدأ الرابع والعشرون) عن ضرورة حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة. ويشير (المبدأ الخامس والعشرون) إلى أن السلام والتنمية وحماية البيئة كلها أمور مترابطة وغير منفصلة عن بعضها. ويلقى



(المبدأ السادس والعشرون) التزامًا على عاتق الدول بأن تحل جميع منازعاتها البيئية بالوسائل السلمية تطبيقًا لميثاق الأمم المتحدة. وأخيرًا يدعو (المبدأ السابع والعشرون) الدول والشعوب إلى ضرورة التعاون بحسن نية وبروح من المشاركة في تفعيل مبادئ القانون الدولي في مجال التنمية المستدامة^(١).

وقد أكد البعض^(٢) أن غالبية المبادئ التي أتى بها إعلان (ريو) تمثل في مجموعها قواعد قانونية دولية عرفية للبيئة والتنمية المستدامة، خاصة المبدأ الثامن من الإعلان والذي حث الدول على الحد من أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة وإزالتها وتشجع السياسات الديمغرافية الملائمة، وأيضاً المبدأ الخامس عشر يدعو الدول والحكومات إلى ضرورة نبى مبدأ الاحتياط لمنع تلوث البيئة.

- 2024/2025 (1) Stéphane Doumbe-Bille , Alexandre-Charles Kiss: Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (Rio de Janeiro-juin 1992), op,cit, p. 832 et ss.
- 2024/2025 (2) Jean – Mare Lavieille: Droit international de l'envirnment, op. cit., p. 3 et ss.

راجع كذلك:

د. نبيل بشر: المسؤولية الدولية في عالم متغير، ط١، بدون دار نشر، ١٩٩٤، ص ٥١٤.

وإن كان البعض يرى أن هذا الإعلان لم يحقق التوقعات المرجوة، كما أخفق في علاج عدد كبير من القضايا البيئية الهامة، خاصة فيما يتعلق بنسبة مساعدات التنمية التي تقدمها الدول الغنية للدول الفقيرة.

راجع هذا الرأي لدى الدكتور ماجد راغب الحلو: قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، مرجع سابق، ص ٢٣.

كما يذهب البعض^(١) إلى أهمية إعلان (ريو) ترجع في أنه أرسى اعتراف عالمي بأن حماية البيئة من التلوث والتنمية المستدامة لا تخص الدول والحكومات وحدها، بل القوانين الداخلية والأشخاص الطبيعيين، كما نجح في إتيان العلاقة بين حماية البيئة والتنمية المستدامة.

وأخيرًا فإنه وعلى الرغم من أن ما صدر عن إعلان (ريو) يأخذ شكل توصيات غير ملزمة للدول، وإن سميت - تجاوزًا - قرارات، إلا أن صدور هذا الإعلان بإجماع الدول المشاركة، ساهم في نشأة قواعد عرفية جديدة في نطاق القانون الدولي^(٢).

فضلاً عن أن هذا المؤتمر يمثل مرحلة انتقالية في تاريخ النظام الدولي، كما أنه أرسى مبدأً أساسياً، احتل مكانة هامة في نطاق التنظيم للقانون^{2024/2025} وهو مسؤولية الدولة^{2024/2025} عن أية أضرار بيئية تحدث للدول الأخرى^(٣).

(^١) Alexandre Kiss: Traité de droit Européen de l'environnement, édition frison Roche, 1995, p. 73 et ss.

(^٢) للمزيد راجع:

د. أحمد عبد الونيس شتا: الحماية الدولية للبيئة، مجلة السياسة الدولية،

العدد (١١٠)، أكتوبر، ١٩٩٢، ص ١١.

(^٣) د. إبراهيم العنانى: البيئة والتنمية، مرجع سابق، ص ٨.



المطلب الثاني

دور المعاهدات الدولية فى مجال حماية البيئة

ذكرنا أن المنظمات الدولية تلعب دورًا هامًا فى مجال حماية البيئة الإنسانية والحفاظ عليها، ومن أوجه نشاطاتها فى مجال حماية البيئة، نجد إبرام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية البيئة عن طريق المنظمات الدولية العامة والمتخصصة، كمنظمة الأمم المتحدة، والمنظمة البحرية الدولية، ومنظمة اليونسكو، ومنظمة الأغذية الزراعية، ومجلس أوروبا، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية^(١).

وسوف نتناول بعض هذه الاتفاقيات بشئ من التفصيل، وذلك على النحو التالى:

أولاً : اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار سنة ١٩٨٢ :

2024/2025

2024/2025

2024/2025

لقد أسفرت جهود الأمم المتحدة عن إبرام اتفاقية شاملة لتنظيم استخدام البحار فى ١٠ ديسمبر ١٩٨٢ والتي أطلق عليها «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار»^(٢)، والتي عالجت موضوعات قانون البيئة، كما

(١) Philippe Sand: Principles of international environmental law, vol.1, Manchester University, Press, 1995, p. 104.

(٢) د. محمد سامى عبد الحميد: أصول القانون الدولى العام، ج ٣، الحياة الدولية، الدار الجامعية للطباعة والنشر، الإسكندرية، ١٩٨٦، ص ٢٧. راجع كذلك :

د. إبراهيم العنانى : النظام القانونى لقاع البحر فيما وراء حدود الولاية الإقليمية، المجلة المصرية للقانون الدولى، المجلد (٢٩)، ١٩٧٣، ص ٩٥ وما بعدها.



أرست المبادئ القانونية الرئيسية للالتزام الدولي بحماية البيئة البحرية من التلوث^(١)، والتي دخلت دور النفاذ في نوفمبر ١٩٩٤.

وقد جاء في ديباجة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أن «الدول الأطراف في الاتفاقية إذ تسلم باستحسان العمل عن طريق هذه الاتفاقية ومع إيلاء المراعاة لسيادة كل الدول على إقامة نظام قانوني للبحار والمحيطات ييسر الاتصالات الدولية، ويشجع على استخدام البحار والمحيطات في الأغراض السلمية، والانتفاع بمواردها على نحو يتسم بالإنصاف والكفاءة، وصون مواردها الحية ودراسة وحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها».

وتنص الاتفاقية على ضرورة التعاون الدولي بين الدول سواء كان ذلك على المستوى العالمي أو الإقليمي أو من خلال المنظمات الدولية المتخصصة لصياغة ووضع معايير وقواعد دولية لحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها^(٢)، وإعداد خطط لحالات الطوارئ، وتعزيز الدراسات والقيام ببرامج البحث العلمي وتشجيع تبادل المعلومات المكتسبة من تلوث البيئة البحرية^(٣).

= د. إبراهيم العناني: النظام القانوني لاستغلال ثروات الامتداد القاري في ضوء أحكام اتفاقية جنيف للامتداد القاري، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد (٣٠)، ١٩٧٤، ص ٩٠ وما بعدها.

(١) د. إبراهيم محمد الدمغة: القانون الدولي الجديد للبحار، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٨٣، ص ١.

(٢) المادة (١٩٧) من الاتفاقية.

(٣) المواد (٢٠٠، ٢٠١) من الاتفاقية.

كما تنص الاتفاقية على ضرورة مساعدة الدول النامية وتيسير اشتراكهم فى البرامج الدولية المتعلقة بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها ومنع التلوث. كما قررت الحق السيادى للدول فى استغلال مواردها الطبيعية عملاً بسياستها البيئية، ووفقاً لالتزامها بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها^(١).

كذلك نصت الاتفاقية على التزام الدول باتخاذ التدابير الضرورية لحماية النظم البيئية والمحافظة على أشكال الحياة البحرية خاصة المستنزفة أو المهددة بالانقراض^(٢).

ولكى تضمن الاتفاقية تنفيذ الالتزام بحماية البيئة البحرية من التلوث، فقد عهدت بمهمة الرقابة المتبادلة على التنفيذ إلى الدول الأطراف ذاتها.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

وخلاصة القول: أن هذه الاتفاقية تعتبر أول محاولة على الصعيد التشريعى لمكافحة التلوث البحرى، كما تُعد - أيضاً - أول عملية تدوين شاملة للمبادئ الخاصة بالتلوث البحرى الذى أعرب عنها مؤتمر استكهولم للبيئة البشرية ١٩٧٢م، كما تُعد خطوة أساسية فى تطور القانون الدولى للبيئة.

(١) المادة (٢٠٢) من الاتفاقية. راجع كذلك د. إبراهيم العنانى: قانون البحار، دار الفكر العربى، القاهرة، ١٩٨٥، ص ١١.

(٢) د. عبد العزيز مخيمر عبد الهادى: دور المنظمات الدولية فى حماية البيئة، مرجع سابق، ص ١٤٣.

ثانيًا : الميثاق العالمي للطبيعة ١٩٨٢ :

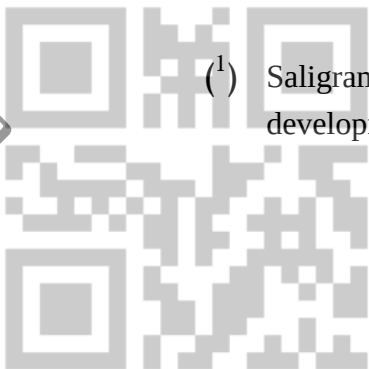
جاءت فكرة هذا الميثاق فى الخطاب الذى ألقاه الرئيس (موبوتو) رئيس جمهورية زائير أمام الجمعية العامة الثانية عشرة للاتحاد الدولى لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية، التى انعقدت فى (كينشاسا) فى سبتمبر سنة ١٩٧٥، حيث اقترح على الاتحاد وضع ميثاق للطبيعة، يستند على ضرورة توجيهه وتقييم أى سلوك بشرى يؤثر على الطبيعة، ويكون بمثابة تقنين لقواعد السلوك فى تنظيم الطبيعة والموارد الطبيعية^(١).

وفى ٢ يونيو ١٩٨٠ اقترح الممثل الدائم لدولة زائير لدى الأمم المتحدة فى رسالة بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بإدراج بند بعنوان «مشروع ميثاق عالمى للطبيعة»، فى جدول أعمال الدورة الخامسة والثلاثون للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفى ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٨٠م وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يفيد الإحاطة علمًا بهذا المشروع^{2024/2025}، ويدعو الدول إلى التسليم بالأهمية القصوى لحماية النظم الطبيعية، وحفظ الموارد الطبيعية لصالح الأجيال الحاضرة والمستقبلية. كما دعت الدول إلى موافاة الأمين العام بآرائها وملاحظاتهما بشأن هذا المشروع^(٢).

(١) وإزاء ذلك كلف مجلس الاتحاد الدولى لحفظ الطبيعة لجنة قانونية وسياسية وإدارة للبيئة، بتعيين فريق من الخبراء الدوليين لوضع مشروع الميثاق. وفى شهر يوليو سنة ١٩٧٩ تقدم الاتحاد بمسودة الميثاق العالمى للطبيعة إلى الرئيس (موبوتو). د. عبد العزيز مخيمر عبد الهادى: دور المنظمات الدولية فى حماية البيئة، مرجع سابق، ص ١٩٠.

(٢) د. عبد العزيز مخيمر عبد الهادى: دور المنظمات الدولية فى حماية البيئة، مرجع سابق، ص ١٩١.



(1) Saligram Bhatt: Environment protection and sustainable development, New Delhi, 2008, p. 133.



- السيطرة على الأنشطة التي قد تؤثر على الطبيعة، وذلك من خلال تجنب الأنشطة التي تلحق بها أضراراً لا يمكن علاجها.
- تجنب تصريف المواد الملوثة في النظم الطبيعية، واتخاذ التدابير الوقائية لمنع تصريف الفضلات المشعة أو السامة.
- ولقد حدد الجزء الثالث من الميثاق كيفية تنفيذ المهام سالفة الذكر، وذلك من خلال الوسائل التالية:**
- ترجمة مبادئ الميثاق في قوانين وممارسات كل دولة لنشر المعرفة المتعلقة بالطبيعة، وخاصة من خلال تدريس حفظ الطبيعة كجزء من التعليم العام.
- توفير الأموال والبرامج والهيكل الإدارية لتحقيق أهداف حفظ الطبيعة.
- تعاون الدول والمنظمات الدولية والأفراد والجماعات والمؤسسات في مهمة حفظ الطبيعة من خلال الأنشطة المشتركة، ووضع المعايير للمنتجات والعمليات التي يمكن أن تضر بالطبيعة.
- إتاحة الفرصة لجميع الأشخاص، وفقاً للقوانين الوطنية، للإسهام - منفردين أو مشاركين مع غيرهم - في صياغة القرارات المتصلة مباشرة ببيئتهم، وإتاحة وسائل الانتصاف أمامهم إذا لحق ببيئتهم ضرر أو تدهور^(١).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(١) د. عبد العزيز مخيمر عبد الهادي: دور المنظمات الدولية في حماية البيئة، مرجع سابق، ص ١٩٢ وما بعدها.



وفى عام ١٩٨٥ عقد المؤتمر الدبلوماسى بفيينا - بناء على الجهودات التحضيرية التى قام بها برنامج الأمم المتحدة للبيئة - لوضع إطار اتفاقية دولية لحماية طبقة الأوزون، وبالفعل تم إعداد تلك الاتفاقية والتى تم التوقيع عليها فى ٢٢ مارس سنة ١٩٨٥^(٣)، وتتألف الاتفاقية

د. بدرية العوضي: دور المنظمات الدولية في تطوير القانون الدولي

2024/2025 البيئي، مرجع سابق، ص ٥٥. 2024/2025

- (¹) Philippe Sand: Principles of international environmental law, vol.1, Manchester University, Press, 1995, p. 259.
- (٢) د. أحمد عبد الكريم سلامة: قانون حماية البيئة، مرجع سابق، ص ٢٤٤ وما بعدها.
- ويرجع العلماء مصادر الخطر على طبقة الأوزون إلى الاستخدام المبالغ فيه للمبيدات الكيماوية وعوادم الطائرات.
- راجع أستاذى العالم الجليل الدكتور مصطفى أحمد فؤاد: المنظور الدولى لمشكلات تلويث البيئة، بحث منشور فى المشروع البحثى لكلية الحقوق بجامعة طنطا تحت عنوان: الأثر القانونية لمؤثرات البيئة على الإنسان، ٢٠٠١، ص ٣٠.
- (³) Philippe O. Yoshida: The International Legal Régime for the Protection of the Stratospheric Ozone layer, Kluwer law international, Netherlands, 2001, p. 46.

من ديباجة واحد وعشرون مادة، فضلاً عن ملحقين. وقد دخلت حيز التنفيذ في ٢٢ سبتمبر سنة ١٩٨٨م.

ففي الديباجة جاء النص على مسئولية الدول عن حماية البيئة داخل حدودها الإقليمية، وضرورة عدم استخدام الأنشطة التي تؤثر على طبقة الأوزون داخل أقاليمها. أما المواد فقد أوضحت التزامات الدول الأطراف بها، وأهم هذه الالتزامات.

١- التعاون في مجال الأبحاث على المواد التي تؤدي إلى تعديل طبقة الأوزون، ووضع نظام للرصد أو المراقبة للدولة على طبقة الأوزون.

٢- التعاون والتحكم في الأنشطة التي تحمل خطورة وآثار مدمرة لطبقة الأوزون.

٣- تبادل المعلومات والتكنولوجيا، وضرورة نقل التكنولوجيا والمعلومات بين الدول الأطراف.

٤- تلتزم الدول الأطراف باتخاذ ما يلزم من تدابير قانونية بحظر استخدام المواد الضارة بطبقة الأوزون، وكذلك التدابير الفنية الخاصة بوضع نظم الرصد.

٥- مراعاة الدول النامية ومساعدتها مالياً وتكنولوجياً من أجل الحد من الصناعات، والوسائل التي تؤدي إلى نقص غاز الأوزون، وبالتالي الإضرار بالإنسان والبيئة.

٦- التعاون بين الدول الأطراف، وبين المنظمات الدولية في مجال تبادل المعلومات، وتنسيق السياسات، ووضع التدابير الجماعية الملائمة لحماية طبقة الأوزون.

ولكى تضمن الاتفاقية تنفيذ أحكامها، فقد أشارت إلى عدة وسائل تساعد الدول على تنفيذ هذه الأحكام، ومن بين هذه الوسائل^(١):

أ - إجراء البحوث وعمليات الرصد المنظمة.

ب - التعاون في المجالات العلمية والتقنية والقانونية.

وللرقابة على تنفيذ أحكامها، فقد أنشأت الاتفاقية:

١- مؤتمر الأطراف: الذى يتكون من جميع الدول الأطراف فى الاتفاقية. ويجتمع فى دورات انعقاد عادية وغير عادية. ويسهر على متابعة تنفيذ أحكام الاتفاقية. 2024/2025

2024/2025

٢- الأمانة العامة : حيث تم الاتفاق على أن يتولى برنامج الأمم المتحدة للبيئة مسؤولية الاضطلاع بمهامها. وتنهض الأمانة العامة بالمهام والمسؤوليات الإدارية، التى تتضمن إعداد ونقل التقارير وتقديمها إلى مؤتمر الأطراف^(٢).

(١) د. أحمد عبد الكريم سلامة: قانون حماية البيئة، مرجع سابق، ص ٢٦٩.

(٢) Stephen O. Andersen and K. Madhava Sarma: Protecting the Ozone Layer: The United Nations History, New York, 2002, p. 63.



رابعاً : اتفاقية بازل سنة ١٩٨٩ م :

تزايد اتجاه الدول المتقدمة صناعياً إلى التخلص من نفاياتها الخطرة بنقلها خارج إقليمها، لتستقر غالباً في إحدى الدول النامية، والتي لا تملك التكنولوجيا المتطورة لإدارة تلك النفايات بطريقة سليمة بيئياً، مما ينتج عن ذلك من آثار خطيرة.

وقد تنبه المجتمع الدولي إلى هذه المشكلة البيئية الرهيبة، وأدى القلق الدولي المتزايد بشأن نقل وتخزين النفايات الخطرة عبر الحدود إلى اعتماد اتفاقية بازل بسويسرا بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود في ٢٢ مارس سنة ١٩٨٩م، ودخلت حيز التنفيذ في ٥ مايو ١٩٩٢م.

وتكمن أهمية هذه الاتفاقية في أنها أول اتفاقية ملزمة توضع لمعالجة تجارة النفايات الخطرة ونقلها غير المشروع لتلك النفايات، وبذلك تصدت الاتفاقية لما يعرف « بإمبريالية النفايات ». فضلاً عن أنها أعطت تنظيمًا مفصلاً لحركة النفايات الخطرة عبر الحدود، كما شددت الرقابة على نقل النفايات والتخلص منها، وكذلك تخفيض توليد النفايات الخطرة إلى أدنى حد ممكن^(١).

2024/2025

(¹) Birnie P.W. and Boyle A.E: Basic documents. In international law and the environment, clarendon press, Oxford, 1995, p. 323 et ss.

راجع كذلك:



كما اهتمت اتفاقية بازل بوضع أجهزة على المستوى الدولي لمراقبة حركة النفايات الخطرة عبر الحدود، وتتمثل تلك التى أنشأتها فيما يلى:

١- مؤتمر الدول الأطراف :

يعد المؤتمر اللجنة الرئيسية والأساسية التى أنشأتها الاتفاقية، وقد أنشأ هذا الجهاز عدة لجان فرعية، فنية، وقانونية لمراجعة أحكام الاتفاقية، والوقوف على مدى التزام الدول بأحكام الاتفاقية وتقديم المشورة الفنية للدول الأطراف فى مجال حركة النفايات الخطرة.

٢- الأمانة العامة (السكرتارية):

وهذا الجهاز يتولى إدارة حركة النفايات الخطرة ويعمل على تحقيق

2024/2025

2024/2025

2024/2025
ما يلى:

- تقديم المساعدة الفنية للدول النامية، فى مجال حركة التخلص من النفايات.

= د. صالح محمد محمود بدر الدين: الالتزام الدولى بحماية البيئة من التلوث على ضوء قواعد القانون الدولى للبيئة وقرارات وتوصيات المنظمات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٦، ص ١٨٩ وما بعدها.
راجع أيضاً:

د. معمر رتيب محمد عبد الحافظ: اتفاقية بازل ودورها فى حماية البيئة من التلوث بالنفايات الخطرة «دراسة تحليلية»، دار الكتب القانونية، المحلة الكبرى، ٢٠٠٨، ص ٥ وما بعدها.

١٠٣

- التعاون مع الأجهزة البيئية في داخل الدول الأطراف في مجال حركة النفايات الخطرة، وإرسال واستقبال كافة المعلومات بشأن حركة النفايات الخطرة.
- العمل على مراقبة السلوك الدولي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام الاتفاقية^(١).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(¹) Beatrice Chaytor and Kevin R. Gray: International Environmental Law and Policy in Africa, Kluwer Academic Publishers, Netherlands, 2003, p.38.

Philippe Sands and Jacqueline Peel: Principles of International Environmental Law, Cambridge University Press, New York, 2012, p. 572.

راجع كذلك:

د. صالح محمد محمود بدر الدين: المسؤولية عن نقل النفايات الخطرة في القانون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٣، ص ١٢٩ وما بعدها.

الفصل الثالث

الأضرار البيئية كجريمة دولية

تجدر الإشارة بداية أن التشريعات الجنائية لم تضع تعريفًا للجريمة، سواء كانت داخلية أو دولية، تاركة ذلك للفقهاء. والجدير بالذكر أننا لا نجد اتفاقًا بين جمهور الباحثين حول المقصود بالجريمة الدولية^(١)، ولكن ليس معنى ذلك أن الجريمة حدث فجائي، وإنما لم تكن كذلك في مجتمع الدول، فمثلما كانت الجريمة في المجتمع الوطني حقيقة واقعة من طبيعة الإنسان وغريزته، كانت الجريمة بين الأمم مخاضًا سلبيًا اجتماعيًا كسائر السلبيات التي تفرزها الحياة، فما دمنا نعيش في مجتمع متفاوت المراكز القانونية، والقوى السياسية، متعدد المصالح ومتعارض الأهداف، فإنه - حتمًا - تولد الجريمة التي توصف بأنها دولية في مجتمع تحكمة سياسة للقوى^(٢).

2024/2025

2024/2025

ولما كانت المادة (٥) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ١٩٩٨، قد نصت على أن الجرائم الدولية هي جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية، وجريمة العدوان، فإننا نرى أن الأضرار البيئية تعد جريمة ضد الإنسانية.

والجدير بالذكر أن الجريمة الدولية التي نعنيها في هذه الدراسة، هي الجريمة الدولية الجنائية، لذلك يخرج من إطار هذا البحث ما يطلق عليه

(١) د. حميد السعدى: مرجع سابق، ص ٧١ وما بعدها.

(٢) د. رمسيس بهنام، د. عبد القادر القهوجى: علم الإجرام والعقاب، منشأة المعارف، الإسكندرية، بدون تاريخ نشر، ص ٣٩ وما بعدها.

بالتعدي، أى انتهاك أحكام القانون الدولى العام انتهاكاً من شأنه إحداث ضرراً للغير، لكنه لا يشكل جريمة دولية^(١).

وبناء على ذلك سوف نقسم هذا الفصل إلى مبحثين:

الأول: ماهية الجريمة الدولية.

الثانى: الأضرار البيئية جريمة ضد الإنسانية.

(^١) Stefan Glaser: Culpabilité en droit international pénal, RCADI, 1960/I, tome. 99, p. 473 – 591.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

إذا فالخصيصة الدولية هي المعيار المعمول عليه فى التمييز بين الجريمة الدولية والجريمة الداخلية، فالأولى: تقع بين الدول وخارج الإقليم عادةً وهى تمثل الاعتداء على المصالح الدولية، وانتهاكاً لأحكام القانون الدولى الجنائى، ويوقع على مرتكبيها عادةً جزاءات دولية. أما الثانية: فهى بين الأفراد داخل إقليم الدولة وتمثل اعتداء على المصالح الوطنية، وتعد انتهاكاً للقانون الوطنى الجنائى، وينال مرتكبوها عقوبات داخلية. د. منى مصطفى: الجريمة الدولية، ص ٢٢-٤٠.

ويجب عدم الخلط بين الجريمة الدولية والجريمة السياسية، فهذه الأخيرة جريمة داخلية، يسرى عليها ما يسرى على الجريمة، وكل ما هنالك أن الباعث على الجريمة السياسية باعث سياسي فقط، وللمزيد حول فلسفة هذه الجريمة. راجع الدكتور عبد الرحيم صدقي: الإرهاب السياسى والقانون الجنائى، دار النهضة، ١٩٨٥م، ص ١٢. والدكتور أحمد رفعت: الإرهاب الدولى على ضوء أحكام القانون الدولى والاتفاقيات الدولية والأمم المتحدة، دار النهضة، ١٩٩٢م، ص ٩-١١.



المبحث الأول

ماهية الجريمة الدولية

تجدر الإشارة إلى أن الجريمة الدولية ترتبط بتطور القانون الدولي ارتباطاً لزوم، وبديهي أن هذا التطور يؤثر في الجريمة الدولية ويجعلها في تطور مستمر مما يصعب معها تعريفها.

حيث تشكل الجريمة الدولية الخطر الداهم الذي يهدد السلم والأمن الدوليين، لما تسببه من آثار مفعجة على أمن المجتمع الدولي، لذا كان من الأهمية بمكان تعريفها، وبيان خصائصها وذلك على النحو التالي:

أولاً: تعريف الجريمة الدولية:

اختلف الفقه في تعريف الجريمة الدولية، وذلك بحسب نظرة كل

فقيه إليها وذلك على النحو التالي:

2024/2025

2024/2025

2024/2025

* الاتجاه الشكلي :

يذهب الدكتور حسنين عبيد إلى تعريف الجريمة الدولية بأنها: «سلوك إرادي غير مشروع، يصدر عن فرد، باسم الدولة أو بتشجيع أو رضا منها، ويكون منطوياً على مساس بمصلحة دولية محمية قانوناً»^(١).

(١) د. حسنين عبيد: الجريمة الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٩٤، ص ٦.
راجع كذلك:

Ndiva Kofele-Kale: The international law of responsibility for economic crimes, Ashgate publishers limited, London, 2006, p.38 et ss.



* الاتجاه الموضوعي :

ويعرفها Lombois بأنها: « أفعال مخالفة لقواعد القانون الدولي، تتضمن انتهاكاً لمصالح تهم الجماعة الدولية، التي تقرر حمايتها لقواعد هذا القانون، مما يدفع المجتمع الدولي إلى المعاقبة عليه جنائياً »^(١).

وعرفها Glaser بأنها: « الفعل الذي يرتكب إخلالاً بقواعد القانون الدولي الجنائي، للإضرار بالمصالح التي يحميها هذا القانون، مع الاعتراف له قانوناً بصفة استحقاق فاعله للعقاب »^(٢).

ويعرفها الدكتور محيي الدين عوض بأنها: « كل مخالفة للقانون الدولي، سواء كان يحظرها القانون الوطني أو يقرها، تقع بفعل أو ترك من فرد محتفظ بحرية الاختيار، إضراراً بالأفراد أو المجتمع الدولي بناء على طلب الدولة أو بتشجيعها أو رضا منها - في الغالب - يكون من الممكن مجازاته جنائياً عنها طبقاً لأحكام ذلك القانون »^(٣).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(^١) "Les infractions internationales sont, d'abord, les agissements contraires au droit international public et tellement nuisibles aux intérêts protégés par ce droit que la société internationale a décidé les réprimer pénalement". Lombios: Droit pénal international,, op, cit, p.33.

(^٢) "une infraction internationale est un fait contraire au droit international et de plus, tellement nuisible aux intérêts protégés parce droit qu'il s'établit dans les rapports entre les Etats une règle lui attribuant un caractère criminel c'est-à-dire axigant, ou justifiant, qu'on le réprime pénalement".

Stefan Glaser: Introduction à l'étude de droit international pénal, Bruylant Bruxelles, recueil siry, 1954. , p.11.

(^٣) د. محمد محيي الدين عوض: دراسات في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص ٢٩٦. ويعرف الفقيه (سيبرويوليوس) الجريمة الدولية، بأنها الأفعال التي ترتكبها الدولة أو تسمح بها، مخالفة بذلك القانون الدولي، تستتبع المسؤولية الدولية، وعلى ذلك فإن وصف الجريمة الدولية، لا ينطق إلا على أفعال ذات جسامه خاصة، من شأنها إحداث اضطرابات في الأمن والنظام العام للمجموعة الدولية.

= د. محمد محيى الدين عوض: دراسات فى القانون الدولى الجنائى، مرجع سابق، ص ٢٩٥.

وقد تضمن مشروع لجنة القانون الدولى نصًا يضيف وصف الجريمة الدولية على بعض الأعمال غير المشروعة، فالمادة (١٩) بعد أن بينت مفهوم العمل الدولى غير المشروع، أوضحت متى يعتبر هذا العمل الغير مشروع جريمة دولية؟ ومتى يعتبر جنحة دولية؟ وذلك على النحو التالى:

أ - يكون فعل الدولة الذى يشكل انتهاكاً لالتزم دولي فعلاً غير مشروع دولياً أيا كان محل الالتزام المنتهك.

يشكل الفعل غير المشروع جريمة دولية، حيث ينجم عن انتهاك الدولة التزاماً دولياً، هو من علو الأهمية بالنسبة لصيانة مصالح أساسية للجماعة الدولية، بحيث تعترف هذه الجماعة كلها بأن انتهاكه يشكل جريمة دولية.

ج- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (٢)، وبناء على قواعد القانون الدولى المرعية الإجراء، يمكن للجريمة الدولية أن تنجم - خصوصاً عن - انتهاك خطير لالتزام دولي، ذي أهمية جوهرية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، كالتزام بتحريم العدوان. 2024/2025

2024/2025

- انتهاك خطير لالتزام دولي ذي أهمية جوهرية لضمان حق الشعوب فى تقرير مصيرها كالتزام بتحريم فرض سيطرة استعمارية أو مواصلتها بالقوة.

- عند انتهاك خطير لالتزام دولي ذي أهمية جوهرية لحماية وصول البيئة البشرية، كالتزام بعدم التلوث الجسيم للجو أو للبحار.

- انتهاك خطير وواسع النطاق لالتزام دولي ذي أهمية جوهرية لحماية الشخص الإنسانى، كالتزام بتحريم الإبادة الجماعية والفصل العنصري.

فعل غير مشروع دولياً لا يكون جريمة دولية، بل يكون - طبقاً للفقرة (٢) - جنحة دولية.

انظر تقرير لجنة القانون الدولى عن أعمال دورتها الثلاثين من ٨ مايو - ٢٨ يونيو

١٩٧٨م، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة (٣٣) الملحق رقم (١٠) A/

(33/10) ص ١٨٤، ١٨٥، ص ١٩٢ - ١٩٣.

إذا كانت المسؤولية الجنائية تنشأ فى الأنظمة الداخلية فى حق الأشخاص عند الإخلال بالتزام قانونى، ترتبت عليه أضرار بالمصلحة العامة، ومن ارتكب العمل يكون مسئولاً قبل الدولة، باعتبارها ممثلة للمجتمع، ويكون جزاؤه عقوبة توقع عليه باسم هذا الأخير. فهل توجد تلك

المسؤولية في القانون الدولي العام بخصوص حماية البيئة، إذا ارتكبت الدولة عملاً، أو مارست نشاطاً أضر بالبيئة، وأدى إلى تدهورها وتهدم مواردها؟

فقد ذهب جانب من الفقه إلى القول: بأن المسؤولية الجنائية المترتبة على الجريمة الدولية، محلها الأشخاص الطبيعيون، وذلك أسوة بالقانون الداخلي المعاصر الذي يأخذ بالمسؤولية الأخلاقية، وقوامها حرية الإرادة، فلكي يكون الشخص مسؤولاً، أن يكون مدركاً بماهية أفعاله، وله مكنة التمييز بين الخير والشر، والمفاضلة بينهما، فالمهم في تقدير الفعل المجرم، هو العلاقة المعنوية بين النتيجة والتصرف، فلا عقوبة بدون إسناد معنوي^(١).

كما يستند البعض في نفيه للمسؤولية الجنائية للدولة، إلى الطبيعة العامة للمسؤولية الدولية، حيث يقرر^{2024/2025} « لهذه المسؤولية طبيعة اصلاح الضرر لا الترضية، ومن ثم يتحدد حق الدولة المتضررة بالمطالبة بإصلاح الضرر، وتقديم ضمانات حالة للمستقبل، وإنما لا يمكن أن تتخذ طبيعة الجزاء ضد الدولة المخطئة^(٢) ». ويضيف البعض الآخر قوله بأنه " في حالة رفض الدولة الوفاء بالالتزام بالتعويض، فلا يوجد اليوم غير اللجوء إلى الأساليب والإجراءات السلمية التي وضعت لهذا الغرض. وإنه

(^١) Stefan Glaser: Infraction internationale, op, cit, p.110.

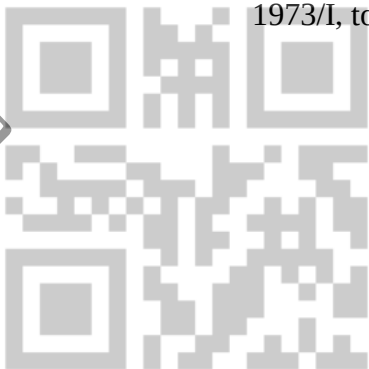
(^٢) د. أحمد عبد الكريم سلامة: قانون حماية البيئة، مرجع سابق، ص ٤٣٨.



في مجال
الجزء في

وإعمالاً لهذا الاتجاه في مجال المسؤولية عن الأضرار البيئية، يقول البعض^(٣) " بأنه في ظل الوضع الراهن للقانون الدولي لا يمكن الحديث عن أى مسؤولية جنائية إزاء الدولة، بمعنى أنه لا يمكن توقيع عقوبة جنائية في مواجهة الدولة، كالغرامة مثلاً، وذلك إذا قصرت الدولة في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمكافحة التلوث البيئي. ويؤكد على أنه من الصعب تصور وجود اتفاقيات دولية خاصة بالتلوث تضع أى جزاءات جنائية على الدولة في هذا المجال.

(3) Giorgio Gaja: River pollution in international law: In the protection of the environment and international law, RCADI, 1973/I, tome 136, p. 354 et ss.



الاتجاه الثانى: المسؤولية الدولية الجنائية للدولة عن الأضرار

يرى أنصار هذا الاتجاه الدولة وحدها هي المسؤولة عن الجريمة الدولية^(١)، أما المسؤولية الجنائية للفرد فلا وجود لها، فالجرائم المرتكبة بالمخالفة للقانون الدولى لا يتصور وقوعها إلا من قبل الدول وحدها، أما الفرد فعند ارتكاب الجريمة لا يتصور أن يقع تحت طائلة قانونين معاً، القانون الداخلى والقانون الدولى، وإنما الصحيح هو محاسبة الفرد عن جريمته من قبل القانون الداخلى وحده^(٢).

(١) فى الخطاب الافتتاحي لمحكمة نورمبرج، ذهب سير هيرتلى المدعى العام للمملكة المتحدة صوب القول، بأنه يجب محاكمة الدولة نفسها جنائياً - و يقصد الدولة الألمانية - ولكنه قيد ذلك بعدم المبالغة فى تطبيق العقوبات الجماعية بصورة صارمة، ولتلافى ذلك، رأى أن تتم محاكمة المسؤولين عن هذه الحرب على طريق العقوبات النيابية. 2024/2025

2024/2025

Eugene Davidson: The trial of the Germans, University of Missouri Press, Columbia, 1966, p.21.

Shabtai Rosenne and Yaél Ronen: The law and practice of the international court, 1920-2005, the court and the United Nations, Leiden, Netherlands, 2006, p.2.

كما ذهب المدعى العام الفرنسي (فرانسوا دى مانسون) فى المحكمة نفسها - فى إشارته إلى جرائم النازي الألماني - إلى أنه من الضروري القول بأن الإعداد عن عمد لإشعال نار الحرب العدوانية، يمثل دعامة أساسية لأغلب جرائم الحرب التى وقعت خلال الحرب العالمية الثانية؛ لذا يجب إعلان أن النازي الألماني مذنب، وكذلك الحكام الألمان، فمسئوليتهم واحدة وتستحق العقاب. راجع د. إسماعيل عبد الرحمن محمد: مرجع سابق، ص ١٨٦.

(٢) د. عبد الوهاب محمد البطراوى: أساس المسؤولية الجنائية للشخص المعنوى الخاص، دراسة مقارنة، أكاديمية شرطة دبي، العدد (١)، السنة (١٣)، يناير ٢٠٠٥.

=

وإعمالاً لهذا الاتجاه فإن الدولة تسأل جنائياً إذا تعمدت ممارسة أنشطة يترتب عليها مباشرة تدمير البيئة، وكذلك الإغراق العمدى للمواد المشعة فى البيئة المائية، أو إجراء التفجيرات النووية بقصد الإضرار بالبيئة الجوية والبحرية لدولة أخرى، أو تفريغ البترول والمركبات السامة فى البيئة^(١).

وقد ذهب بعض الآراء الفقهية إلى إمكان نشوء المسؤولية الجنائية للدولة فى مجال البيئة، حيث ورد فى أحد المشروعات التى أعدتها لجنة القانون الدولى التابعة للأمم المتحدة، بخصوص المسؤولية الدولية، حيث نصت المادة (٩/٣/د) على أنه «يجوز أن تنشأ جريمة دولية فى شكل مخالفة خطيرة للالتزام الدولى ذى الأهمية الجوهرية بحماية البيئة الإنسانية والمحافظة عليها، كالاتزام بالحظر المطلق لتلويث الغلاف الجوى أو البحار»

2024/2025

2024/2025

2024/2025

**** رأينا فى هذا الخلاف الفقهى :**

تلك هى الاتجاهات الفقهية التى تناولت دراسة المسؤولية الدولية الجنائية، والواقع أننا لا نتفق مع الاتجاه الثانى، وذلك لأنه من المستحيل

= راجع :

George Manner, The legal nature and punishment of criminal acts of violence contrary to the laws of war, AJIL, 1943, no.2, April, vol.37, p. 407.

(١) ويكفى أن نذكر ما حدث بعد السابع عشر من يناير عام ١٩٩١، وأثناء حرب تحرير الكويت من التفريغ المتعمد لما يزيد على ١١ مليون برميل من النفط الخام فى مياه الخليج العربى، أو إحراق آبار النفط والتلوث الخطير لبيئة الهواء الجوى.

من الناحيتين القانونية والواقعية مساءلة الدولة جنائياً عن الجرائم الدولية، وذلك على أساس أن هذه المسؤولية تقوم من الناحية القانونية - إلى جانب الركن المادى لها - على ركن معنوى، يتمثل فى إرادة الفعل والنتيجة، ومن حيث الواقع ليس للأشخاص الاعتبارية - كالدولة - مثل هذه الإرادة، وإنما هى مجرد افتراض، وتتمثل من حيث الواقع فى إرادة الأشخاص الطبيعيين الممثلين لها، وهم بالنسبة للدولة يتمثلون فى الحكام، والسلطات المعبرة عن الشخصية القانونية للدولة والذين يمثلون بدورهم عنصر السكان فيها.

ويبدو أن الاتجاه الأول هو الراجع من وجهة نظرنا، بل هو الذى سارت عليه السوابق القضائية، فقد قررت محكمة نورمبرج فى حكمها أن الأشخاص الطبيعيين وحدهم هم الذين يرتكبون الجرائم وليست الكائنات النظرية، ومن ثم حakمت الأشخاص الطبيعيين، ولم تحاكم الدولة الألمانية ككيان معنوى^(١).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(١) ولم تكف المحكمة برفض نظرية عمل الدولة، بل إنها ذهبت أبعد من ذلك حين قررت أن نظام المحكمة يتضمن مبدأً جوهرياً وهو أن الالتزامات الدولية المفروضة على الأفراد، تلغى واجباتهم فى الطاعة تجاه حكوماتهم الوطنية. د. عبد الوهاب حومد: الإجرام الدولى، مرجع سابق، ص ١٦٨. د. حسام عبد الخالق الشخة: مرجع سابق، ص ٦٨.

ويؤكد Roland Portman على مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية بقوله:

"In several separate opinions, this view was questioned and it was argued by reference to the same nuremberg principle that an international crime could only be committed by individuals. The case illustrates that in international criminal law, there is a presumption of the individual being an international person; in fact, international criminal law only exists because the individual is considered as the addressee of fundamental international rules in the sense of the individualistic conception of international personality".

=

على أن ذلك لا يمنع من إمكانية تقرير المسؤولية الدولية الجنائية للدولة، من خلال توقيع غرامة عليها مثلاً، أو إلزامها بدفع تعويض^(١).

= Roland Portman: Legal personality in international law, Cambridge University Press, New York, 2010, p.162.

راجع - أيضًا - بشأن تأكيد محكمة نورمبرج على المسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعية:

Françoise Bouchet-Soulmier, Laura Brov and Clémentine Olivier: The practical guide to humanitarian law, rowman and littlefield publishers. INC, United States of America, 2007, p.204.

Hans Köchler: The use of force in international relations: Challenges to collective security, International progress Organization, Vienna, 2006, p.171.

2024/2025 Nancy A. Combs: Fact-finding without facts the uncertain evidentiary foundations of international criminal convictions, 2024/2025 Cambridge University Press, New York, 2010, p.238.

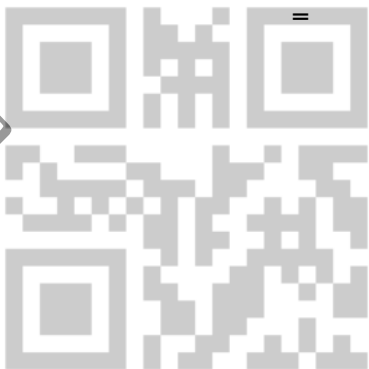
ويتضح من ذلك أن فكرة المسؤولية الجنائية الدولية للفرد قد ظهرت في أعقاب الحرب العالمية الثانية. راجع :

Garcia Amander : State responsibility. Some new problem, RCADI, 1958/II, tome. 94, p. 397.

كما أن القانون الدولي يؤكد منذ القدم على أن الجرائم الدولية لا ترتكب إلا من الأفراد، ويضرب البعض أمثلة لذلك مثل جرائم القرصنة. راجع :

P. M. Dupuy : Observation sur le crime international de l'Etat, op, cit, p.449.

(١) د. عبد الواحد الفار: الجرائم الدولية، مرجع سابق، ص ٣٦، ٣٧.



المبحث الثانى

الأضرار البيئية كجريمة ضد الإنسانية

يجب التنويه أن الجريمة الدولية تكون موجهة ضد السلام العالمى وأمن البشرية، نظرًا لفظاعتها، ولكونها تنطوى على إضرار جماعى بالجنس البشرى، فضلًا عن أنها ترتكب باسم الدولة أو لحسابها أو بتشجيع منها أو تكون منسوبة لإحدى سلطاتها، سواء فى حدود اختصاصاتها أم خارج اختصاصاتها، لأن الدولة مسئولة عن سوء اختيارهم.^(١)

= وقد ذهب Paul Reuter إلى أن عدم التميز بين المسئولية الجنائية والمسئولية المدنية فى القانون الدولى، يرجع إلى عدم وجود سلطة وظيفتها الدفاع عن المصالح العامة.

2024/2025

2024/2025

2024/2025
حيث ذهب إلى القول :

"L'absence d'une distinction entre la responsabilite penale et la resposabilite civile n'est en droit international ast la consequence de l'absence d'autorite ayant pour fonction proper de defender les intérêts communs". Paul Reuter: Principe de droit international public, RCADI, 1961/II , tome.103, P. 586.

(١) د. حسين حنفى عمر: حصانات الحكام ومحاكماتهم عن جرائم الحرب والعدوان والإبادة والجرائم ضد الإنسانية " محاكمة صدام حسين " ط١، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٦م، ص ١١٠.

أستاذى العالم الجليل الأستاذ الدكتور مصطفى فؤاد: الأماكن الدينية المقدسة فى منظور القانون الدولى، دراسة للإنتهكات الاسرائيلية بالأماكن المقدسة فى فلسطين، منشأة المعارف، الأسكندرية، ٢٠٠٧، ص ١٣٠.

** تعريف الجريمة ضد الإنسانية :

تعد الجرائم ضد الإنسانية حديثة العهد نسبياً على الصعيد الدولي، حيث لم تظهر هذه الجرائم إلا بعد الحرب العالمية الثانية، عندما جاء النص عليها لأول مرة في المبدأ السادس من مبادئ نورمبرج^(١).

كما أن الجهود الدولية ما زالت مهمة لتحديد وتعريف الجرائم ضد الإنسانية، وذلك على النحو التالي :

(١) المفهوم العام :

اهتم الفقه الدولي حديثاً بتعريف الجريمة ضد الإنسانية، باعتبارها من الجرائم الدولية، التي تستوجب المسؤولية الدولية، فقد عرفها البعض^(٢) بأنها: «جريمة دولية من جرائم القانون العام، التي بمقتضاها تعتبر دولة ما مجرمة إذا أضرت - بسبب الجنس أو التعصب للوطن أو لأسباب سياسية أو دينية - بحياة شخص أو مجموعة أشخاص أبرياء أو بحريتهم أو بحقوقهم، أو إذا تجاوزت أضرارها في حالة ارتكابها جريمة ما العقوبة المنصوص عليها».

(^١) Stefan Glaser: Droit international pénal, op, cit, p.101. Plawski S: Etudes des principes fondamentaux du droit international pénal, Paris, 1972, p. 99.

راجع كذلك:

Darryl Robinson: Defining crimes against humanity at the Rome conference, AJIL, 1999, no. 1, January, vol. 93, p. 44.

(^٢) Eugène Aroneanu: Le crime contre l'humanité, Daloz, paris, 1961, p.1 et ss.

وعرفها البعض الآخر بأنها: «خطة منظمة لأعمال كثيرة، ترمى إلى هدم الأسس الاجتماعية لحياة جماعة أو جماعات وطنية، بقصد القضاء على هذه الجماعات، والغرض من هذه الخطة هو هدم النظم الاجتماعية والسياسية والثقافية واللغوية والمشاعر الوطنية والدين والكيان الاجتماعى والاقتصادى للجماعات الوطنية، والقضاء على الأمن الشخصى والحرية الشخصية، وصحة الأشخاص وكرامتهم، بل والقضاء - كذلك - على حياة الأفراد المنتمين لهذه الجماعات»^(١).

(٢) المفهوم الحصرى :

فقد عرفت المادة (٦) من ميثاق محكمة نورمبرج، وكذلك الفقرة (ج) من المادة (٥) من ميثاق محكمة طوكيو بأنها «القتل والإهلاك والاسترقاق والإبعاد، وكل عمل آخر غير إنسانى ارتكب ضد أى شخص من الشعوب المتمدينة قبل الحرب»^{2024/2025} أو أثنائها، أو الاضطهادات لدوافع سياسية أو متعلقة بالجنس أو الدين، سواء كانت هذه الأعمال أو الاضطهادات تعد خرقاً للقانون الداخلى للبلاد التى ارتكبت فيها، أو لا تعد كذلك، وكانت قد ارتكبت تنفيذاً لجريمة تدخل فى اختصاص المحكمة، أو كانت لها صلة بهذه الجريمة»^(٢).

(١) د. عبد الواحد الفار: الجرائم الدولية، مرجع سابق، ص ٢٨٩، ٢٩٠.

وانظر فى عرض تعريفات أخرى للجرائم ضد الإنسانية: رسالة د. طاهر عبد السلام إمام منصور: الجرائم ضد الإنسانية ومدى المسؤولية القانونية الدولية عنها، جامعة عين شمس، ٢٠٠٥، ص ٥٩ - ٦٥.

(٢) Yoram Dinsten and Mala Tabory: War criminal in international law, Martinus Nijhoff Publishers, London, 1996, p.1.

وفى مشروع قانون الاعتداءات ضد سلم وأمن البشرية، الذى وضعته لجنة القانون الدولى سنة ١٩٥١م^(١)، جاءت المادة (٢) بتعريف الجرائم ضد الإنسانية على أساس أنها «قيام سلطات الدولة أو الأفراد بأعمال، يقصد بها القضاء الكلى أو الجزئى على الجماعات الثقافية أو الدينية، بالنظر للجنس كالأعمال الآتية :

- قتل أعضاء هذه الجماعة.
- الاعتداء الجسيم على أفراد هذه الجماعة جسمانياً أو نفسياً.
- إخضاع الجماعة عمداً إلى ظروف معيشية من شأنها القضاء عليها أو بعضها.
- اتخاذ وسائل من شأنها إعاقة التناسل داخل الجماعة.
- نقل الصغار قهراً من جماعة إلى أخرى»^(٢).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

= وعرفتھا الفقرة (ج) من المادة (٢) من قانون مجلس الرقابة رقم (١٠) بأنها «أعمال القسوة والاعتداءات البالغة أو أقصى الحدود والمتضمنة - على سبيل المثال لا الحصر - القتل والاسترقاق والإبعاد والحبس والتعذيب والاغتصاب والأعمال الأخرى اللاإنسانية المرتكبة ضد السكان المدنيين، والاضطهادات المبنية على أسس سياسية أو متعلقة بالجنس أو الدين، سواء كانت خرقاً للقوانين الوطنية للدولة التى ارتكبت فيها أم لم تكن كذلك». د. عبد الحميد خميس: مرجع سابق، ص ٢٠١.

(^١) Yearbook of the international law commission, vol.I, 16 May - 27 July, United Nations, 1951, p.284.

(^٢) والواقع أن هذا النص هو نفس نص المادة الثالثة من النظام الأساسى لمحكمة رواندا، وهذا النص - منذ محكمة رواندا - هو نص مستحدث حيث لم يرد ذكره فى الممارسات القضائية السابقة، لا فى نظام محكمة نورمبرج ، ولا فى محكمة يوغوسلافيا.

وفى الواقع إن هذا الأسلوب لم يسلم من النقد، فعلى الرغم من أنه تعريف تميز باحترامه لفكرة الشرعية في القانون الدولي، وذلك من خلال تعداده للأفعال التي تشكل هذه الجرائم إلا أنه تعريف فيه مُصادرة على المطلوب؛ لأنه قام بتعداد حصري دون وضع تعريف قانوني علمي، يوضح حقيقة مصطلح الجرائم ضد الإنسانية، فضلاً عن أنه تعريف ناقص؛ لأنه ما عدا هذه الأفعال الحصرية فلا تعد جرائم ضد الإنسانية، الأمر الذي يترتب عليه إفلات العديد من الجناة، والسبب في إفلاتهم أن هذه الأفعال غير واردة في التعداد الحصري مثل جريمة ممارسة البغاء، ونضيف - أيضاً - أن هذا التعريف يستحيل عليه أن يواكب تطورات العصر وذلك لظهور أفعال جديدة تشكل جرائم ضد الإنسانية، مثل قطع شبكة الاتصالات والإنترنت وهذا ما حدث في مصر إبان ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١م، وانتهاك حق الإنسان في العبادة كما حدث في سوريا ٢٠١١م، حيث صدر قرار بمنع الثوار من الذهاب لصلاة الجمعة، والتجسس على التليفونات.

(٣) المفهوم المختلط :

وهذا الأسلوب قد جمع بين الأسلوبين السابقين، حيث اتبع الأسلوب العام في تعريف الجرائم ضد الإنسانية، ثم اتبع الأسلوب الحصري في تحديد صور هذه الجرائم. وهذا ما أخذت به المحكمة

= Darry Robinson: Defining crimes against humanity at the Rome conference, AJIL, 1999, no. 1, January, vol. 93, pp. 44 – 45.

الجنائية الدولية^(١)، حيث نصت المادة (٧) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أنه: «١- لغرض هذا النظام الأساسي، يشكل أى فعل من الأفعال التالية جريمة ضد الإنسانية، متى ارتكب فى إطار هجوم واسع النطاق أو منهجى موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم:

- القتل العمد.

- الإبادة .

- الاسترقاق .

- إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان .

- السجن أو الحرمان الشديد على نحو آخر من الحرية البدنية، بما

يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولى .

2024/2025

2024/2025

2024/2025

- التعذيب.

- الاغتصاب، أو الاستعباد الجنسى، أو الإكراه على البغاء، أو

الحمل القسرى، أو أى شكل آخر من العنف الجنسى على مثل هذه الدرجة من الخطورة.

- اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموعة محددة من السكان

لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو قبلية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة

(¹) Mahmoud Cherif Bassiouni: Crimes against humanity in international criminal law, second revised edition, Kluwer law international, London, 1999, p.199.

بنوع الجنس، على النحو المتعارف في الفقرة (٣)، أو لأسباب أخرى، من المسلم عالميًا أن القانون الدولي لا يجيزها، وذلك فيما يتصل بأى فعل مشار إليه في هذه الفقرة، أو بأى جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.

- الاختفاء القسرى للأشخاص.

- جريمة الفصل العنصرى .

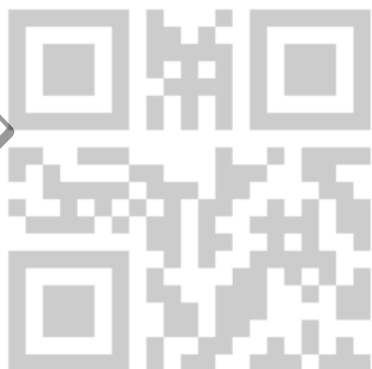
- الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل، التي تتسبب عمدًا في معاناة شديدة، أو فى أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية».

وبناء على ذلك فإن الإضرار بالبيئة وفقًا لما تقدم يعد أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية وفقًا لنص المادة (٧) من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية. وبالتالي يعد الإضرار بالبيئة جريمة ضد الإنسانية.

2024/2025

2024/2025

2024/2025



الفصل الرابع

المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية

لا يكون التعامل والارتباط بين أفراد مجتمع معين ممكنًا ومثمرًا، إلا إذا نشأت في المجتمع مبادئ وقواعد مختلفة تحدد الأهداف التي يسعى المجتمع إلى الوصول إليها، وتبين وسائل تحقيق هذه الأهداف وتنظم سلوك أفراد المجتمع.

ولما كانت المسؤولية جزءًا أساسيًا في كل التزام قانوني، وبما يتوقف فاعلية أي التزام قانوني على مدى نضوج ووضوح قواعد المسؤولية فيه، فإن موضوع المسؤولية كأحد المبادئ المسلم بها في النظام القانوني الدولي^(١)، مازال من المسائل الغامضة المبهمة، والمثيرة للجدل والنقاش من الناحية النظرية^(٢)، بل ويمثل في رأي الفقيه (جارسيا أمادور) مشكلة من أوسع وأصعب المشاكل التي يواجهها القانون الدولي بصفة عامة^(٣).

2024/2025

2024/2025

وهذا الفصل يمكن تقسيمه إلى ثلاث مباحث: الأول: المسؤولية الدولية والصعوبات التي تعترض تطبيقها في مجال حماية البيئة وكيفية مواجهتها. الثاني: الأساس القانوني للمسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية. الثالث: شروط انعقاد المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية.

(١) وقد عبر الأستاذ Basdevant عن ذلك بقوله:

"Le principe de la responsabilité internationale est un principe incontesté". Jules Basdevant: Règle general du droit de la paix, RCADI, 1936/IV, tome.58, p.656.

(٢) Max Sorensen: principe de droit international public, RCADI, 1960, tome.101, p.217.

(٣) ACIDI, 1956/II, p. 176.

من المسلم به أن المسؤولية - بصفة عامة - من الأحكام التي لا غنى عنها لأي نظام قانوني. ومن ثم فهي تشغل بال كافة الدراسات بصفة عامة، والدراسات الدولية بصفة خاصة، سيما مع خلو المجتمع الدولي من سلطات تشريعية وتنفيذية متفق عليها، وفي ضوء ما استقر في ذهن لهيكل تلك السلطات في القوانين الداخلية^(١). الأمر الذي أدى إلى وجود مجموعة من الصعوبات إزاء تطبيقها فيما يتعلق بالأضرار البيئية.

2024/2025

تعد المسؤولية محور أى نظام قانوني^(٢)، وهى قادرة على تفعيل هذا النظام، وتحويله من مجرد قواعد نظرية إلى التزامات قانونية، وإذا

(١) أستاذ العالم الجليل الأستاذ الدكتور مصطفى فؤاد: أصول القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص ٣٠٧.

(٢) وقد عبر الأستاذ Basdevant عن ذلك بقوله:

«La responsabilité est une pièce essentielle de tout système juridique selon qu'elle est plus ou moins développée, plus ou moins progressivement efficace. La responsabilité peut aussi servir d'instrument au progrès du droit ce qu'elle apporte des garanties contre les abus».

Jules Basdevant: Règle general du droit de la paix, RCADI, 1936/IV, tome.58, p.656.

كان هذا هو الدور المنوط بالمسئولية القيام به فى القوانين المختلفة، إلا أن هذا الدور يكتسب بُعدًا أكثر خصوصية وأهمية فى مجال القانون الدولى الذى يحكم علاقات بين كيانات تتمسك بسيادتها فى مواجهة بعضها البعض، هذه العلاقات هى علاقات متفاعلة مع بعضها البعض، وتقوم فى أحيان كثيرة على التنافس والتصارع، ويتمثل دور المسئولية الدولية فى ضبط هذه العلاقات الدولية وتوجيهها نحو السلم القائم على العدل^(١).

والمسئولية فى القانون الدولى هى الالتزام الذى يفرضه القانون الدولى على الشخص باصلاح الضرر لصالح من كان ضحية تصرف أو امتناع، أو تحمل العقاب جزاء هذه المخالفة. ومعنى ذلك أن المسئولية

(١) د. وائل أحمد علام: مركز الفرد فى النظام القانوني للمسئولية الدولية، دار النهضة، ٢٠٠١، ص ٣. 2024/2025

والمسئولية الدولية التى نعينها هنا تنظمها أحكام القانون الدولى، وهى تختلف فى مفهومها وأحكامها عن مسئولية الدولة التى تتحملها بمقتضى أحكام القوانين الجنائية الوطنية، فقد يكون العمل متفقًا مع أحكام القانون الداخلى، وبالتالي لا يستتبع مسئولية الدولة، ولكن قد يكون فى نفس الوقت مخالفًا لقاعدة من قواعد القانون الدولى العرفي أو الاتفاقى، وبالتالي يستتبع مسئولية الدولة على المستوى الدولى، وعلى ذلك فإن الدولة لا يمكنها الإفلات من المسئولية الدولية التى تقع عليها مستندة إلى قانونها الداخلى. راجع د. سمير فاضل: مرجع سابق، ص ٤٣، ٤٤. د. محمد حافظ غانم: المسئولية الدولية، دراسة لأحكام القانون الدولى ولتطبيقاته التى تهم الدول العربية، معهد الدراسات العربية، ١٩٦٣، ص ٤١.

ذهب جانب من الفقه إلى القول بأن هناك مجموعة من الصعوبات التي تعترض قواعد المسؤولية الدولية في مجال حماية البيئة. ويفضل هؤلاء الفقهاء اللجوء إلى وسائل إدارية أو فنية، أو وسائل قانونية غير تقليدية من أجل تحقيق حماية فعالة للبيئة في ظل التطورات التي يمر بها المجتمع الدولي^(٢).

١- الصعوبات التي تعترض تطبيق قواعد المسؤولية في مجال حماية البيئة:

2024/2025

- (١) د. محمد طلعت الغنيمي: الغنيمي الوسيط فى قانون السلام، القانون الدولى العام أو قانون الأمم زمن السلم، منشأة المعارف، الأسكندرية، ١٩٨٢، ص ٤٤٠.
- (٢) د. نبيل أحمد حلمى: الحماية القانونية الدولية للبيئة من التلوث، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٩٠، ص ٢٠٥.
- د. صلاح الدين عامر: القانون الدولى للبيئة، القاهرة، ١٩٨١، ص ٢٠٥.
- د. عبد العزيز مخيمر: اللجوء إلى الوسائل الوطنية لحل المشاكل الدولية للتلوث عبر الحدود، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٨٦، ص ١٥٢.
- د. سعيد سالم جويلى: مواجهة الإضرار بالبيئة بين الوقاية والعلاج، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٩٩، ص ١٩.

Alexander Charles Kiss: Droit international de l'environnement, Paris, Pedone, 1989, p. 105.



يتم عادة التمييز عند إعمال المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تلحق بالبيئة بين فرضين: الأول: يتعلق بالأضرار العابرة للحدود وتصيب المناطق التي تقع خارج نطاق الولاية الإقليمية لأية دولة، كما في حالة البحار، والفضاء الخارجي، والمناطق القطبية. وهذا الفرض يثير العديد من التساؤلات، والتي من بينها هل يمكن لشخص القانون الدولي (دولة أو منظمة دولية) تحريك دعوى المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تصيب المناطق التي تقع خارج نطاق الولاية الإقليمية لأية دولة؟ وقد حاولت اتفاقية جامايكا لقانون البحار لعام ١٩٨٢، أن تعالج هذه الحالة وذلك في المادة (١٤٥) عندما رخصت للسلطة الدولية مهمة ضمان حماية البيئة البحرية عن أنشطة الكشف والاستغلال، ويتضح من هذا النص أن هذا الجهاز هو المسئول عن تحريك دعوى المسؤولية ضد الدول التي تخالف القانون الدولي للبيئة.

أما بالنسبة للفرض الثاني: والذي يتعلق بالأضرار العابرة للحدود والتي تصيب مناطق تقع داخل نطاق السيادة الإقليمية لدولة أخرى. وهذا الفرض يثير العديد من التساؤلات، والتي من أهمها:

١ - علاقة بين التصرف المخالف والضرر الناشئ عنه:

يثير التلوث العابر للحدود العديد من المشاكل، والتي منها:

أ - المسافة: فلا يمكن أن نحدد بدقة المسافة التي تفصل بين مصدر الضرر وبين المكان الذي حدث فيه الضرر. فتلوث الهواء الجوي، لا يعرف حدوداً معينة، ولكنه يمتد إلى مسافات بعيدة من الصعب تحديدها والسيطرة عليها^(١).

(١) د. سعيد سالم جويلى: مواجهة الإضرار بالبيئة بين الوقاية والعلاج، مرجع سابق، ص ٢٠.

ب- **تقدير التعويض:** من الصعب تقدير التعويض في حالة التلوث العابر للحدود، كما في حالة التلوث النووي والذي لا تظهر آثاره بصورة فورية، ولكنها تظل كامنة ثم تظهر بعد عدة سنوات.

ج- **صعوبة حصر آثار التلوث:** فمن الثابت علمياً أن مصادر التلوث لا تحدث نتائج متماثلة تماماً، ذلك لأن الظروف الطبيعية تلعب دوراً هاماً في هذا المجال. فإلقاء نفايات ملوثة في النهر لا يحدث ذات الأضرار خلال فترة حركة المياه، وهناك - أيضاً - عوامل أخرى مثل الرياح، والشمس، والضباب، يمكن أن تؤثر على التلوث الجوي، وهنا يصعب إسناد الأضرار إلى مصدر محدد، وبالتالي يصعب المطالبة بالتعويض.

٢- صعوبة تحديد فاعل التلوث:

طبقاً للقواعد العامة للمسئولية القانونية ينبغي أن يكون المتسبب في الضرر محدداً. ولكن في التلوث العابر للحدود لمسافات بعيدة، أو لمسافات قصيرة، من الصعب تحديد المتسبب في الضرر. كما في حالة التلوث الجوي من الأدخنة المتطايرة من عادم السيارات، أو المصانع^(١).

٣- صعوبة حصر الأضرار التي تلحق بالبيئة:

نظراً لصعوبة إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل حدوث الضرر في حالة الضرر البيئي. فإن مسألة حصر الأضرار تصبح ضرورية من أجل

(١) د. سعيد سالم جويلي: مواجهة الإضرار بالبيئة بين الوقاية والعلاج، مرجع سابق، ص ٢١.

تقدير قيمة التعويض، وهى مسألة من الصعب تقديرها، لأنها تختلف من حالة لأخرى، بالإضافة إلى أن التقدير هنا يتم بصورة تقريبية^(١).

٢- الحلول المناسبة لمواجهة الصعوبات التى تعترض تطبيق قواعد المسؤولية فى مجال حماية البيئة:

فى ظل الصعوبات التى تعترض تطبيق القواعد التقليدية للمسؤولية الدولية فى مجال البيئة، ذهب اتجاه متزايد فى الفقه الدولى يدعو إلى إيجاد الحلول المناسبة. ويأتى فى مقدمة هذه الحلول ما يلى:

١- تطوير مفهوم المسؤولية الدولية:

بالإضافة إلى الاتجاه المتزايد فى الفقه، والذى ينادى بتطبيق نظرية المسؤولية المطلقة فى مجال البيئة للتغلب على المشاكل التى تعترض إقامة علاقة السببية بين التصرف والضرر الناجم عنه، يقترح البعض تطوير مفهوم المسؤولية الدولية المباشرة.

فمن الثابت أن المسؤولية الدولية للدولة تنشأ إذا تم إسناد الفعل غير المشروع إلى الدولة أو إلى أحد أجهزتها الرسمية، وتسمى المسؤولية فى هذه الحالة بالمسؤولية الدولية المباشرة. أما بالنسبة للأفعال غير المشروعة الصادرة عن الأفراد أو الأشخاص على إقليم الدولة، فإن المسؤولية لا تتحقق إلا إذا تبين أن هناك خطأ أو تقصير من جانب الدولة فى القيام بالتزاماتها الدولية، فإذا تم إثبات ذلك تقوم مسؤولية الدولة عن أنشطة

(١) د. سعيد سالم جويلى: مواجهة الإضرار بالبيئة بين الوقاية والعلاج، مرجع سابق، ص ٢١.

ذهب جانب من الفقه إلى ضرورة تطوير مفهوم الحماية الدبلوماسية وشروطها بما يتفق ومتطلبات حماية البيئة، إلا أن جانب من الفقه يرى أن شرط الجنسية ليس لازماً في تحريك دعوى المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية^(٢).

~~2024/2025~~

د. صلاح الدين عامر: القانون الدولي للبيئة، مرجع سابق، ص ٢٠٤.

(2) Alexander Charles Kiss: Droit international de l'environnement, op, cit, p. 114.

والدعوى المباشرة للمسئولية الدولية ترفعها الدولة عن ضرر لحق بها، كشخصية مستقلة، أما إذا لحق الضرر برعاياها، أو من يخضعون لحمايتها الدبلوماسية، فتلك تحتاج إلى شروط معينة، يجب توافرها أولاً، قبل رفع دعوى المسؤولية الدولية الحنائية.



أما بالنسبة لشرط استنفاد طرق التقاضى الداخلية، فمن الثابت أن قاعدة استنفاد طرق الطعن الداخلية تستند إلى الخضوع الإرادى من قبل الشخص الذى يوجد بينه وبين الدولة مصدر الضرر ثمة علاقة (تعاقد - إقامة إلخ). ولكن إذا لم تكن هذه العلاقة قائمة أو موجودة، فإنه فى هذه الحالة يكون ضحية لعمل مخالف تجاه دولته، كما فى حالة إقامة هذا الشخص فى دولته، هنا يجوز للدولة تحريك دعوى بالمسؤولية دون الالتزام بشرط استنفاد طرق الطعن الداخلية.

= وهذه الشروط هى :

أ - شرط الجنسية

ب - شرط استنفاد طرق التقاضى الداخلية

ج - شرط الأيدى النظيفة

راجع فى عرض هذه الشروط :

أ.د. مصطفى فؤاد: القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص ٣٧٦ - ٣٨٠. 2024/2025

د. وائل علام: مركز الفرد، مرجع سابق، ص ٤٥.

Paul De Visscher: Protection diplomatique des personnes morales, RCADI , 1961/I , tome.102, p.447-448.

وانظر بصفة خاصة حول شرط الأيدى النظيفة:

Jean J. A. Salmon: Des " mains propres " comme condition de recevabilité des réclamations internationales, AFDI, 1964, vol.10, pp.225-266.

وبشأن الحماية الدبلوماسية المزدوجة للمواطنين فى مواجهة الحرب على الإرهاب، راجع:

Caig Forces: The capacity to protect: diplomatic protection of dual nationals in war on terror, EJIL, 2006, vol.17, no.2, pp.369 - 394.

هذا وقد أخذت بهذا الاتجاه اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار الناجمة عن الأشياء الفضائية عام ١٩٧٢، حيث لا تشترط المادة (٧) من هذه الاتفاقية ضرورة استنفاد طرق الطعن الداخلية. وتبعاً لذلك يكون للمضروب حرية الاختيار في أن يتقدم مباشرة لحكومته لمطالبتها بالتدخل، أو أن يتقدم مباشرة بدعوى تعويض أمام المحاكم القضائية أو الأجهزة الإدارية للدولة التي قامت بإطلاق الأشياء الفضائية التي أحدثت الأضرار^(١).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(١) د. سعيد سالم جويلى: مواجهة الإضرار بالبيئة بين الوقاية والعلاج، مرجع سابق، ص ٢٧.

المبحث الثاني

الأساس القانوني للمسئولية الدولية عن الأضرار البيئية

اختلف الفقه حول الأساس القانوني للمسئولية الدولية عن الأضرار البيئية، وذلك على النحو التالي:

المطلب الأول

نظرية المسؤولية استناداً لفعل غير مشروع دولياً

مقتضى هذه النظرية أنه لا يلزم وقوع خطأ حتى تتعقد المسؤولية عن الأضرار. فيكفى أن يخالف المسئول التزاماً قانونياً يترتب عليه إحداث الضرر بالغير. فمخالفة الالتزام - أيًا كان مصدر الالتزام، المعاهدات، العرف، المبادئ العامة للقانون - الذي تفرضه تلك القاعدة، يستتبع المسؤولية القانونية للمخالف، ما دام نتج عن المخالفة ضرر.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

ولقد اختلف الفقه في تعريف الأفعال غير المشروعة، حيث عرفها البعض^(١) بأنها: «الأفعال التي ترتكب باسم الدولة أو برضاها أو بتشجيع منها ضد مصلحة دولية، ومعتبرة لدى دولة أخرى».

(١) د. منى محمود مصطفى: الجريمة الدولية، مرجع سابق، ص ٣٦ وما بعدها.

ولا يختلف مفهوم الفعل غير المشروع داخلياً عن مفهومه دولياً، فهو من وجهة نظر الفقه الداخلى «فعلاً غير مشروع صادراً عن إرادة جنائية يقرر له القانون عقوبة أو تدبير». د. محمود نجيب حسنى: شرح قانون العقوبات العام القسم العام، دار النهضة، ط ٦، ١٩٨٩، ص ٤٠.

كما عرفه الدكتور مأمون سلامة بأنه: «الفعل غير المشروع هو الواقعة التي ترتب أضراراً بمصلحة حماها المشرع فى قانون العقوبات ورتب عليها أثراً جنائياً متمثلاً فى العقوبة». د. مأمون سلامة: قانون العقوبات، - القسم العام - دار الفكر العربى، القاهرة، ١٩٩٠، ص ٩٤.

كما يعرفها Glaser بأنها: « كل فعل يعد انتهاكًا للمصالح التي يحميها القانون الدولي ويقرر لمقترفيها عقوبة»^(١).

وبناء على ذلك فإن مخالفة الالتزام الدولي بضرورة حماية البيئة يعد بمثابة عملاً غير مشروع. وقد يكون مصدر التزام الدولة بحماية البيئة المعاهدات الدولية، ومن ذلك نص المادة (١٩٢) من اتفاقية جامايكا لقانون البحار ١٩٨٢ على أن « الدول ملزمة بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها». كما صرحت المادة (١/٢٣٥) على أن « الدول مسئولة عن الوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها، وذلك وفقاً للقانون الدولي». وبناء على ذلك فإن خرق الدول لهذه الالتزامات يعد عملاً غير مشروع، ويحملها تبعة المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تترتب من جراء ذلك في حق الغير.

وقد يكون مصدر التزام الدولة بحماية البيئة العرف الدولي، ومن ذلك القاعدة التي تقر أنه ليس لدولة الحق في أن تستعمل أو تسمح باستعمال إقليمها على نحو يسبب أضراراً عن طريق الأدخنة والغازات السامة في إقليم دولة أخرى للأشخاص والممتلكات.

(١) Stefan Glaser: Infraction internationale, librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris 1959, p.11.

وجدير بالذكر أن العمل الدولي غير المشروع الذي يترتب المسؤولية الدولية، قد يكون إيجابياً إذا حدث على أثر القيام بأعمال يحظر القانون الدولي إتيانها. كما قد يبدو هذا العمل في صورة سلبية، عندما يحدث الامتناع عن مباشرة أعمال يلزم القيام بها وفقاً لأحكام هذا القانون. د. سمير فاضل: المسؤولية الدولية، مرجع سابق، ص ١٣٤ - ١٤٠.

ويذهب اتجاه حديث في القانون الدولي^(١)، إلى القول بإمكانية مساءلة الشخص الدولي، حتى وإن كان قد بذل العناية الكافية لعدم الإضرار بالغير، ويستند هذا الفريق في دعواه على بعض المبادئ العامة للقانون كمبدأ عدم التعسف في استعمال الحق، ومبدأ حسن الجوار.

أ- مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق:

يُعد مبدأ التعسف في استعمال الحق من مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتحدة، والتي أشارت إليها المادة (٣٨) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية^(٢)، ويتحقق التعسف في استعمال الحق على الصعيد الدولي، عندما يستعمل أحد أشخاص القانون الدولي حقه بطريقة تؤدي إلى تحقيق مصلحة غير مشروعة، وعلى نحو يترتب عليه إلحاق ضرر بالغير^(٣).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(١) د. حسام هنداوي: حدود سلطات مجلس الأمن في ضوء قواعد النظام العالمي الجديد، بدون دار نشر، ١٩٩٤، ص ٢٣٥.

(٢) راجع في تطور هذه النظرية في القانونين الداخلي والدولي المقال التالي :

N. Politis : Le problème de limitations des la souveraineté et la théorie de l'abus des droits dans les rapports internationaux, RCADI, 1925/I, tome. 6, pp.79 – 97.

(٣) من الجدير بالذكر أن هذا المبدأ بُحث لأول مرة في القانون الدولي، أثناء مناقشة اللجنة الاستشارية التي كلفت بوضع النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي، وقد أشار أحد أعضاء اللجنة، وهو العضو الإيطالي Picci Busatti إلى أن المبدأ المذكور، يعد أحد المبادئ العامة في قانون الأمم. د. جمال طه ندا: مسؤولية المنظمات الدولية في مجال الوظيفة العامة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٦، ص ١٥٥.

= وإن كان البعض يرى أن الفقيه Heilborn كان قد اهتم بنظرية التعسف في استعمال الحق في العلاقات الدولية سنة ١٨٩٦. د. سعيد سالم جويلي: مبدأ التعسف في استعمال الحق في القانون الدولي، رسالة دكتوراه مقدمه لكلية الحقوق جامعة عين شمس، ١٩٨٥، ص ١٥٧.

وعلى أى حال فقد ذكر Boeck أن هذه النظرية مقبولة نظريًا، ومتعارف عليها في العلاقات الدولية، وتطبيقها ممكن من الناحية العملية، راجع : Charles De Boeck , L'expulsion et les difficultés internationales qu'en soulève la partique, RCADI, 1927/III, tome. 18, p.632.

وقد عبر politis عن ذلك بقوله :

"L'examen de la question conduit á la triple conclusion que cette application est théoriquement concevable qu'elle est pratiquement possible et enfin qu'elle est déjà entrée dans le domaine de la réalité". Politis: op, cit, p.86 et ss.

ومن أنصار هذه النظرية في الفقه العربي د. محمد حافظ غانم الذي يرى أن مبدأ التعسف في استعمال الحق هو أحد المبادئ العامة للقانون، ويشكل أحد مصادر المسؤولية الدولية، خاصة بالنسبة للمشكلات الدولية المعاصرة (التجارب النووية). راجع مؤلفه بعنوان المسؤولية الدولية، مرجع سابق، ص ٨٥ وما بعدها.

وإن كان البعض قد اعترض على تطبيق هذه النظرية على الصعيد الدولي، راجع :

Arrigo Cavaglieri : Regles générales du droit de la paix, RCADI, 1929/1, tome.26, p.544 et ss.

Roberto Ago : Le délit international, RCADI, 1939/II, tome. 68, pp. 443.

كما أن بعض الفقه - وعلى رأسهم الفقيه القاضي عبد الحميد بدوي - يرى أن فكرة إساءة استعمال السلطة لا مجال لها في القانون الدولي، راجع في عرض هذا الرأي ونقده، من قبل الدكتور عبد العزيز سرحان في مؤلف د. جمال طه ندا: مسئولية المنظمات الدولية في مجال الوظيفة العامة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٦، ص ١٥٥.

ونرى أن تعسف أحد أشخاص القانون الدولي في استعمال حقه يجب أن يأخذ حكم الأعمال غير المشروعة التي تتولد عنها المسؤولية الدولية، ويخلص ذلك مما اتجه إليه هؤلاء الفقهاء من أن نظرية التعسف في استعمال الحق تعتبر من أهم النظريات التي تساعد على تطوير قواعد القانون الدولي المتعلقة بالمسؤولية الدولية، إنه من المتعين تطبيقها في ميدان العلاقات الدولية بوصفها من مبادئ القانون العامة، وفقاً للمادة (٣٨) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية^(١).

وقد أثير مبدأ التعسف في استعمال الحق أمام المحكمة الدائمة للعدل الدولي، في الكثير من القضايا، منها على سبيل المثال قضية النزاع بين سويسرا وفرنسا، وأصدرت المحكمة حكماً في ٦ ديسمبر

2024/2025

2024/2025

(١) راجع: 2024/2025

Politis: op, cit, p.76 et ss.

كما قرر أيضاً:

"Cette application de l'idée de l'abus du droit a été admise de bonne heure dans la pratique de la fermeture exceptionnelle de ports. Elle est même devenue si courante qu'elle a fini par être convertie règle technique dans le cas spécial du blocus, son exercice légitime a été soumis à deux conditions: l'effectivité et la notification, Mais dans les autres cas de fermeture, ou la liberté n'a pas été encore réglementé de la sorte, la théorie de l'abus a continué de servir de protection au commerce international de bonne foi". Politis: op, cit, p. 95.

١٩٣٠، وآخر في ٧ يونيو ١٩٣٢، وأكدت المحكمة أن مبدأ التعسف في استعمال الحق لا يفترض، بل يقع عبء اثباته على من يدعى به، فهو بمثابة قيد على السيادة، ومثل هذا القيد لا يفترض^(١).

(١) حيث قررت المحكمة في حكمها الأول:

"Le droit pour la France d'avoir à la frontière politique des zones un cordon de police n'est guère discuté par le Gouvernement suisse; que, par contre, celui-ci conteste à la France le droit de percevoir des droits et taxes à ladite frontière, même s'il ne s'agit pas de droits sur l'importation ou l'exportation des marchandises, mais de droits et taxes qui frapperaient également les mêmes articles produits ou fabriqués en France ; qu'une pareille limitation ne découle pas nécessairement de l'obligation que la France a contractée par les stipulations des traités de 1851 et des autres actes complémentaires relatifs aux zones franches, et que, dans le doute, une limitation de la souveraineté doit être interprétée restrictivement ; que, s'il est constant que la France ne saurait se prévaloir de sa législation pour restreindre la portée de ses obligations internationales, il n'est pas moins certain que la législation fiscale française s'applique dans le territoire des zones franches comme dans toute autre partie du territoire français ; qu'une réserve doit être faite pour le cas d'abus de droit, abus que la Cour ne saurait cependant présumer". PCIJ, Affaire des zones franches de la Haute – Savoie et de Gex (deuxième phase), ordonnance du decembre 1930, serie. A,no. 24, p.12.

كما قررت في حكمها الثاني:

C'est d'abord la « Déclaration des grands principes du droit international moderne » qui établit dans son article 20 : «Aucun État n'a le droit de s'opposer, au nom de son intérêt particulier, à la réglementation juridique d'une matière d'intérêt commun.

ويجد مبدأ التعسف في استعمال الحق تطبيقاً في مجال القانون الدولي البيئي، ومن ذلك نص المادة (٣٠٠) من اتفاقية جامايكا لقانون البحار ١٩٨٢، على أن «تقوى الدول الأطراف بحسن نية بالالتزامات التي تتحملها بموجب هذه الاتفاقية وتمارس الحقوق والولاية والحريات المعترف بها في هذه الاتفاقية على نحو لا يشكل تعسفاً في استعمال الحق». كما قررت ديباجة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية لعام ١٩٦٨، على أن «فوائد الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية، بما في ذلك منتجات تكنولوجية تتوافر نتيجة تطوير أجهزة التفجير النووي يجب أن تتاح للأغراض السلمية لجميع الأطراف».

ووفقاً لهذه المواد وغيرها وتطبيقاً لمبدأ التعسف في استعمال الحق فإن استعمال الطاقة النووية ولو في الأغراض السلمية ولتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، لا يجب أن يقود إلى الإضرار بمصالح الدول الأخرى، وعلى نحو لا يتناسب البتة مع ما يعود على الدولة المعنية من نفع أو فائدة من جراء الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وإلا كان هناك تعسف يجعل ذلك الاستخدام غير مشروع، ويحملها مسئولية التعويض عن الضرر الذي لحق بالآخرين.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

=Le décret norvégien n'est pas contraire non plus aux principes généraux de ce droit car cette délimitation est raisonnable, ne viole pas les droits acquis d'autres États, ne nuit pas à l'intérêt général et ne constitue pas un abus du droit. CIJ, Opinion individuel de M. Alvarez, p.151- 153.

ب- مبدأ حسن الجوار

تجدر الإشارة إلى أن مبدأ حسن الجوار - وكما ذهب البعض - أضحى من مبادئ القانون الدولي العرفي. ويقرر أن نظرية حسن الجوار تقوم على ثلاث مبادئ: **المبدأ الأول**: وجود التزام على الدولة بألا تحدث أو تسبب ضرراً لجاراتها من الدول. **المبدأ الثاني**: مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تسببها لدولة أو لدول أخرى. **المبدأ الثالث**: أن يكون الضرر من الجسامة بمكان ، بمعنى أن يكون الضرر غير مألوف أو غير عادي^(١).

وقد وجدت فكرة حسن الجوار تقنيًا في مجال القانون الدولي البيئي. حيث قرر المبدأ (٢١) من مبادئ استكهولم حول البيئة ١٩٧٢ صراحة أن « للدول - طبقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي - الحق السيادي في استغلال مواردها وفقًا لسياساتها البيئية. كما أن عليها مسؤولية ضمان أن الأنشطة التي تتم داخل ولايتها أو تحت إشرافها، لا تسبب ضرراً لبيئة الدول الأخرى، أو للمناطق خارج حدود الولاية الوطنية».

كما نصت المادة (٢/١٩٤) من اتفاقية جامايكا لقانون البحار ١٩٨٢، على أن « تتخذ الدول ما يلزم من التدابير لتضمن أن تجرى الأنشطة الواقعة تحت ولايتها أو رقابتها بحيث لا تؤدي إلى إلحاق ضرر،

(^١) Juraj Andrassy: Les relations internationales de voisinage, RCADI, 1951/I, tome. 78, p. 78.

عن طريق التلوث، بدولة أخرى وبيئتها، وألا ينتشر التلوث الناشئ عن أحداث أو أنشطة تقع تحت ولايتها أو رقابتها إلى خارج المناطق التي تمارس فيها حقوقاً سيادية وفقاً لهذه الاتفاقية».

كما أعمل الفقه مبدأ حسن الجوار في مجال القانون الدولي البيئي. حيث ذهب جانب من الفقه إلى القول بأن القانون الدولي يقرر التزاماً على الدول بألا تسمح مطلقاً باستخدام إقليمها من قبل الأفراد بطريقة يمكن أن تسبب أضراراً بيئية على إقليم دولة أخرى^(١).

كذلك قام القضاء الدولي بتطبيق مبدأ حسن الجوار وذلك في قضية مصنع صهر المعادن في مدينة ترايل Trail Smelter بكندا، وبشأن طلب الولايات المتحدة الأمريكية عن الخسائر التي لحقت بالأشخاص والممتلكات في ولاية واشنطن من جراء الأدخنة السامة التي ينفثها المصنع في الهواء الجوي، وتنقله الرياح عبر الحدود، قررت محكمة التحكيم التي شكلتها الدولتان بحكمها الصادر في ١١ مارس ١٩٤١ أنه "وفقاً لمبادئ القانون الدولي ليس لدولة الحق في أن تستعمل أو تسمح باستعمال إقليمها على نحو يسبب الضرر، عن طريق الأدخنة، لإقليم دولة أخرى أو للممتلكات أو للأشخاص فيه، عندما تكون الحالة ذات نتائج خطيرة، ويثبت الضرر بأدلة واضحة ومقنعة"^(٢).

^(١) C. K. Chaturvedi: Legal control of marine pollution, University of Virginia, 1981, p. 90 et ss.

^(٢) Trail Smelte Arbitration (United States of America . Canada), AJIL, 1941, vol.35, no. 1, p. 42

ولكننا نرى أن مبدأ حسن الجوار يشترط في الضرر أن يكون من الجسامة بمكان، الأمر الذي من شأنه أن يفوت فرصة التعويض لضحايا التلوث البيئي الذين يلحق بهم ضرر لا يصل إلى هذه الدرجة من الجسامة.

المطلب الثاني

النظرية التقليدية للخطأ

إن أكثر النظم القانونية الداخلية تتطلب لتوافر المسؤولية وقوع خطأ عمدى، أو خطأ عن طريق الإهمال أو التقصير. ولقد ظهرت نظرية المسؤولية الخطئية، وتبلورت في القانون الدولي على يد الفقيه (H. Grotius) ومقتضاها أن الدولة لا تسأل إلا إذا وقع خطأ من جانبها، يتمثل في قيام الدولة بأنشطة بقصد إلحاق الضرر بدولة أخرى أو برعاياها.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

كما تأخذ المسؤولية الخطئية صورة أخرى ألا وهي إهمال الدولة - قبل وقوع الأعمال التي ترتب عليها ضرر - في عدم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تلك الأعمال، أو في تعقب من قام بالعمل وعدم معاقبته. وفي الحالتين تعتبر الدولة كأنها قد ارتكبت خطأ سلبياً وتقصيراً يستوجب مسئوليتها^(١).

وتؤيد الأعمال القانونية النظرية التقليدية للخطأ. مثلما جاء في مشروع قواعد المسؤولية الدولية، الذي أعدته اللجنة الأمريكية للقانون

(١) د. أحمد عبد الكريم سلامه: قانون حماية البيئة، مرجع سابق، ص ٤٥٣.

الدولى. فقد نصت المادة (٣) على أن « تسأل الدولة عندما تكون هناك حالة واضحة من الخطأ الحكومى »^(١). كما أضافت المادة (٤) « تسأل الدولة عندما تكون الخطأ الحكومى راجعاً لإهمال الموظفين التنفيذيين »^(٢).

كما نصت المادة الأولى من مشروع الجمعية اليابانية للقانون الدولى لتقنين المسئولية الدولية، على أن « تسأل الدولة عن الأضرار

(١) حيث نصت المادة (٣) على أن:

"The State becomes responsible when there is a pronounced degree of improper administration of justice by the courts, some notable examples of which are as follows:

- (a) Refusal to allow foreigners access to tribunals to defend their rights.
- (b) Decisions of the tribunal irreconcilable with the treaty obligations or the international duties of the State.
- (c) Unconscionable delay on the part of the tribunal.
- (d) Decisions of the tribunal that are manifestly discriminatory against foreigners.
- (e) The use of the tribunal to harass and persecute foreigners.
- (f) The courts are under the arbitrary control of the executive.

Yearbook of the international law commission, 1969/II, p. 154.

(٢) حيث نصت المادة (٤) على أن:

"A State becomes responsible when there is a pronounced degree of improper governmental administration due to acts or omissions of executive officials". Yearbook of the international law commission, 1969/II, p. 154.

التي تصيب الاجانب فى أشخاصهم وممتلكاتهم أثناء إقامتهم على أراضيهم، التي سببتها لهم الأعمال العمدية أو التقصيرية، المتمثلة فى عدم تأدية موظفى الدولة لمهامهم الرسمية»^(١).

وإعمالاً للنظرية التقليدية للخطأ فى مجال التعويض عن الأضرار البيئية، فإن الدولة لا تسأل عن الأضرار التي تحدث للأشخاص الأجانب أو لممتلكاتهم على إقليمها، أو عن الأضرار التي تحدث خارج ذلك الإقليم إلا إذا ثبت تعدد الدولة إحداث الضرر بفعل أنشطتها الصناعية أو العسكرية أو غيرها الضارة بالبيئة، أو إذا ثبت تقصيرها أو إهمالها فى القيام بما كان يجب عليها القيام به، وفقاً للقواعد الدولية لمنع إحداث تلك الأضرار البيئية.

فإذا انتفى الخطأ وكانت الدولة تمارس نشاطها فى حدود اختصاصها، وحدث الضرر رغم ذلك فلا مسئولية عليها، إذ لا تعويض 2024/2025 2024/2025
بغير ثبوت الخطأ أو الإهمال. فالمسئولية الدولية عامة وفى مجال الأضرار البيئية خاصة، تفترض - دائماً - وجود خطأ فى جانب الدولة المشكو منها.

(١) حيث نصت المادة الأولى على أن:

"A State is responsible for injuries suffered by aliens within its territories, in life, person or property through wilful act, default or negligence of the official authorities in the discharge of their official functions, if such act, default or negligence constitutes a violation of international duty resting upon the State to which the said authorities belong". Yearbook of the international law commission, 1969/II, p. 141.

ولكن يعاب على النظرية الخطئية أنها لا تتماشى مع التطور العلمى والتكنولوجى، حيث أنها لا تعطى تفسيراً عندما تمارس الدولة عملاً مشروعاً لا يعد خرقاً لأى التزام دولى أو لأى قاعدة من قواعد القانون الدولى، ثم يترتب على ذلك ضرر فى حق الدول الأخرى.

المطلب الثالث

نظرية المسؤولية الدولية المطلقة

يذهب الفقه للقول بمسؤولية الشخص الدولى مسؤولية مجردة من الخطأ فى الأحوال التى يمارس فيها نشاطاً يتسم بالطابع الخطر غير المؤلف^(١)، أى أن هذه النظرية تقوم على افتراض وقوع مثل هذا الخطأ، ووجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، فالمسؤولية - طبقاً لنظرية المصطفى - إنما تبنى على مجرد وجود هذه العلاقة، فهى مسؤولية ذات صفة موضوعية، وتستند إلى فكرة الضمان، بمعنى أن من يستند من

2024/2025

(١) د. حسام هندأوى: حدود سلطات مجلس الأمن فى ضوء قواعد النظام العالمى الجديد، مرجع سابق، ص ٢٣٧.

وقد أخذت المحكمة الدائمة للعدل الدولى بهذه النظرية، حيث ذهبت إلى القول بأنه لا تترتب المسؤولية إلا إذا صدر من أحد أشخاص القانون الدولى أو ممن يتبعونه تصرف خاطئ يضر بالغير.

PCIJ, Phosphates in Morocco, 14 June 1938, series A/B, no.74, p.28.

نشاطه يجب أن يضمن ويتحمل مسؤولية الأضرار الناجمة عن هذا النشاط، حتى ولو لم يمكن نسبة خطأ إليه^(١).

(١) وقد لاقت نظرية المسؤولية المطلقة قبولاً لدى العديد من فقه القانون الدولي. راجع:

Chartier R. E: Questions juridiques soulevées par l'évolution de la science atomique, RCADI, 1957/I, tome.91, p. 346.

كما ورد في المشروع الذي قدمه G. Amador سنة ١٩٥٨ إلى لجنة القانون الدولي ما يفيد الأخذ بنظرية الخطأ كأساس للمسؤولية، وقد تمثل ذلك في حالة واحدة يمكن أن تشكل مبدأ يصلح للقياس عليه بالنسبة لمسؤولية المنظمات الدولية، وهذه الحالة خاصة بخطأ الأجنبي الذي يعفى من المسؤولية، فقد ورد النص في المادة ٢/١٣ من المشروع على الآتي:

2024/2025 "Similarly, the State shall not be responsible for the injuries 2024/2025 caused if the injurious acts was provoked by some fault on the part of the alien himself ".Yearbook of international law commission.1958, vol.II, p.72.

ومن الفقهاء المؤيدين لهذه النظرية في الفقه العربي الأستاذ الدكتور محمد حافظ غانم حيث يقرر سيادته " أن المسؤولية المطلقة عن النشاط الخطر، أصبحت من المبادئ المعترف بها، في الأنظمة القانونية للدول المتمدينة ومن ثم يكون من الضروري تطبيقها في ميدان العلاقات الدولية"، ويضيف سيادته قائلاً: " إنه مع صحة القول بأن القانون الدولي لا يزال يجعل الخطأ أساساً للمسؤولية الدولية، إلا أننا نعتقد أنه أصبح من المحتم في الوقت الحالي الأخذ بما استقرت عليه القوانين من إمكانية قيام مسؤولية محررة من شرط الخطأ في بعض الأحوال ". راجع د. محمد حافظ غانم: المسؤولية الدولية، مرجع سابق، ص ٩٧ - ١٠٠.

وبالرغم من اتجاه عدد كبير من فقه القانون الدولي إلى القول بضرورة الأخذ بهذا المفهوم كأساس للمسئولية الدولية، إلا أنه في ظل الحالة الحالية للقانون الدولي مازال الأخذ بهذا الأساس يمثل نوعاً من الاستثناء، كما أن الدول تتردد في الاستناد إلى هذه النظرية^(١).

وقد انتقد البعض نظرية المخاطر، وقال بأنها فكرة نفسية لا تتناسب مع نظام قانوني أشخاصه من الأشخاص الاعتبارية^(٢) مستهدفاً من خلالها استبدال فكرة الاخلال بالتزام - كأساس للمسئولية - بفكرة الخطأ.

= وقد طبقت هذه النظرية في اتفاقية روما عام ١٩٥٢، والمتعلقة بالمسئولية عن الحوادث والأضرار التي تصيب الغير على سطح الأرض من الطائرات التي تحلق في الجو، وفي اتفاقية ثيينا لعام ١٩٦٢، والخاصة بالمسئولية عن الأضرار النووية، كما طبقت كذلك في اتفاقية بروكسل عام ١٩٦٢ بشأن المسئولية عن الأضرار الناجمة عن السفن النووية، وفي اتفاقية المسئولية عن الأضرار التي تحدثها الأجهزة الفضائية، والتي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢٩ نوفمبر عام ١٩٧٠.

(١) د. سعيد سالم جويلي: مبدأ التعسف في استعمال الحق في القانون الدولي، مرجع سابق، ص ٥١٣، ٥١٢.

(٢) Franciszek Przetacznik: Protection of officials of foreign states according to international law, Martinus Nijhoff publishers, Netherlands, 1983, p.308.

وهذا ما أكدت عليه لجنة القانون الدولي:

Yearbook of international law commission.1970, vol.II, p.191.

Yearbook of international law commission.1975, vol.II, p.59.



والخطأ فى القانون الدولى هو وصف لسلوك الشخص الذى لايتفق وما تقضى به القاعدة القانونية الدولية^(١).

ولقد وصف البعض هذه النظرية بأنها ذات مفهوم غامض وغير مفيد؛ لأنها تقوم على عناصر فسيولوجية يصعب إثباتها بالنسبة للدولة كشخص معنوى، لأن الخطأ يفترض أن هناك إرادة، كما أن الخطأ ليس ضرورياً - دائماً - لقيام المسؤولية، أو ليس كافياً لقيامها^(٢).

إلا أن البعض قد ذهب إلى استبعاد نظرية الخطأ واستبدالها بنظرية الفعل غير المشروع بإعتبارها الأساس الوحيد للمسؤولية الدولية^(٣)، ويعد الفعل غير مشروع إذا كان يتضمن مخالفة للالتزام دولى، أيًا كان مصدره^(٤). والعبرة بعدم مشروعية الفعل أو بمشروعيته هى بالقانون الدولى وليس بالقانون الداخلى^(٥).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(١) Roberto Ago : Le délit international, op, cit, p.467 et ss.

(٢) د. سعيد سالم جويلى: مبدأ التعسف فى استعمال الحق فى القانون الدولى، مرجع سابق، ص ٥٠٨.

(٣) Jules Basdevant: Règle general du droit de la paix, op, cit, p.499.

Olivier Deleau : La convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, AFDI, 1971, vol.17, pp.876 et ss.

(٤) د. محمد حافظ غانم: المسؤولية الدولية، مرجع سابق، ص ١٠٣.

(٥) د. إبراهيم العنانى: القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص ٩٩.



وإذا كان هناك إجماع بين فقهاء القانون الدولي على الأخذ بهذه النظرية كأساس للمسئولية الدولية، فليس معنى ذلك أنها الأساس الوحيد للمسئولية.

وهذا ما أكدته أستاذنا الأستاذ الدكتور مصطفى فؤاد أن الأصل - في عقدنا - هو قيام المسؤولية الدولية على عنصر رئيسي يتمثل في الفعل غير المشروع، واستثناء قيامها على نظرية المخاطر عن مسلك ذي خطورة استثنائية^(١).

وإذا كان الحال كذلك فهل تنطبق هذه النظرية في مجال حماية البيئة، نحن نرى أن المسؤولية الدولية عن الأضرار الناتجة عن التلوث البيئي يجب أن تبنى على المسؤولية المطلقة، خصوصاً في الحالات التي لا يكون فيها خطأ من قام بالنشاط البيئي الضار ظاهراً، بمعنى أن غياب الخطأ أو العمل غير المشروع أو تعذر إثباتهما لا يحول دون تعويض الأضرار البيئية.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

فحتى يمكن قبول دعوى المسؤولية الدولية المطلقة فلا بد من وقوع ضرر وثبوت علاقة سببية بينه وبين النشاط الذي أحدثه ذلك الضرر، حتى ولو كان النشاط مشروعاً ومبرراً. وهذا ما أكدته البعض بقوله " إن من الأهمية البالغة لحماية البيئة وصيانتها أن تبنى المسؤولية على مجرد إثبات وجود علاقة سببية بين النشاط والضرر أكثر من أن تبنى فقط على نية الضرر أو على سلوك خاطئ آخر"^(٢).

(١) أستاذنا الأستاذ الدكتور مصطفى فؤاد: أصول القانون الدولي العام، النظام القانوني الدولي، مرجع سابق، ص ٣١٢.

(٢) Jan Schneider: World Public Order of the Environment: Towards an International Ecological Law and Organization, toronto and buffalo: University of Toronto press, 1979, p. 163.

المبحث الثالث

شروط انعقاد المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية

تجدر الإشارة إلى أن مجمع القانون الدولي - أثناء انعقاده في مدينة لوزان بسويسرا سنة ١٩٢٧م - قرر بخصوص المسؤولية الدولية «أن الدولة مسئولة عن الأضرار التي تلحق بالأجانب من جراء الأعمال التي تقوم بها أو تتغافل عن القيام بها إحدى السلطات الدستورية، أو التشريعية، أو الإدارية، أو القضائية، خلافاً لالتزاماتها الدولية»^(١).

كما جاء بأعمال اللجنة الثالثة لمؤتمر تقنين القانون الدولي بلاهاي سنة ١٩٣٠م أن « كل إخلال بالالتزامات يستوجب مسؤولية الدولة إذا صدر عن أحد أجهزتها التشريعية أو التنفيذية ضمن أراضيها وألحق بأحد الأجانب ضرراً في شخصه أو في أمواله»^(٢).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

وبناء على ذلك فإنه يشترط لقيام المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية عدة شروط، وذلك على النحو التالي:

(^١) Yearbook of the international law commission, 1956/II, p. 227.

(^٢) Yearbook of the international law commission, 195٨/II, p. 22٥.

أولاً: ارتكاب فعل غير مشروع

إن مناط المسؤولية هو ارتكاب الشخص الدولي لفعل غير مشروع، يترتب عليه إلحاق ضرر بشخص دولي آخر^(١)، ومعنى ذلك أنه يجب أن يكون الفعل المنسوب لشخص القانون الدولي غير مشروع من وجهة نظر القانون الدولي، ويعتبر الفعل غير مشروع؛ إذا كان قد وقع بالمخالفة لالتزاماتها الدولية^(٢).

ولقد أوضح Roberto Ago المقرر الخاص للجنة القانون الدولي، إلى تحديد شروط وجود العمل غير المشروع دوليًا، في المادة الثانية من مشروعه عن المسؤولية، بعد تعديلها في تقريره الثالث لتكون على النحو التالي :

١- سلوك يتمثل في فعل أو امتناع منسوب للدولة وفقًا للقانون

2024/2025

2024/2025

2024/2025

٢- أن يشكل هذا السلوك مخالفة لأحد الالتزامات الدولية للدولة^(٣).

(١) د. جمال ندا: مسؤولية المنظمات الدولية في مجال الوظيفة الدولية، مرجع سابق، ص ٦١.

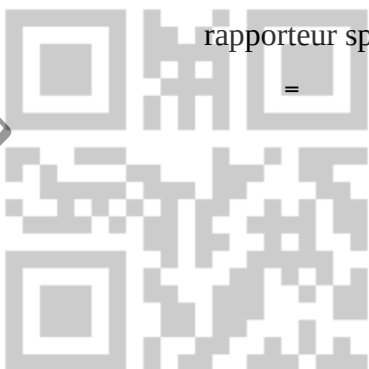
(٢) راجع:

Jean. J. A. Salmon: Les accords spaak – u thant du 20 février 1965, AFDI, 1965, vol.11, p. 482.

(٣) انظر مشروعه في :

Le rapport sur la responsabilité des Etats par "Roberto Ago" rapporteur spécial (ACDI) 1969/II, Document. A/CN. 4/217, p.74.

حيث ذهب إلى القول :



ويذهب Paul Reuter إلى القول بأن العمل غير المشروع يعد أساس المسؤولية الدولية، بل الشرط الأول والأهم لقيامها^(١).

وبناء على ذلك فإن ارتكاب الدولة لعمل مخالف لقواعد القانون الدولي البيئي، يعنى عدم وفائها بالتزامها بالحفاظ على البيئة الذى تفرضه تلك القواعد. وعدم الوفاء بالالتزام بالحفاظ على البيئة أو انتهاكه الموجب للمسئوليتها عن الأضرار المترتبة، يتحقق بعدة أمور:

أولاً: إذا قامت أجهزة الدولة أو الأفراد، بأعمال من شأنها إدخال مواد فى البيئة، ينجم عنها أضرار بالصحة الإنسانية أو بالموارد الحية للبيئة أو إعاقة الأنشطة العادية، وإفساد الخواص الطبيعية لمكونات البيئة من ماء وهواء وتربة^(٢).

2024/2025 = "Il y a fait internationalement illicite lorsque: 2024/2025 2024/2025

- a) Un comportement consistant en une action ou une omission est attribué à l'Etat en vertu du droit international.
- b) Ce comportement constitue un manquement à une obligation internationale de l'Etat.

(¹) Paul Reuter: Droit international public, Paris, 1993, p. 144.

د. حامد سلطان: القانون الدولي العام فى وقت السلم، ط٤، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٦٩، ص ٣٠١.

د. حافظ غانم: المسؤولية الدولية، دراسة لأحكام القانون الدولي ولتطبيقاتها التى تهم الدول العربية، ١٩٦٢، معهد الدراسات العربية، جامعة الدول العربية، ص ٤١ وما بعدها.

(^٢) للمزيد وبتطبيق ذلك بصفة خاصة على البحر الإقليمى راجع:

ثانيًا: عدم بذل العناية المطلوبة والواجبة لمنع أو مكافحة التلوث الذي تسببه أنشطة الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، داخل إقليمها^(١).

ثالثًا: إهمال الدولة في اتخاذ التدابير الرادعة والملائمة لتعقب مرتكبي الأنشطة الضارة^(٢).

والعبرة في تحديد مشروعية الفعل أو عدم مشروعيته، هي بأحكام القانون الدولي. وهذا ما نصت عليه المادة الرابعة من المشروع الذي أعده Roberto Ago المقرر الخاص للجنة القانون الدولي، على أنه "لا يمكن للدولة التذرع بأحكام قانونها للحيلولة دون عدم مشروعيتها، وإنما يتم تكييف عملها بعدم المشروعية طبقًا للقانون الدولي"^(٣).

= Luis Cavaré: Les problème juridique posés par la pollution des eaux maritimes au point de vue interne et international, RGDIP, 1964/3, tome. 68, p. 631.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(١) للمزيد حول بذل العناية الواجبة راجع:

Pierre Dupuy: Due Diligence in the International Law of Liability, in OECD Legal aspects of transfrontier pollution, OECD, Paris, 1977, p. 369.

(٢) Samuel V. Hoogstraten and Jeff G. Lammers: International and National legal aspects of tranfrontier pollution (the Netherlands association for international law), 1978, p. 28.

(٣) انظر مشروعه في :

Le raport sur la responsabilité des Etats par "Roberto Ago" rapporteur spécial (ACDI) 1969/II, Document. A/CN. 4/217, p.74.

كما أكد البعض^(١) أن عدم استطاعة الدولة التذرع بأحكام قانونها الداخلي كأساس لعدم مراعاتها لالتزاماتها الدولية، هو أحد المبادئ العامة للقانون الدولي.

ثانيًا : إسناد العمل غير المشروع للدولة أو أحد أجهزتها

لا يكفي لقيام المسؤولية الدولية إثبات وقوع فعل غير مشروع، بل يجب توافر شرط ضروري آخر، وهو إسناد هذا العمل غير المشروع للدولة أو لأحد أجهزتها. فالإسناد شرط عام يترتب على تحققه وإثباته إمكان تولد المسؤولية الدولية^(٢).

(^١) Fitzmaurice G: The general principles of international law considered from the standpoint of the rule of law, RCADI, 1957/II, tome. 92, p. 28.

حيث قرر مجمع القانون الدولي في دور انعقاده السنوى بمدينة لوزان عام ١٩٣٧ على أن:

".....L 'origine de la responsabilité internationale ... Le fait illicite international. - Violation, de la part d'un Etat, d'une obligation juridique qui lui est imposée par une règle du droit international, quelle qu'en soit l'origine et quelle que soit la matière envisagée.

Annuaire de la commission du droit international, 1969/II, p. 144.

(^٢) أستاذى العالم الجليل الأستاذ الدكتور مصطفى فؤاد: أصول القانون الدولي العام، النظام القانونى الدولي، المرجع السابق، ص ٣١٣.

وتأسيساً على ذلك فإن الدولة لا تعتبر مسئولة دولياً إلا إذا نسب العمل غير المشروع لها^(١). كما يؤكد البعض ضرورة نسبة الفعل غير المشروع للدولة كشرط أولى لتحريك دعوى المسؤولية الدولية^(٢).

ولما كانت الرابطة القانونية التي ينشئها العمل غير المشروع تقوم أصلاً بين أشخاص القانون الدولي، ولا يمكن أن يكون أحد أطرافها غيرهم^(٣). وإذا كان الأصل أن المسؤولية كنظام قانوني لا تثور إلا بين أشخاص القانون الدولي، إلا أن نشاط الدولة وتصرفاتها - وكما هو معلوم - هما في الحقيقة والواقع نشاط وتصرفات تصدر عن الأفراد الذين يكونون شعبها، ولما كان هؤلاء الأفراد لا يتمتعون بالشخصية القانونية الدولية، فإن قواعد القانون الدولي تتلقى هذه التصرفات وتسندوها إلى الدولة نفسها إذا ما توافرت شروط وأوضاع خاصة، بحيث تصبح عندئذ

2024/2025

^(١) Paul Reuter: principes de droit international public, RCADI, 1961/II, tome.103, p. 586 et ss..

^(٢) Charles Rousseau: Cours de droit international public: la responsabilité internationale, 1959-1960, p. 361.

^(٣) وقد أكدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في ١١ أبريل ١٩٤٩ على ذلك بقولها:

"This capacity to the state, a state can bring an international claim against another state. such a claim takes the from of a claim between two political entities, equal in law, similar in from, and both the direct subjects of international law". CIJ, n. 57, vol. v, 1949, p. 174.

منسوبة إلى الدولة مباشرة، لا إلى الأفراد الذين صدرت عنهم هذه التصرفات^(١).

وفي مجال المسؤولية عن الأضرار البيئية، فإن ذلك يبدو ضروريًا، غير أنه يقتضى بعض الإيضاح بالنسبة لبعض أنواع الأعمال والتصرفات التى يرتكبها الأشخاص، الطبيعيون والاعتباريون، وتضرر البيئة وبالأشخاص والممتلكات بالتبعية، وذلك على النحو التالى:

١ - أعمال السلطة التشريعية

قد تقوم السلطة التشريعية بأعمال تنسب إلى الدولة، وتستتبع مسئوليتها الدولية بالتعويض عن الأضرار البيئية، وهذه الأعمال قد تكون إيجابية وقد تكون سلبية.

فبالنسبة لأعمال الإيجابية: تسأل الدولة إذا قامت السلطة التشريعية بوضع قانون أو نظام يجيز^{2024/2025} الأعمال والأنشطة التى تضر^{2024/2025} بالبيئة، كممارسة الأنشطة التى تنطوى على إطلاق المواد السامة أو الضارة من مصادر فى البر أو فى الجو أو من خلاله، أو عن طريق الإغراق.

أما بالنسبة لأعمال السلبية: تسأل الدولة إذا تقاعست السلطة التشريعية عن اعتماد أو سن القواعد والنظم اللازمة لمنع تلوث البيئة أو خفضه أو السيطرة عليه، أيًا كان مصدره.

(١) د. حامد سلطان: القانون الدولى العام فى وقت السلم، مرجع سابق، ص ٣٠٦.

كما تسأل الدولة عن الإهمال فى تضمين أنظمتها وتشريعاتها الوطنية الجزاءات الملائمة التى توقع على الأشخاص الذين يخالفون قواعد حماية البيئة^(١).

٢- أعمال السلطة القضائية

كما تسأل الدولة عن أعمال السلطة القضائية التى تضر بالبيئة. ومن ذلك عدم تمكين الأجنبى من الدفاع عن نفسه، أو تفسير القانون الوطنى تفسيراً خاطئاً فى مواجهته، أو تأخير إصدار الحكم، أو عرقلة تنفيذه إذا صدر لصالحه.

وقد يتخذ عمل السلطة القضائية صورة مخالفة أحد الالتزامات الدولية المقررة بمقتضى اتفاقية دولية. من ذلك ما نصت عليه المادة (٢٢٣) من اتفاقية جامايكا لقانون البحار ١٩٨٢ على أن « تتخذ الدول فى المقامه تدابير لتسهيل سماع الشهود وقبول القرائن المقدمة من سلطات دولة أخرى أو من المنظمات الدولية المختصة، وتسهل حضور هذه الدعوى للممثلين الرسميين للمنظمة الدولية المختصة، ولدولة العلم ولأية دولة تأثرت بالتلوث الناتج عن أى انتهاك، ويكون للممثلين الرسميين الذين يحضرون هذه الدعوى الحقوق والواجبات التى قد تنص عليها القوانين والأنظمة الوطنية أو القانون الدولى».

كما نصت المادة (٢٣٥) من الاتفاقية على أن « تكفل الدولة أن يكون الرجوع إلى القضاء متاحاً وفقاً لنظمها القانونية، من أجل الحصول

(١) د. أحمد عبد الكريم سلامه: قانون حماية البيئة، مرجع سابق، ص ٤٨٩ وما بعدها.

السريع على تعويض كاف أو على أية ترصية أخرى فيما يتعلق بالضرر الناتج عن تلوث البيئة البحرية الذى يسببه الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الخاضعون لولايتها».

فهذه النصوص تخاطب السلطة القضائية فى الدول المنظمة للاتفاقية، ومخالفة أحكامها ينسب للدولة ويستوجب مسئوليتها. فإذا أغلقت السلطة القضائية فى الدولة أبواب محاكمها أمام من لحقهم الضرر البيئى، أو عرقلت ولوج طريق المحاكم، بفرض كفالة قضائية باهظة مثلاً، فإن الدولة تسأل عن ذلك، الأمر الذى يستوجب مسئوليتها^(١).

٣- أعمال السلطة التنفيذية

قد تتحمل الدولة تبعة المسئولية الدولية عن أعمال سلطاتها التنفيذية- ايجابية كانت أو سلبية - الذين يمارسون أعمالهم باسم الدولة ^{2024/2025} وبصفتهم كذلك، ^{2024/2025} والتي ^{2024/2025} تضرر بالبيئة.

2024/2025

فبالنسبة للأعمال الإيجابية: تسأل الدولة عن أنشطة المصانع التابعة لها، وعن أنشطة السفن والطائرات التى ترفع علمها أو تكون مسجلة فيها، والتى تسبب تلوثاً للبيئة البحرية أو الجوية أو البرية. وكذلك تسأل عن أعمال أجهزتها - كالقوات المسلحة وغيرها - التى تقوم بالتفريغ

(١) د. أحمد عبد الكريم سلامه: قانون حماية البيئة، مرجع سابق، ص ٤٨٩ وما بعدها.

العمدى للمواد الضارة فى البيئة البحرية، كالبترول والمركبات الكيميائية أو تلويث البيئة الجوية بالتفجيرات النووية والأدخنة والغازات السامة^(١).

أما بالنسبة للأعمال السلبية للسلطة التنفيذية: فنذكر منها النكول عن اتخاذ التدابير المناسبة لضمان جريان الأنشطة الواقعة تحت ولايتها أو رقابتها على نحو لا يؤدى إلى إلحاق ضرر - عن طريق التلوث - ببيئة الدول الأخرى. وكذلك حالة تقاعس السلطة التنفيذية، عن وضع وتشغيل نظم رصد وقياس وتحليل مخاطر تلوث البيئة وآثاره، بواسطة الطرق العلمية المعترف بها.

كما تسأل الدولة إذا تقاعست السلطة التنفيذية عن تنفيذ القوانين والنظم اللازمة لمنع تلوث البيئة أو خفضه أو السيطرة عليه. وكذلك عدم اتخاذ السلطة التنفيذية ما يلزم لإعمال القواعد والمعايير الدولية المعترف بها والموضوعه عن طريق المنظمات الدولية المختصة^(٢).

2024/2025

٤- أعمال الأشخاص الخاصة

إذا كان الأصل أن قواعد القانون الدولى لا تخاطب الأفراد، حيث أنهم ليسوا من أشخاص القانون الدولى، إلا أن الدولة تتحمل تبعة المسؤولية الدولية عن الأعمال والأنشطة التى يأتياها الأشخاص العاديون

(١) د. أحمد عبد الكريم سلامه: قانون حماية البيئة، مرجع سابق، ص ٤٩١ وما بعدها.

(٢) د. أحمد عبد الكريم سلامه: قانون حماية البيئة، مرجع سابق، ص ٤٩٢ وما بعدها.

"Considering the circumstances of the case, the tribunal holds that the dominion of Canada is responsible in international law for the Trail Smelter. Apart from the undertakings in the convention, it is, the duty of the government of the Dominion of Canada to see to it that this conduct should be in conformity with the obligation of this dominion under international law as herein determined".Richard Schaffer, Filiberto Agusti, Beverley Earle: International Business Law and Its Environment, United States of America, New York, 2008,p. 665.

من المخاطر^(١). الثانى: إن الأنشطة النووية يمكن أن يترتب عليها مخاطر بعيدة المدى، تتعدى إلى حدود دول أخرى، كل ذلك يجعل الدولة تتدخل فى مجالات تلك الأنشطة، بإصدار التراخيص المتعلقة باستغلال المشروعات النووية، والإشراف والرقابة عليها، فإذا نتج عن هذه المشروعات أضرار بيئية، يتم تحريك دعوى المسؤولية تجاه الدولة ذاتها^(٢).

ثالثاً : حدوث ضرر يلحق بالغير نتيجة العمل غير المشروع :

يشترط لقيام المسؤولية الدولية، أن يكون هناك ضرر. والضرر هو قوام هذه المسؤولية، وعنصر أساسى من عناصرها، فلا تقوم المسؤولية ما لم يترتب ضرر^(٣). والمقصود بالضرر هنا المساس بحق أو بمصلحة مشروعة للمدعى.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(^١) Raffaello Fornasier: Le droit international face au risque nucléaire, AFDI, 1964, vol. 10, p. 303..

(^٢) د. سمير فاضل: المسؤولية الدولية عن الأضرار الناتجة عن استخدام الطاقة النووية وقت السلم، عالم الكتب، القاهرة، ١٩٧٦، ١٧٤.

(^٣) ويرى Handl أن الضرر يعد مقدمة منطقية للمسؤولية الدولية. راجع مقاله بعنوان:

Territorial sovereignty and the problem of transnational pollution, AJIL, 1975, no.1, January, vol.69, p.51.

وقد ذهب (Andrassy) إلى القول بأن المسؤولية لا تنشأ بدون ضرر، حيث عبر عن ذلك بقوله:

" Sans dommage il n'ya pas responsabilité " . =

"Le dommage doit être important".

2024/2025

ولقد أكدت الاتفاقيات الدولية على ضرورة توافر هذا الشرط، ومن هذه الاتفاقيات اتفاقية وارسو لعام ١٩٢٥، والمتعلقة بمسؤولية الناقل الجوي الدولي، فاستوجبت لقيام المسؤولية أن يكون ثمة ضرر قد أصاب الراكب، لمزيد من التعمق وإلقاء الضوء. د. يحيى أحمد النبا: الإرهاب السياسى ومسؤولية شركات الطيران، منشأة المعارف، الإسكندرية، ١٩٩٤، ص ١٦٢-١٩٠.

والضرر واقعة مادية يتم إثباتها بكافة طرق الإثبات. راجع د. رضا متولى
وهذان: الخطأ المفترض في المسؤولية عن أضرار الحاسبات الآلية، دراسة
مقارنة بالفقه الإسلامي، مجلة روح القوانين، جامعة طنطا، العدد (٤٠)، يناير
٢٠٠٧، ج ٢، ص ٧٧٩.

(١) د. عبد الواحد الفار: الالتزام الدولي بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها من أخطار التلوث، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٨٥، ص ١٢٠ وما بعدها.



بيد أننا لا نتفق مع هذا الرأي باعتبار أن الضرر مقدمة منطقية لقيام المسؤولية الدولية بصفة عامة، والمسؤولية الدولية البيئية بصفة خاصة، فلا مسؤولية دولية بدون ضرر.

وعلى أية حال فإن الضرر قد يكون ضرراً مادياً يصيب الأشخاص والممتلكات. وقد يكون ضرراً أدبياً أو معنوياً يصيب بالإيذاء الاعتبار والاحترام الأدبي والسمعة^(١).

(١) والضرر قد يكون ضرراً مباشراً وضرراً غير مباشر. وقد كان مسلك قضاء التحكيم قديماً، هو التردد في تعويض الأضرار غير المباشرة، ومن أشهر القضايا قضية (الباما) عام ١٨٧٢م، والتي تقرر فيها صراحة عدم إمكان التعويض عن الأضرار غير المباشرة.

Louis cavaré: Droit international public positif, op, cit, p. 504.

ولكن قضاء التحكيم لم يستمر طويلاً، وقام بالتعويض عن الأضرار غير المباشرة، كما أن اللجنة التحضيرية لمؤتمر لاهاى ١٩٣٠، اعترضت على التفرقة بين الأضرار المباشرة، و غير المباشرة، ووصفتها بأنها تفرقة مصطنعة وغير مقنعة.

José Antonio De Yturriague: Straits used for international navigation , Martinus Nijhoff Publisher, Netherlands, 1991, p.25.

Luke T. Lee: Consuler law and practice, second edition, Oxford University Press, New York, 1991, p.334.

كما اعترض بعض الفقه على هذه التفرقة، ومنهم Haurriou حيث ذهب إلى القول: "بأننا أمام فكرة معقدة وغير واضحة، وأن المحكمين لهم العذر إذا لم يتبينوا بطريقة صحيحة ما إذا كانوا أمام أضرار مباشرة أم غير مباشرة.

Haurriou: Les dommages indirects dans les arbitrages internationaux, RGDIP, 1924, tome. XXXI, p. 212.

كما يؤكد Paul De Visscher على:

=

والضرر كعنصر جوهري لقيام المسؤولية يشترط فيه عدة شروط:
الشرط الأول: أن يكون الضرر البيئي حال:

تقضى القواعد العامة أنه لا تقبل أية دعوى لا يكون لصاحبها فيها مصلحة قائمة بقررها القانون. وبناء على ذلك فإن دعوى المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية لا تقبل إلا إذا كان الضرر حال، أى وقع بالفعل.

وإذا كان يشترط فى الضرر أن يكون حالاً، فيثور التساؤل عن حكم الضرر المستقبل، والضرر الاحتمالي؟ وهذا ما سنحاول الإجابة عليه وذلك على النحو التالى:

فبالنسبة للضرر المستقبل: وهو الضرر الذى حدث سببه، ولكن تأخر ظهوره، غير أنه يظهر ويقع على نحو مؤكد، أى أن موجباته ستؤدى حتماً إلى تحققه. وهذا النوع من الأضرار يمكن المطالبة بالتعويض عنه، ما دام تعيين مقداره ممكناً. وهذا ما أكدته البعض

2024/2025

2024/2025

2024/2025

= ".... Il faut avouer, d'ailleurs, que l'on se trouve ici en presence d'une notion à la fois complexe et imprécise et que les arbitres sont bien souvent excusables de n'avoir pas su démêler de Façon exacte s'ils se trouvaient en presence de dommages directes ou de dommages indirectes". Paul De Visscher: Protection diplomatique des personnes morales, RCADI ,1961/I ,tome.102, p.447-448.

بخصوص التعويض عن الضرر النووي بقوله: " ليس من الضروري أن تثبت الدولة المدعية وقوع ضرر حال، فإن الدليل العلمى والطبى على الضرر الذى ينتج عن الانفجارات الذرية يعتبر كافياً لتأييد دعوى المسؤولية الدولية"^(١).

أما بالنسبة للضرر الاحتمالى: فهو الضرر الذى لم يتحقق، ولا يوجد به ما يتأكد وقوعه أو تحققه. والضرر الاحتمالى لا يصلح للمطالبة بالتعويض، فهو ضرر افتراضى، ولا تبنى الأحكام على الافتراض. وهذا ما أكدته القضاء الدولى، حيث قضت المحكمة الدائمة للعدل الدولى فى النزاع بين ألمانيا وبولندا، بحكمها الصادر فى ١٣ سبتمبر ١٩٢٨، « من مبادئ القانون الدولى، أنه يترتب على مخالفة الدولة لالتزاماتها التزامها بالتعويض الكافى». ثم أضافت المحكمة « أن الأضرار المحتملة وغير المحددة لا محل لوضعها فى الاعتبار وفقاً لقضاء محكمة»^(٢).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

الشرط الثانى: أن يكون الضرر البيئى جسيماً:

يبدو أن الاتجاه العام يميل إلى اشتراط أن يكون الضرر البيئى جسيماً لقبول دعوى المسؤولية. حيث نصت الاتفاقيات الدولية على اشتراط جسامه الضرر، ومن ذلك نذكر المبدأ السادس من مبادئ استكهولم ١٩٧٢م، حيث قرر « أن تفريغ المواد السامة والمواد الأخرى،

(١) د. محمد حافظ غانم: عدم مشروعية تجارب الأسلحة النووية، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، جامعة القاهرة، ١٩٦٢، ص ١٠.

(٢) PCIJ, Serie A, no. 17, arrêt 13 September 1928, L'usine de Chorzow, p. 47.

وتسريب الحرارة، بتلك الكميات والتركيز الذي يتجاوز قدرة البيئة على استيعابها وجعلها غير ضارة، يجب حظره كي نضمن عدم وقوع ضرر جسيم لا يمكن إصلاحه بالنظم البيئية»

كما أكد القضاء الدولي على ضرورة جسامه الضرر، وذلك في حكم محكمة التحكيم في قضية مصنع صهر المعادن في مدينة Trail Smelter بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية، الذي قضى بأنه « وفقًا لمبادئ القانون الدولي، ليس لأي دولة الحق في أن تستخدم أو تسمح باستعمال إقليمها على نحو يسبب الضرر، عن طريق الأدخنة، لإقليم أو ممتلكات أو لأشخاص دولة أخرى، وكانت الحالة ذات نتائج خطيرة، وثبت الضرر بأدلة واضحة ومقنعة»^(١).

2024/2025

(^١) Trail Smelte Arbitration (United States of America . Canada),
2024/2025
AJIL, 1941, vol.35, no. 1, p. 42.

حيث ذهبت المحكمة إلى القول:

"Under the principle of international law not State has the right to use or permit the use of its territory in such a manner as to cause injury by fumes in or to the territory of another or the properties or persons therein, when the case is of serious consequences and the injury is established by clear and convincing evidence". Philippe Sands, Jacqueline Peel: Principles of International Environmental Law, Cambridge University press, New York, 2012,p. 196.

كما قطع الفقه بضرورة أن يكون الضرر جسيمًا، حتى يمكن تحريك دعوى المسؤولية بالتعويض قبل المدعى عليه. ولا يلتزم هذا الأخير إلا بإصلاح الضرر الخطير أو الجسيم^(١).

غير أننا نرى أنه لا يشترط أن يصل الضرر البيئي إلى درجة الجسامة، فذلك يمثل خروجًا على القواعد العامة في المسؤولية في القانون الدولي، كما يمثل تشددًا غير مرغوب فيه.

كما يغفل الوظيفة الوقائية للمسؤولية الدولية، فإذا علمت كل دولة تمارس نشاطًا يمكن أن يلحق ضرر بالأشخاص والممتلكات، أنها ستتحمل المسؤولية، وبالتالي التعويض، فإنها سوف تلتزم بقواعد القانون الدولي.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(١) Juraj Andrassy: Les relations internationales de voisinage, op,cit, p. 77.

راجع مؤلفه - أيضًا - تحت عنوان:

Juraj Andrassy: L'utilisation des eaux des bassins fluviaux internationaux,REDI, 1960, vol. 16, p. 23.